- **ASSUNTOS PNIP**

1. O que é a Plataforma Nacional da Indústria do Pescado (PNIP)?

Resposta: A PNIP é um sistema oficial criado para facilitar o processo de recebimento de solicitações, análise de processos e emissão de certificações relacionadas à indústria do pescado. Isso inclui certificados de origem legal, boas práticas higiênico-sanitárias a bordo e conformidade das embarcações de pesca.

2. Quais certificações podem ser solicitadas por meio da PNIP?

Resposta: A PNIP permite a solicitação de três certificações principais:

- Certificado de Acreditação de Origem Legal (CAOL)
- Certificado Oficial de Boas Práticas Higiênico-Sanitárias a Bordo
- Certificado Oficial de Conformidade da Embarcação de Pesca

3. Como posso solicitar a certificação de boas práticas higiênico-sanitárias a bordo ou a conformidade da embarcação de pesca?

Resposta: As solicitações para essas certificações devem ser feitas exclusivamente pela plataforma PNIP. Caso haja algum problema no acesso à plataforma, as orientações específicas estarão disponíveis no site oficial do Ministério da Pesca e Aquicultura.

4. E se a PNIP estiver indisponível no momento da solicitação?

Resposta: Em caso de indisponibilidade da PNIP, as solicitações deverão ser feitas conforme as orientações divulgadas oficialmente pelo Ministério da Pesca e Aquicultura em seu site, na aba "Certificações".

5. Haverá novos serviços disponibilizados na PNIP no futuro?

Resposta: Sim, novos serviços serão oferecidos por meio da PNIP, de acordo com as orientações divulgadas oficialmente pelo Ministério da Pesca e Aquicultura na aba "Certificações" do seu site.

6. O que acontece se eu precisar solicitar algum certificado antes da implementação da plataforma PNIP?

Resposta: Se a solicitação for feita antes da implementação da plataforma, os processos para alguns certificados deverão ser realizados diretamente no site oficial do Ministério da Pesca e Aquicultura, ou através de peticionamento eletrônico no Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

7. Quando a Plataforma Nacional da Indústria do Pescado entrará em vigor?

Resposta: A PNIP entrará em vigor no dia 1º de dezembro de 2024.

8. Onde posso encontrar mais informações sobre os serviços da PNIP?

Resposta: Mais informações sobre os serviços da PNIP e orientações para acesso estão disponíveis na seção "Certificações" do site oficial do Ministério da Pesca e Aquicultura.

9. O que é o Certificado Oficial de Boas Práticas Higiênico-Sanitárias a Bordo?

Resposta: O Certificado Oficial de Boas Práticas Higiênico-Sanitárias a Bordo é um documento que atesta que as embarcações pesqueiras de produção primária seguem as normas de higiene e segurança necessárias para fornecer matéria-prima para o processamento industrial de produtos da pesca destinados ao mercado internacional.

10. Qual é a importância do Certificado para as embarcações pesqueiras?

Resposta: Esse certificado garante que as embarcações pesqueiras atendem aos padrões higiênico-sanitários exigidos, facilitando o comércio internacional e atendendo às exigências de países importadores, além de assegurar a qualidade e a segurança dos produtos pesqueiros.

11. Como será realizado o processo de implementação do Certificado?

Resposta: O processo de implementação será regido por um calendário específico, que será divulgado oficialmente. Ele inclui prazos de adequação das embarcações aos requisitos higiênico-sanitários, de acordo com os procedimentos técnicos e normativos.

12. As embarcações pesqueiras que já estão certificadas precisarão se adequar?

Resposta: Sim, as embarcações pesqueiras devem observar os requisitos higiênico-sanitários, mesmo que já estejam em processo de certificação. Caso haja exigências adicionais, elas terão de se adaptar conforme os requisitos estabelecidos pelos normativos aplicáveis.

13. Quando começará a contagem dos prazos de adequação?

Resposta: A contagem dos prazos de adequação começará a partir da comunicação oficial, que será feita pela Secretaria Nacional de Pesca Industrial, Amadora e Esportiva. A data será definida com o lançamento de um módulo específico na plataforma digital que está sendo desenvolvida.

14. O que acontece se houver mudanças nos requisitos higiênico-sanitários?

Resposta: Caso haja alterações nos procedimentos técnicos ou normativos relacionados aos requisitos higiênico-sanitários, essas mudanças serão refletidas no calendário de implementação e divulgadas no site oficial do Ministério da Pesca e Aquicultura.

15. Existem regras de transição para embarcações pesqueiras em determinados recursos pesqueiros?

Resposta: Sim, embarcações pesqueiras que necessitam se adequar devido a mudanças nos métodos de conservação para determinados recursos pesqueiros terão um prazo mais flexível. O maior prazo será o que prevalecerá entre o previsto no calendário e o estabelecido por normas complementares.

16. Quais os sistemas integrados a PNIP?

Resposta: SEI, CRMV, CRQ, CREA

17. É exigido algum nível dentro do GOV.br para assinatura de documentos?

Resposta: Sim. No mínimo nível prata

CALENDÁRIO DE IMPLEMENTAÇÃO DO CERTIFICADO OFICIAL DE BOAS PRÁTICAS HIGIÊNICO-SANITÁRIAS A BORDO

A) Modalidades com métodos de conservação normatizados, com registro de grande volume de exportação (2023)

Prazo de adequação: 18 meses

Modalidade	Recurso	Método de Conservação	Prazo de Adequação
Espinhel	Atum e afins	Fresco	18 meses
Espinhel / Covos	Pargo (Lutjanus purpureus)	Fresco	18 meses
Linha de mão	Atum e afins	Fresco	18 meses
Linha/vara - Isca viva	Atum - Bonito Listrado	Fresco	18 meses
Linha/vara - Isca viva	Atum - Bonito Listrado	Salmoura	18 meses
Linha/vara - Cardume	Atum	Fresco	18 meses
Cerco	Atum (Bonito listrado)	Salmoura	18 meses
Covos - Manzuá	Lagosta verde (Panulirus laevicauda)	Vivo	18 meses
Covos - Manzuá	Lagosta vermelha (Panulirus argus)	Vivo	18 meses

---

B) Modalidades com métodos de conservação normatizados, com registro de exportação (2023)

Prazo de adequação: 30 meses

Modalidade	Recurso	Método de Conservação	Prazo de Adequação
Emalhe oceânico	Sapo, Corvina	Fresco	30 meses
Emalhe costeiro fundo	Corvina, Pescada Amarela, gurijuba, camurim	Fresco	30 meses
Emalhe Costeiro diversificado	Espada, corvina	Fresco	30 meses
Arrasto camarão	Camarão	Fresco	30 meses
Arrasto oceânico e meia água	Galo	Fresco	30 meses
Arrasto costeiro	Corvina	Fresco	30 meses
Cerco	Sardinha verdadeira	Salmoura	30 meses
Covos	Caranguejo vermelho (Chaceon notialis), Caranguejo real (Chaceon ramosae) e Caranguejo de profundidade (Chaceon spp.)	Refrigerado	30 meses
Potes	Polvo	Fresco	30 meses

C) Modalidades com métodos de conservação normatizados que demandam ações de fomento

Prazo de adequação: 42 meses

Modalidade	Recurso	Método de Conservação	Prazo de Adequação
Espinhel	Dourada, Piramutaba, Gurijuba	Fresco	42 meses
Linha de mão	Garoupa	Fresco	42 meses
Emalhe costeiro superfície	Tainha (Mugil liza)	Fresco	42 meses
Arrasto simples, duplo, parelha, trilheira, tangone	Piramutaba e peixes diversos	Fresco	42 meses
Covos - Manzuá	Lagosta verde (Panulirus laevicauda), Lagosta vermelha (Panulirus argus)	Fresco	42 meses
Diversificada costeira	Peixes e crustáceos diversos	Fresco	42 meses

D) Modalidades com métodos de conservação não normatizados

Prazo de adequação: 18 meses após normatização do método de conservação

Modalidade	Recurso	Método de Conservação	Prazo de Adequação
Emalhe costeiro fundo	Pescada amarela, gurijuba, camurim	Outro método não normatizado	18 meses após normatização
Arrasto camarão	Camarão	Outro método não normatizado	18 meses após normatização

Notas Importantes:

- O calendário se refere às adequações dos métodos de conservação de acordo com os prazos estabelecidos para cada modalidade e recurso.
- Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

- **ROTULAGEM DE PESCADOS**

5.CLASSIFICAÇÃO DAS CATEGORIAS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

1. **PRODUTOS EM NATUREZA:** São aqueles não foram submetidos a qualquer outro processo de conservação, além do resfriamento ou congelamento.

2. **PRODUTOS NÃO SUBMETIDOS A TRATAMENTO TÉRMICO:** São aqueles adicionados de ingredientes e/ou aditivos, os quais não são os principais fatores de manutenção da sua estabilidade microbiológica necessitando, porém, da conservação pelo frio, sem que haja perda das características do produto em natureza.

3. **PRODUTOS SUBMETIDOS A TRATAMENTO TÉRMICO:** São aqueles que sofrem tratamento térmico pelo calor, com a finalidade de perda parcial ou total das características do produto em natureza, podendo ou não necessitar da conservação pelo frio.

4. **PRODUTOS SUBMETIDOS A TRATAMENTO TÉRMICO – COCÇÃO**: São aqueles que sofrem tratamento térmico pelo calor, brando, com a finalidade de destruir microrganismos patogênicos, deteriorantes e inativação de enzimas, eventualmente presentes no produto, podendo ou não necessitar da conservação pelo frio.

5. **PRODUTOS PROCESSADOS TERMICAMENTE -ESTERILIZAÇÃO COMERCIAL**: São aqueles que sofrem tratamento térmico de maior intensidade quando comparado com a cocção, com a finalidade de destruir microrganismos patogênicos, deteriorantes e a maioria dos esporos eventualmente presente nos produtos.

6. **PRODUTOS COM ADIÇÃO DE INIBIDORES**: São aqueles adicionados de ingredientes e/ou aditivos, os quais são os principais fatores de manutenção de sua estabilidade microbiológica, podendo ou não necessitar da conservação pelo frio.

7. **PRODUTOS SUBMETIDOS À HIDRÓLISE**: São aqueles submetidos a quebra da cadeia proteica objetivando a agregação de uma molécula de água em sua estrutura. 2

8.**PRODUTOS COMPOSTOS POR DIFERENTES CATEGORIAS DEPRODUTOS CÁRNEOS, ACRESCIDOS OU NÃO DE INGREDIENTES:** São aqueles obtidos a partir da associação de produtos de diferentes categorias, acrescidos ou não de outros ingredientes, podendo ou não necessitar da conservação pelo frio.

9. **PRODUTOS COMPOSTOS POR DIFERENTES CATEGORIAS DE PRODUTOS DE PESCADO, ACRESCIDOS OU NÃO DE OUTROS INGREDIENTES:** São produtos de pescado obtidos a partir da associação de produtos de diferentes categorias, acrescidos ou não de outros ingredientes, podendo ou não necessitar da conservação pelo frio

1. PRINCÍPIOS DA ROTULAGEM

A rotulagem de produtos de origem animal é um dos maiores desafios para as indústrias do setor, devido à complexidade das normas e órgãos reguladores envolvidos. Para apoiar suas indústrias associadas, a ABIPESCA criou este Guia prático, voltado a responsáveis técnicos, equipes de controle de qualidade, médicos veterinários e outros profissionais. A seguir, abordaremos as principais especificações e regulamentações para a rotulagem de pescados.

Os rótulos dos alimentos embalados são a principal forma de comunicação entre o produtor e o consumidor. Eles fornecem informações essenciais sobre o produto, como composição, ingredientes e conservantes. Por isso, é fundamental que as informações sejam claras, precisas, completas e estejam em conformidade com a legislação vigente. Segundo o RIISPOA:

"*Os estabelecimentos podem expedir ou comercializar somente matérias-primas e produtos de origem animal registrados ou isentos de registro pelo (DIPOA), e identificados por meio de rótulos, dispostos em local visível, quando forem destinados diretamente ao consumo ou enviados a outros estabelecimentos em que serão processados.*"

Aqui abordamos alguns critérios que o RIISPOA traz dobre a elaboração de rótulos e embalagens:

Material	Descrições do rótulo
• Resistente à Temperatura • Resistente ao Transporte • Constituínte autorizado por órgão regulador de saúde	• Visíveis • Legíveis • Fundo em contraste com a cor de escrita • Identificação que permita a rastreabilidade

NOTA: Os laudos de constituição de material de embalagens e rótulos autorizados pela (ANVISA), ou órgão regulador responsável, devem ser arquivados para evidência de atendimento a este critério perante uma fiscalização.

2. INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EXIGIDAS EM ROTULAGEM

Check-List de informações obrigatórias na rotulagem

- ☐ Denominação (nome) de venda do produto de origem animal;
- ☐ Lista de ingredientes;
- ☐ Conteúdos líquidos;
- ☐ Identificação da origem;
- ☐ Nome ou razão social e endereço do estabelecimento;
- ☐ Nome ou razão social e endereço do importador, no caso de produtos de origem animal importados;
- ☐ Carimbo oficial de inspeção;
- ☐ CNPJ ou CPF, nos casos em que couber;
- ☐ Instruções sobre a conservação do produto;
- ☐ Identificação do lote;
- ☐ Prazo de validade;
- ☐ Indicação da expressão "Registro no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA sob nº-----/-----", nos produtos sujeitos ao registro; ou Indicação da expressão "Produto Isento de Registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento", nos produtos isentos de registro; e
- ☐ Instruções sobre o preparo e uso do produto, quando necessário.

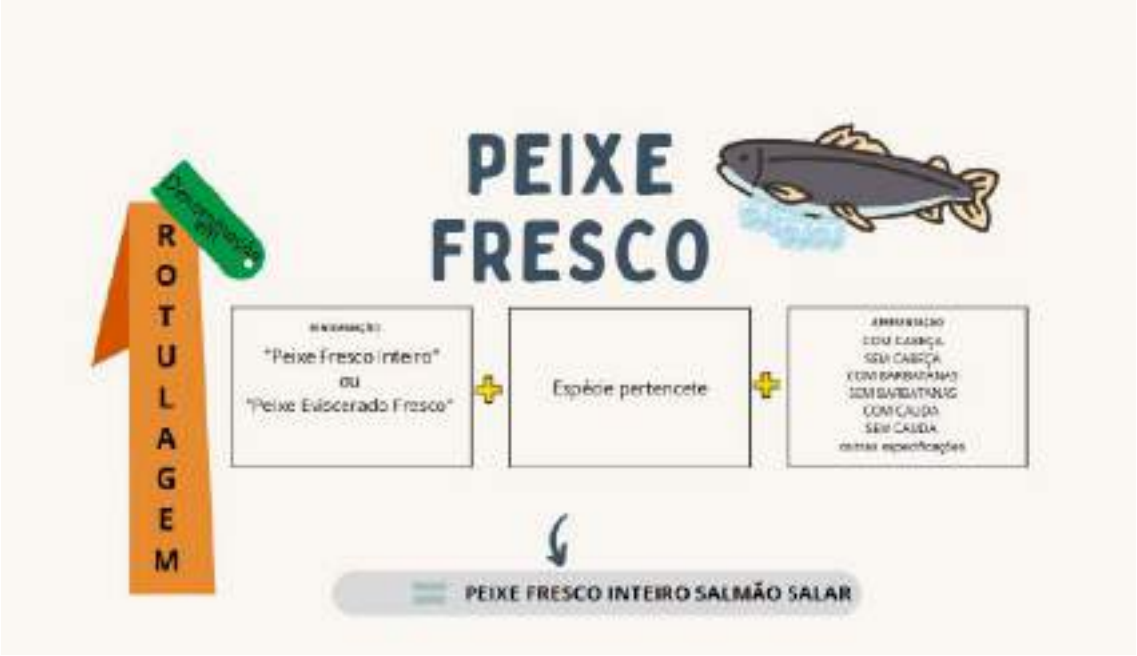
3. DENOMINAÇÕES DE VENDA

A denominação de venda é o nome específico e não genérico que **indica a verdadeira natureza e as características do produto** e deve seguir o disposto nas normativas que definem os padrões de identidade e qualidade do produto, como o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade (RTIQ), entre outros. No caso de produtos não regulamentados, a denominação de venda será estabelecida no memorial descritivo de fabricação e rotulagem aprovado pelo DIPOA.

Nomenclatura do produto: Deve seguir o disposto nas normativas de identidade e qualidade do produto (RTIQ, NIR, entre outros) ou ao estabelecido no memorial descritivo de fabricação e rotulagem aprovado pelo DIPOA.

PESCADO: O pescado deve ser identificado com a denominação comum da espécie, podendo ser exigida a utilização do nome científico conforme estabelecido em norma complementar. Abaixo, apresentamos exemplos de como realizar as denominações de venda nos rótulos de pescados, conforme os respectivos RTIQs.

PEIXE FRESCO: *Entende-se por peixe fresco, o produto obtido de espécimes saudáveis e de qualidade adequada ao consumo humano, convenientemente lavado e que seja conservado somente pelo resfriamento a uma temperatura próxima a do ponto de fusço do gelo.*



PEIXE CONGELADO: *Peixe congelado é todo o produto obtido de matéria-prima fresca, resfriada, descongelada ou congelada, de espécies de peixes oriundas da pesca ou da aquicultura, submetido ao congelamento rápido na sua apresentação final.*

CONSERVA DE SARDINHA: *Entende-se por conservas de sardinhas os produtos elaborados a partir de matéria-prima de espécies abrangidas por este regulamento, fresca ou congelada, descabeçada, eviscerada, com exceção de gônadas e rins, acrescidos de meio de cobertura, acondicionados em um recipiente hermeticamente fechado e que tenham sido submetidos a um tratamento térmico que garanta sua esterilidade comercial.*

***CONSERVA DE PEIXE**: Entende-se por conserva o produto elaborado com pescado íntegro, envasado em recipientes herméticos e esterilizados.*

***CAMARÃO:** O RTIQ define o camarão como um crustáceo da classe Malacostraca, com corpo alongado e carapaça.*

LAGOSTA: *A lagosta é definida como um crustáceo do tipo decápode, pertencente à ordem dos Palinura. O RTIQ especifica que a lagosta é caracterizada por um corpo alongado, com uma carapaça dura, e é reconhecida por suas garras grandes e a presença de antenas longa.*

MOLUSCOS*: Moluscos cefalópodes são animais que pertencem à classe Cephalopoda, conhecidos como lula, polvo, sépia e argonautas, que morfologicamente apresentam os braços e tentáculos unidos a cabeça, com simetria bilateral e corpo mole.*

NOTA: É importante ressaltar que em muitos casos a ordem da denominação de venda é considerada como independente.

Considerações adicionais sobre a rotulagem dos pescados

Conforme a instrução normativa 29 de 2015. art. 2º A rotulagem de peixes e derivados deve conter o nome comum da espécie, conforme estabelecido na lista anexa do documento.

IMPORTANTE: Para espécies das famílias *Salmonidae* e *Gadidae,* além do nome comum, deve ser incluído o nome científico da espécie.

PESCADO CONGELADO: Deve ser incluída na designação do produto a palavra "descongelado" e, logo abaixo da denominação de venda, no painel principal do rótulo, em caracteres destacados, uniformes em corpo e cor, sem intercalação de dizeres ou desenhos, em caixa alta e em negrito, conter a expressão "NÃO RECONGELAR".

DESTAQUE: A denominação de venda deve estar em DESTAQUE, uniforme em corpo e cor, sem intercalação de desenhos. Desse modo, deverá manter fonte igual ao texto informativo de maior letra, excluindo a marca, em CAIXA ALTA e em **negrito**, de forma clara e legível e em contraste de cor que assegure a sua correta visibilidade.

LOCALIZAÇÃO: A denominação de venda deve estar obrigatoriamente no painel principal, que é definido como a parte da rotulagem que apresenta maior relevância visual.

EXPRESSÃO "TIPO": Aplica-se quando os produtos de origem animal são fabricados segundo tecnologias características de diferentes lugares geográficos, para obter produtos com propriedades sensoriais semelhantes ou parecidas com aquelas que são típicas de certas zonas reconhecidas. A expressão "tipo" deve ter letras de igual tamanho, realce e visibilidade da denominação de venda. O termo "tipo" também pode ser utilizado quando autorizado por um RTIQ, NIR ou diretriz específica de um produto.

DENOMINAÇÃO CONSAGRADA, DE FANTASIA, DE FÁBRICA OU NOME REGIONAL: São permitidos, desde que não induza o consumidor a erro ou engano, em relação à sua origem e à sua classificação. Deve estar sempre acompanhada da denominação de venda.

PALAVRAS OU FRASES ADICIONAIS: Poderão constar no rótulo junto ou próximas a denominação de venda para evitar que o consumidor seja induzido a erro ou ao engano a respeito a natureza e condições físicas próprias do produto de origem animal. Exemplos: tipo de cobertura, forma de apresentação (fatiado, ralado, bifes, iscas, cubos, etc.), condição ou tipo de tratamento a que tenha sido submetido (resfriado, congelado, defumado, maturado, cozido).

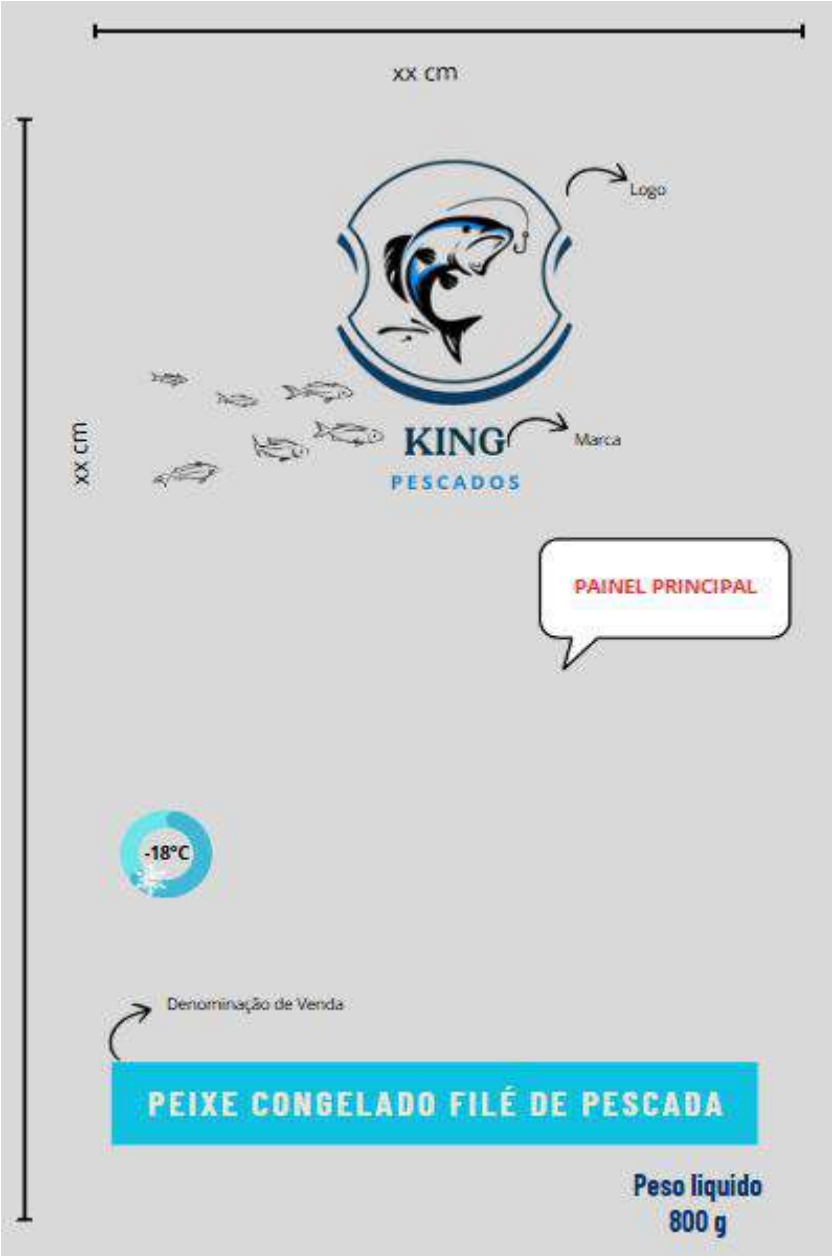
ORTOGRAFIA, UNIDADES E MEDIDAS: Os rótulos devem ser impressos, litografados, gravados ou mínimo de letras e números é de 1mm, quando não especificado o contrário.

PROIBIÇÕES NA ROTULAGEM: É vedada a presença de expressões, marcas, vocábulos, sinais, denominações, símbolos, emblemas, ilustrações ou outras representações gráficas que possam transmitir informações falsas, incorretas, alusivas à religião, insuficientes ou que possam, direta ou indiretamente, induzir o consumidor ao equívoco, ao erro, à confusão ou ao engano em relação à verdadeira natureza, composição, rendimento, procedência, tipo, qualidade, quantidade, validade, características nutritivas ou forma de uso do produto.

TERCEIRIZAÇÃO DA PRODUÇÃO: Os rótulos e informações oficiais devem se referir ao último estabelecimento onde o produto foi submetido a algum processamento, fracionamento ou embalagem.

VERACIDADE DE INFORMAÇÕES: O estabelecimento e o responsável técnico (de acordo com a sua competência, conforme normativas do seu conselho de classe), perante aos órgãos de defesa dos interesses do consumidor, tem responsabilidade exclusiva pela veracidade das informações prestadas na rotulagem. Ambos podem responder administrativa, civil e criminalmente por informações falsas ou incorretas.

Construindo um Rótulo (Painel Principal)



De acordo com a Instrução Normativa 22 de 2005, o painel principal é a parte da rotulagem onde se apresenta, de forma mais relevante, a denominação de venda e marca ou o logotipo, caso existam.

Construindo um Rótulo (Painel Secundário)

Painel secundário: é a parte do rótulo, não habitualmente visível ao comprador, nas condições de exposição à venda, onde deverão estar expressas as informações facultativas ou obrigatórias, a critério da autoridade competente, bem como as etiquetas ou outras informações escritas que constam da embalagem.

4. LISTA DE INGREDIENTES

De acordo com a legislação vigente, ingrediente é "toda substância, incluídos os aditivos alimentares, empregada na fabricação ou preparo de alimentos, e que está presente no produto final em sua forma original ou modificada". A lista de ingredientes é obrigatória, com exceção de produtos de origem animal com um único ingrediente (exemplo: carne resfriada, leite pasteurizado, peixe resfriado entre outros).

INGREDIENTES PERMITIDOS E PREVISTOS NA FORMULAÇÃO DO PRODUTO: Os estabelecimentos somente podem utilizar nos produtos ingredientes permitidos e previstos nas normativas de identidade e qualidade, respeitando se o uso de determinado ingrediente é obrigatório ou opcional. Deve haver conformidade entre a composição/formulação do produto informada no rótulo e no memorial descritivo de fabricação e rotulagem.

Expressão "Ingredientes:" ou "Ingr.:": seguida da relação dos ingredientes utilizados na formulação dos produtos.

- Ordem decrescente de proporção: todos os ingredientes devem estar listados em ordem decrescente de proporção e separados por grupos. Os três grandes grupos são:
- I) Matérias-primas (produtos de origem animal que são o principal componente do produto);
- II) Ingredientes (demais ingredientes, com exceção aos aditivos) e

- III) Aditivos. Todos os componentes devem sempre estar em ordem decrescente (do maior para o menor) dentro de cada grupo.

INGREDIENTE COMPOSTO: É o ingrediente que tem em sua composição dois ou mais ingredientes e quando representam mais de 25% de produtos de origem animal devem ser declarados, com exceção dos aditivos alimentares que sempre devem ser declarados. Os seus ingredientes devem ser desdobrados e apresentados entre parênteses, em ordem decrescente. De acordo com a IN 22/2005, "quando um ingrediente for um produto de origem animal elaborado com dois ou mais ingredientes, este ingrediente composto, definido em um regulamento técnico específico, pode ser declarado como tal na lista de ingredientes, sempre que venha acompanhado imediatamente de uma lista, entre parênteses, de seus ingredientes em ordem decrescente de proporção. Quando para um ingrediente composto for estabelecido um nome em um Regulamento Técnico específico, e represente menos que 25% (vinte e cinco por cento) do produto de origem animal, não será necessário declarar seus ingredientes, com exceção dos aditivos alimentares que desempenhem uma função tecnológica no produto acabado". Por exemplo: molhos, caldas, recheios, coberturas, etc.

ÁGUA COMO INGREDIENTE: É necessário informar o percentual de água adicionada aos produtos cárneos nos rótulos. De acordo com o art. 456 do Decreto nº 9.013, de 2017, os produtos cárneos que contiverem água adicionada devem declarar esse percentual tanto na lista de ingredientes quanto no painel principal, caso o valor seja superior a 3%. A água não deve ser declarada quando fizer parte de salmouras, xaropes, caldas, molhos ou outros similares, e estes ingredientes compostos devem ser declarados na lista de ingredientes. Quando a água ou outros componentes voláteis evaporam durante o processo de fabricação não é necessário declarar.

NOMES GENÉRICOS: Os ingredientes podem ser declarados por meio de nomes genéricos, desde que correspondam a respectiva classe de ingredientes. A RDC 727/2022 traz uma lista com os nomes genéricos de classe de ingredientes autorizados para a declaração na lista de ingredientes.

ADITIVOS: São ingredientes adicionados intencionalmente com o objetivo de modificar as características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais do alimento. Os aditivos devem ser declarados na lista de ingredientes após os demais ingredientes, com a determinação da função tecnológica principal seguida do nome completo do aditivo ou do número do aditivo no Sistema Internacional de Numeração do Codex Alimentarius (INS), com exceção ao corante tartrazina (INS 102), que quando utilizado deve ser declarado no rótulo a função tecnológica, o nome completo e o INS. Quando há utilização de mais de um aditivo alimentar com mesma função tecnológica no mesmo produto, a declaração pode ser agrupada por função seguida da relação dos aditivos. Quando for utilizado aditivos aromatizantes, a declaração deve ser realizada por meio da função tecnológica podendo ser acrescida da classificação, estabelecida pelo RDC 725/2022 ou outra que lhe vier a substituir. O uso dos aditivos deve estar dentro dos limites máximos (ou q.s.p/quantum satis) definidos em legislações. Geralmente as legislações estabelecem o limite máximo para os aditivos, contudo para alguns menciona "q.s.p" (quantidade suficiente para) ou "quantum satis", ou seja, não existe limite, o uso vai de acordo com a composição/formulação do produto e com as boas práticas. A RDC 272/2019 é um exemplo de legislação que estabelece os aditivos alimentares autorizados para uso em produtos de origem animal. Nela podemos encontrar os aditivos alimentares autorizados para uso em carnes e produtos cárneos, suas respectivas funções, limites máximos e condições de uso, com um destaque especial "quando forem utilizados dois ou mais aditivos alimentares com a mesma função tecnológica e para os quais existem limites máximos numéricos estabelecidos, a soma das quantidades destes aditivos no produto pronto para o consumo não pode ser superior ao maior limite estabelecido para o aditivo permitido em maior quantidade", como é o caso dos conservadores nitritos e nitratos. Quando a empresa opta por utilizar os dois conservantes em um mesmo produto, a soma total, determinados como resíduo máximo, não deve superar 0,015g/100g, expressa como nitrito de sódio, no produto final dentro de todo o seu prazo de validade.

PERCENTUAL DE PRODUTOS VEGETAIS: deve ser declarado no rótulo quando utilizados, exceto condimentos e especiarias. Exemplos: amido, proteína texturizada de soja, etc. O artigo 455 do Decreto 9.013/2017 e suas

alterações informa que os produtos de origem animal que contenham carne e produtos vegetais devem dispor nos rótulos a indicação dos respectivos percentuais.

5. CONTEÚDO LÍQUIDO

É competência do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) normatizar e fiscalizar as informações dos rótulos sobre o conteúdo e suas formas de apresentação. Os produtos de origem animal expostos à venda deverão possuir rótulos adequados a essas normativas, independente do disposto em outros regulamentos. Aplica-se a produtos pré-medidos, que são definidos como os “produtos embalados e medidos sem a presença do consumidor e em condições de comercialização” e a produtos pré-embalados. A indicação quantitativa é composta pelo número do conteúdo nominal acompanhado da unidade de medida correspondente (exemplo: 500 g e 200 ml).

EXPRESSÕES: São determinadas pela Portaria INMETRO 249/2021. As expressões que precedem a indicação quantitativa dependem da forma de comercialização do produto: - Produtos em unidades de massa: “PESO LÍQUIDO” ou “CONTEÚDO LÍQUIDO” ou “PESO LÍQ.” ou “Peso Líquido” ou “Peso Líq.”; - Produtos em unidades de volume: “CONTEÚDO” ou “Conteúdo” ou “VOLUME LÍQUIDO”; - Produtos em número ou unidades: “CONTÉM” ou “CONTEÚDO” ou “Contém”; - Produtos em unidades de comprimento: “COMPRIMENTO” ou “Comprimento” ou “LARGURA” ou “largura”; - Produtos que apresentam duas fases (uma sólida e outra líquida) separáveis por filtragem simples, deverão indicar o "PESO LÍQUIDO" e "PESO DRENADO". As expressões devem ser escritas nas mesmas dimensões para algarismos desde que não sejam inferiores a dois milímetros.

CONTRASTE: A indicação quantitativa do conteúdo líquido dos produtos pré-medidos deve ser de cor contrastante com o fundo e, no caso de embalagem transparente, em cor contrastante com o produto, de modo a transmitir ao consumidor uma fácil, fiel e satisfatória informação da quantidade comercializada.

LOCALIZAÇÃO: a IN 22/2005 e suas alterações estabelecem que os conteúdos líquidos devem ser indicados no painel principal do rótulo. Todavia, se isto não for possível, de acordo com a Portaria INMETRO 249/2021, quando a indicação quantitativa não puder constar na vista principal, o tamanho dos caracteres utilizados deve ser no mínimo duas vezes superior ao estabelecido para a altura mínima dos algarismos.

ALTURA MÍNIMA DOS CARACTERES ALFANUMÉRICOS: A altura mínima dos caracteres alfanuméricos deve obedecer ao estabelecido pela Portaria INMETRO 249/2021 (Tabela 2 e 3) ou outra que venha a substituir. Quando a indicação quantitativa não for de cor contrastante com a do produto, no caso de embalagens transparentes, a indicação deve ser superior em dois milímetros ao estabelecido pela legislação.

UNIDADE DE MEDIDA: Deve seguir o estabelecido pela legislação. No rótulo, a indicação quantitativa deve ser apresentada seguida da unidade de medida padrão para volume, massa ou comprimento, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades (SI). Os caracteres utilizados para a grafia dos símbolos das unidades de medida devem ter a altura mínima de dois terços da altura dos algarismos. A unidade a ser utilizada depende do tipo de medida e da quantidade líquida do produto, conforme disposto na Tabela 4.

EMBALAGENS MÚLTIPLAS: São embalagens com mais de uma unidade do produto e devem indicar o número de produtos existentes. De acordo com a Portaria INMETRO 249/2021, “os acondicionamentos múltiplos, promocionais ou não, de produtos de natureza diferente e/ou quantidade nominal diferente, apresentados sob a forma de conjunto, devem trazer a indicação quantitativa descritiva dos produtos nelas contidos, em caracteres legíveis e precedidos pela palavra "CONTÉM" ou "CONTEÚDO" ou "CONT."”. A palavra "CONTÉM" ou "CONTEÚDO"

ou "CONT." deverá ser escrita nas mesmas dimensões dos algarismos, podendo a indicação quantitativa dos produtos contidos ser escrita em caracteres de menor tamanho, desde que não sejam inferiores a dois milímetros" Por exemplo, uma caixa com dois hambúrgueres: CONTÉM 2 UNIDADES DE 200 g.

PESCADO CONGELADO: Os produtos pré-medidos ou pré-embalados com conteúdo nominal desigual obrigatoriamente devem indicar o conteúdo nominal (peso do produto sem a camada de glaciamento) no ponto de venda ao consumidor final. A indicação do conteúdo nominal pode ser realizada mediante a utilização de etiqueta adesiva. O fabricante deve informar na embalagem do produto o peso da embalagem e o peso do glaciamento, se houver. As indicações devem ser precedidas das expressões "PESO DA EMBALAGEM" e "PESO DO GLACIAMENTO".

6. IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR

NOME OU RAZÃO SOCIAL: A razão social deve corresponder ao contrato social (para empresas com sócios), estatuto social (no caso de cooperativas e associações), requerimento de empresário (para empresários individuais) ou à declaração de aptidão ao PRONAF (para produtores rurais).

ENDEREÇO: Deve contemplar o logradouro rua, avenida, linha, etc.), o número, a localidade (bairro, vila, interior), o município e a unidade da federação. Essas informações devem estar conforme licença de funcionamento ou alvará de localização.

CNPJ OU CPF: Estabelecimentos que possuem contrato social, estatuto social ou requerimento de empresário devem apresentar no rótulo o número do CNPJ, conforme comprovante atualizado. Quando se tratar de produtor rural, devidamente comprovado, em conformidade com o Decreto Estadual 3.100/1998 e Lei Estadual 10.610/1997, deve apresentar na rotulagem o número do CPF.

MEIOS PARA CONTATO OU SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR - SAC: São opcionais. O estabelecimento pode apor no rótulo o endereço de e-mail, número de aplicativos de mensagens (Whatsapp, Telegram, etc.) e endereço/link de redes sociais (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, etc.). No caso de utilização do SAC, a sua implantação deve obedecer ao Decreto 11.034, de 05/04/2022, no qual estabelece a obrigatoriedade de ser gratuito e prever o período de atendimento.

EXPRESSÃO "INDÚSTRIA BRASILEIRA": em cumprimento a legislação vigente, que obriga identificar o país de origem.

EXPRESSÃO "FABRICADO POR", "PARA": Estabelecimentos que realizam a terceirização da produção, deve constar a expressão "Fabricado por", ou expressão equivalente, seguida da identificação do fabricante, e a expressão "Para", ou expressão equivalente, seguida da identificação do estabelecimento contratante. Quando ocorre a terceirização do serviço, o rótulo deve identificar a origem do produto por meio de informações claras ao consumidor, com a identificação completa do estabelecimento.

EXPRESSÃO "FRACIONADO POR", "EMBALADO POR": Estabelecimentos que realizam apenas o processo de fracionamento ou de embalagem de produto, deve constar a expressão "Fracionado por" ou "Embalado por", respectivamente, em substituição à expressão "Fabricado por". A data de validade do produto deve ser menor ou igual ao estabelecido pelo fabricante do produto, exceto em casos particulares, conforme critérios definidos pelo SIF.

MARCA COMERCIAL DO PRODUTO: É obrigatória a informação da marca comercial no painel principal do rótulo do produto. Na composição de marcas, é permitido o emprego de desenhos alusivos a elas. O uso de marca de terceiros requer autorização prévia, através de documento registrado e autenticado em cartório, sendo de responsabilidade das empresas o cumprimento do tempo de vigência do contrato para utilização dos rótulos. Não é obrigatório o registro de marca, mas o estabelecimento deve estar ciente que somente o registro confere o direito

de propriedade sobre a marca. Quando o estabelecimento não registra a marca, deve estar ciente que, a qualquer momento, outra empresa pode registrar a sua marca. Com isto, a empresa (que não registrou) perde o direito de uso.

7. CARIMBO OFICIAL

DEVE CONSTAR ESSE TEXTO:

Indicação da expressão "Registro no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA sob nº-----/-----", nos produtos sujeitos ao registro; ou Indicação da expressão "Produto Isento de Registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento", nos produtos isentos de registro.

Colar aqui os modelos de carimbos!!

8. INSTRUÇÕES SOBRE A CONSERVAÇÃO, PREPARO E USO DO PRODUTO

As instruções de conservação, preparo e uso aplica-se a produtos que exijam condições especiais para sua conservação ou que possam sofrer alterações após a abertura da embalagem. As instruções de temperatura, conservação e preparo devem seguir a legislação vigente. Não havendo definição em normativas essas informações serão determinadas pelo estabelecimento, levando em consideração a categoria do produto, a tecnologia aplicada na fabricação, os estudos de shelf-life (vida útil) do produto, entre outros, tendo como base a literatura científica.

CONSERVAÇÃO DO PRODUTO: Deve-se indicar as temperaturas máxima e mínima para a conservação do alimento, de acordo com a legislação vigente do produto ou com definição do estabelecimento quando não definido em normativas. Para a definição da faixa de temperatura, o estabelecimento deve levar em consideração a legislação nacional e internacional, literatura tecnocientífica, as características físico-químicas e microbiológicas do produto, a faixa de temperatura que preserve as características tecnológicas, sem que haja prejuízo à inocuidade do produto. Exemplos: Mantenha resfriado de 1°C a 5°C; mantenha resfriado entre 2°C e 7°C. As expressões mais comuns estão presentes na Tabela abaixo:

Expressão utilizada	Tipo de produto	Variações
"Mantenha resfriado de _°C a_°C"	Produtos resfriados, ou seja, mantidos de 0°C até a temperatura máxima de refrigeração, dependendo do produto, conforme legislação	Mantenha refrigerado; Conservar resfriado
"Mantenha congelado de _°C a_°C"	Produtos congelados, ou seja, mantidos abaixo de 0°C ou mais frio, conforme o tipo de produto e de acordo com a legislação	Conservar congelado
"Mantenha em local seco e arejado"	Produtos conservados em temperatura ambiente (próximo de 25°C) conforme o tipo de produto e de acordo com a legislação	Mantenha em local limpo, seco e arejado; Conservar em local...; Conservar ao abrigo do sol e do calor em local limpo, seco e arejado; Conservar em temperatura ambiente até 25°C; Conservar em temperatura ambiente entre _°C a_°C

Fonte: Cidasc/DEINP

Nos rótulos de produtos congelados, que não possuem restrição quanto à temperatura mínima de conservação, convenciona-se o emprego da expressão "__ ou mais frio" após a indicação da temperatura máxima de conservação, exemplo: "mantenha congelado a -12°C ou mais frio". Produtos que não necessitam de refrigeração ou congelamento e que devem ser conservados em temperatura ambiente para garantir as suas características de identidade e qualidade, devem utilizar a expressão "MANTER EM LOCAL SECO E AREJADO" ou expressões similares.

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO: As informações sobre as precauções necessárias para manutenção das características do produto após aberto devem ser informadas pelo estabelecimento sempre que o alimento exija condições específicas. Exemplos: "Após aberto, conservar resfriado de X ºC a Y ºC e consumir em até 2 dias"; "Após aberto, mantenha a embalagem fechada, em local seco e arejado e consumir em até 3 dias". Outras opções: "Após fracionado..."; Após fatiado..."; "Após aberto, mantenha…".

CONSERVAÇÃO DOMÉSTICA: Nos produtos congelados deve-se indicar que o prazo de validade varia segundo a temperatura de conservação doméstica. Nesses casos, indicar o prazo de validade para cada temperatura, por meio das expressões "validade a - 18º C (freezer): ...", "validade a - 4º C (congelador): ...", e "validade a 4º C (refrigerador):...", seguida da declaração da data de validade.

INSTRUÇÃO DE PREPARO E USO: A declaração das instruções sobre o preparo e uso do alimento deve garantir o uso correto do produto pelo consumidor, incluindo sua reconstituição, descongelamento ou tratamento a ser aplicado, não pode ser ambígua ou dar margem a falsas interpretações. Exemplo: descongelar em temperatura de 5 °C e consumir em até 3 dias; diluir o conteúdo do pacote em 200ml de água e adicionar ao produto; misturar bem e consumir imediatamente.

9. LOTE

Lote é um conjunto de produtos de um mesmo tipo, processados pelo mesmo fabricante ou fracionador, em um espaço de tempo determinado, sob condições essencialmente iguais. Cabe ao estabelecimento descrever a formação do lote de seus produtos no Manual dos Programas de Autocontrole e no memorial descritivo de fabricação e rotulagem e garantir a rastreabilidade durante todo o processo e expedição.

EXPRESSÕES: “L” ou a palavra Lote. b) Formato: é determinado pelo estabelecimento, podendo ser um código chave, a data de fabricação, a data de embalagem ou o prazo de validade. A informação do lote deve estar visível, legível e indelével. A apresentação do lote no rótulo é um item obrigatório.

EXEMPLOS DE APRESENTAÇÃO: Lote: 25012022; L.: 250123; Lote 12345ab; L.: 003-2.

10. PRAZO DE VALIDADE

O prazo de validade é determinado pelo estabelecimento através do emprego de metodologias reconhecidas pela literatura científica e legislação de referência, podendo incluir estudos de shelf-life (vida útil) e análises laboratoriais. Sempre que solicitado, a empresa deve comprovar ao MVO e MVA qual método utilizou para determinar o prazo de validade de seus produtos. A data de validade pode ser impressa, gravada ou carimbada, conforme a natureza da embalagem/envoltório e o local onde está declarada deve ser clara, exemplo: vide tampa, vide fundo da embalagem, entre outros.

EXPRESSÕES: O prazo de validade deve ser declarado por meio de uma das seguintes expressões: "consumir antes de..."; "válido até..."; "validade..."; "val:..."; "vence..."; "vencimento..."; "vto:..."; "venc:...."; "consumir preferencialmente antes de...".

FORMATO: Deve conter pelo menos o dia e o mês, para produtos que tenham prazo de validade igual ou inferior a três meses, ou o mês e o ano, para produtos que tenham prazo de validade superior a três meses. O dia, mês e ano devem estar em algarismos, podendo o mês ser abreviado por meio das suas três primeiras letras.

11. ALIMENTOS QUE CAUSAM ALERGIA ALIMENTAR

Alérgeno alimentar é qualquer proteína, incluindo proteínas modificadas e frações proteicas, que podem desencadear reações adversas mediadas por mecanismos imunológicos específicos em indivíduos sensíveis após o consumo do alimento. Os principais alimentos capazes de causar alergias alimentares são: trigo, centeio, cevada, aveia e suas estirpes, crustáceos, ovos, peixes, amendoim, soja, leite, amêndoas, avelãs, castanha-de-caju, castanha-do-brasil ou castanha-do-pará, macadâmias, nozes, pecãs, pistaches, pinoli, castanhas e látex natural.

a) Expressões: quando o alimento contém, ou seja, derivado de um alérgeno, as seguintes expressões podem ser utilizadas: "ALÉRGICOS: CONTÉM (NOMES COMUNS DOS ALIMENTOS QUE CAUSAM ALERGIAS ALIMENTARES)"; "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE (NOMES COMUNS DOS ALIMENTOS QUE CAUSAM ALERGIAS ALIMENTARES)"; "ALÉRGICOS: CONTÉM (NOMES COMUNS DOS ALIMENTOS QUE CAUSAM ALERGIAS ALIMENTARES) E DERIVADOS". No caso de crustáceos deve-se incluir o nome comum da espécie, podendo a expressão ser: "ALÉRGICOS: CONTÉM CRUSTÁCEOS (NOMES COMUNS DAS ESPÉCIES)"; "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE CRUSTÁCEOS (NOMES COMUNS DAS ESPÉCIES)”; "ALÉRGICOS: CONTÉM CRUSTÁCEOS E DERIVADOS (NOMES COMUNS DAS ESPÉCIES)". Quando o estabelecimento não consegue garantir a ausência de contaminação cruzada por alérgenos alimentares deve declarar a advertência "ALÉRGICOS: PODE CONTER (NOMES COMUNS DOS ALIMENTOS QUE CAUSAM ALERGIAS ALIMENTARES)" ou "ALÉRGICOS: PODE CONTER CRUSTÁCEOS (NOMES COMUNS DAS ESPÉCIES)", no caso de crustáceos. Quando mais de uma das advertências for aplicável ao alimento, a informação deve ser agrupada em uma única frase, iniciada pela expressão "ALÉRGICOS:" seguida das respectivas indicações de conteúdo.

LOCALIZAÇÃO: As advertências devem estar agrupadas imediatamente após ou abaixo da lista de ingredientes.

FORMATO: Caracteres legíveis em caixa alta, negrito, em cor contrastante com o fundo do rótulo e altura mínima de dois milímetros e nunca inferior à altura de letra utilizada na lista de ingredientes. As embalagens com área de painel principal igual ou inferior a 100 cm2 , a altura mínima dos caracteres é de um milímetro.

GLÚTEN: Todos os alimentos industrializados, de acordo com a Lei 10.674/2003, devem conter em seus rótulos informações a respeito do glúten. Exemplo de ingredientes que contêm glúten: trigo, aveia, cevada, malte e centeio e/ou seus derivados. a) Expressão: a Lei 10.674/2003 determina que, no caso de presença de glúten no alimento, utilizar "CONTÉM GLÚTEN" e, em caso de ausência, "NÃO CONTÉM GLÚTEN". A RDC 40/2002 determina que todo rótulo de alimento que contém glúten deve apresentar obrigatoriamente a expressão de advertência "CONTÉM GLÚTEN". b) Formato: em caracteres com destaque, nítidos e de fácil leitura.

CORANTES ARTIFICIAIS: Os corantes artificiais são aditivos alimentares que somente podem ser utilizados nos produtos de origem quando previsto em legislação, sempre respeitando os limites estabelecidos. O Decreto-Lei 986/1969 estabelece que os corantes artificiais deverão ser declarados no rótulo quando forem adicionados aos alimentos. A declaração dos corantes deve ser realizada na lista de ingredientes por meio da função tecnológica seguida do nome completo do aditivo alimentar ou número do aditivo alimentar no Sistema Internacional de Numeração do Codex Alimentarius. a) Expressão: "Colorido artificialmente". b) Localização e forma: deverá constar no painel principal do rótulo do produto em forma facilmente legível.

AROMATIZANTES: Os aromatizantes são aditivos alimentares composto por substância ou mistura de substâncias com propriedades aromáticas ou sápidas, capazes de conferir ou reforçar o aroma ou sabor dos alimentos. Os aromatizantes mais comuns são os artificiais, os de fumaça, os naturais e os idênticos ao natural. Os estabelecimentos somente podem adicionar aromatizantes nos produtos de origem animal nos quais há permissão de utilização de acordo com o estabelecido na legislação. O Decreto-Lei 986/1969 estabelece que os alimentos adicionados de essências naturais ou artificiais, com o objetivo de reforçar, ou reconstituir o sabor natural do alimento deverão ter o uso declarado no rótulo. A declaração dos aromatizantes deve ser realizada na lista de ingredientes por meio da função tecnológica, podendo ser acrescida da respectiva classificação conforme estabelecido na RDC 725/2022.

EXPRESSÃO: Os produtos com o emprego de aroma artificial devem apresentar a expressão "Contém Aromatizante ..." seguida do código correspondente e da declaração "Aromatizado Artificialmente". Produtos elaborados com essências naturais deverão trazer as indicações "Sabor de ..." e "Contém Aromatizante" seguida do código correspondente e, os com essências artificiais, "Sabor Imitação ou Artificial de ..." seguido da declaração "Aromatizado Artificialmente".

LOCALIZAÇÃO E FORMA: Deverá constar do painel principal do rótulo do produto de forma legível. O Informe Técnico ANVISA nº 26/2007 padroniza as informações que devem constar no rótulo dos alimentos que contêm aroma em sua formulação para conferir, reforçar ou reconstituir o sabor ou ainda conferir sabor não específico. A forma de apresentação das informações de aromas no rótulo deve seguir o disposto na Tabela 7.

Tabela 7- Formas de apresentação das informações de aromas no rótulo

Finalidade do aroma no produto	Classificação do aroma	Designação ou Painel Principal	Painel Principal
Definir ou conferir sabor a um alimento	Natural	Sabor ...	Contém aromatizante
	Artificial	Sabor artificial de ...	Aromatizado artificialmente
	Idêntico ao Natural	Sabor...	Contém aromatizante sintético idêntico ao natural
Reforçar ou reconstituir sabor de um alimento	Natural	Nome do produto	Contém aromatizante
	Artificial	Nome do produto	Aromatizado artificialmente
	Idêntico ao Natural	Nome do produto	Contém aromatizante sintético idêntico ao natural
Conferir sabor não específico	A indicação do uso de aroma deve constar na lista de ingredientes		

Fonte: Adaptado do informe técnico ANVISA nº 26/2007.

ÓLEO OU GORDURA VEGETAL: Os produtos de origem animal que tiverem em sua formulação a adição de óleo vegetal ou de gordura vegetal devem informar esse ingrediente no rótulo do produto.

- **Expressão:** "CONTÉM ÓLEO VEGETAL" ou "CONTÉM GORDURA VEGETAL".
- **Localização:** abaixo do nome do produto.
- **Formato:** em caracteres uniformes de corpo e cor, em caixa alta, em negrito e sem intercalação de dizeres ou desenhos.

12. ROTULAGEM NUTRICIONAL

Entende-se como rotulagem nutricional toda declaração destinada a informar ao consumidor as propriedades nutricionais do alimento, compreendendo a tabela de informação nutricional, a rotulagem nutricional frontal e as alegações nutricionais. A rotulagem nutricional se aplica aos alimentos embalados na ausência dos consumidores, incluindo os ingredientes, os aditivos alimentares e os coadjuvantes de tecnologia, inclusive aqueles destinados exclusivamente ao processamento industrial ou aos serviços de alimentação.

TABELA NUTRICIONAL

A tabela nutricional é uma relação padronizada do conteúdo energético, de nutrientes e de substâncias bioativas presentes no alimento, sendo compulsória nos rótulos da maioria dos alimentos embalados, por exemplo cortes temperados de frangos e de suínos, embutidos, ovos, doce de leite, mel, entre outros. Nos produtos de origem animal, a declaração é voluntária para alimentos em embalagens cuja superfície visível para rotulagem seja menor ou igual a 100 cm2. A declaração também é voluntária para carnes, incluindo os miúdos, e pescados embalados, refrigerados ou congelados, desde que não sejam adicionados ingredientes que agreguem valor nutricional significativo ao produto. No caso dos produtos destinados exclusivamente ao processamento industrial, a tabela nutricional não precisa ser declarada no rótulo, mas deve haver documento que acompanha o produto com as informações ou por outros meios acordados entre as partes. Para fins de fiscalização dos valores declarados na tabela nutricional, aplica-se uma tolerância de 20% a mais para as quantidades de valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, sódio e colesterol do alimento, e não podem ser inferiores a 20% do valor declarado para as quantidades de proteínas, aminoácidos, fibras alimentares, gorduras monoinsaturadas, gorduras poli-insaturadas, vitaminas, minerais e substâncias bioativas do alimento.

OBRIGATÓRIOS: É obrigatório declarar na tabela nutricional valor energético (kcal), carboidratos (g), açúcares totais (g), açúcares adicionados (g), proteínas (g), gorduras totais(g), gorduras saturadas (g), gorduras trans (g), fibras alimentares (g), sódio (mg), qualquer outro nutriente ou substância bioativa que seja objeto de alegações nutricionais, de alegações de propriedades funcionais ou de alegações de propriedades de saúde, qualquer outro nutriente essencial adicionado ao alimento, cuja quantidade, por porção, seja igual ou maior do que cinco por cento do respectivo Valor Diário de Referência de Nutrientes (VDR), e qualquer substância bioativa adicionada ao alimento.

No caso dos alimentos para dietas com restrição de lactose, a tabela de informação nutricional deve conter a declaração das quantidades de lactose e de galactose.

OPCIONAIS: A tabela de informação nutricional pode conter a declaração das quantidades de vitaminas e minerais naturalmente presentes nos alimentos desde que suas quantidades, por porção, sejam iguais ou superiores a cinco por cento dos respectivos VDR, e outros nutrientes naturalmente presentes nos alimentos podem ser declarados.

FORMATO: os valores numéricos, o valor energético e o percentual de valores diários (%VD) devem ser declarados em números inteiros, seguindo as regras de arredondamento.

FORMATAÇÃO DA TABELA NUTRICIONAL: A tabela nutricional deve utilizar caracteres e as linhas de cor 100% preta aplicadas em fundo branco. Observar os nomes dos constituintes ou seus nomes alternativos, e as respectivas ordens de declaração, indentação e unidades de medida conforme definidos no Anexo XI da IN 75/2020. Na formatação, deve-se usar borda de proteção, barras, linhas e símbolos de separação e margens internas de forma a garantir a identidade visual e adequada legibilidade da tabela nutricional.

CARACTERES: Na elaboração da tabela nutricional, deve-se utilizar a fonte tipográficas Arial ou Helvetica no tamanho seis, oito ou 10, dependendo do item a ser declarado. A expressão "INFORMAÇÃO NUTRICIONAL" corpo 10 (formatação padrão) ou oito (formatação reduzida) em negrito, caixa alta e com alinhamento centralizado. A expressão “Porções por embalagem:" e "Porção: X g ou ml (medida caseira)" corpo oito (formatação padrão) ou seis (formatação reduzida), estilo regular e alinhamento à esquerda. O título das colunas "100g", "X g ou ml" e "%VD*" corpo oito (formatação padrão) ou seis (formatação reduzida) em negrito, estilo regular e alinhamento centralizado. Para o nome dos constituintes, o corpo pode ser oito (formatação padrão) ou seis (formatação reduzida), estilo regular e alinhamento centralizado. As notas de rodapé “*Percentual de valores diários fornecidos pela porção” e “**No alimento pronto para o consumo”, o corpo seis, estilo regular e alinhamento à esquerda.

LOCALIZAÇÃO: a tabela nutricional deve estar no mesmo painel da lista de ingredientes. Caso não tenha espaço suficiente, a tabela nutricional e a lista de ingredientes devem estar dispostas em painéis adjacentes, sendo recomendado que ambas tenham a mesma orientação, seja vertical ou horizontal, para facilitar a leitura das informações de composição.

MODELOS DE TABELA NUTRICIONAL: A tabela nutricional deve seguir os modelos descritos na IN 75/2020 (Figura 11, Figura 12, Figura 13, Figura 14 e Figura 15), podendo ser adaptada em algumas situações como no caso dos produtos destinados exclusivamente ao processamento industrial, em que pode ocorrer a exclusão da coluna de 100 g ou ml ou de porção e da coluna do %VD. O modelo agregado pode ser usado para as embalagens múltiplas. Quando um ou mais nutrientes ou valor energético estiverem presentes em quantidades não significativas, a informação nutricional pode ser declarada de forma simplificada.

Figura 11 - Modelo de tabela nutricional vertical

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL			
Porções por embalagem: 000			
Porção: 000 g (medida caseira)			
	100 g	000 g	%VD*
Valor energético (kcal)			
Carboidratos (g)			
Açúcares totais (g)			
Açúcares adicionados (g)			
Proteínas (g)			
Gorduras totais (g)			
Gorduras saturadas (g)			
Gorduras trans (g)			
Fibras alimentares (g)			
Sódio (mg)			
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.			

Fonte: IN 75/2020.

Figura 12 - Modelo de tabela nutricional horizontal

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL		100 ml	000 ml	%VD*
Porções por emb.: 000	Valor energético (kcal)			
Porção: 000 ml (medida caseira)	Carboidratos (g)			
	Açúcares totais (g)			
	Açúcares adicionados (g)			
	Proteínas (g)			
	Gorduras totais (g)			
	Gorduras saturadas (g)			
	Gorduras trans (g)			
	Fibras alimentares (g)			
	Sódio (mg)			
	*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.			

Fonte: IN 75/2020.

Figura 13 - Modelo de tabela nutricional vertical quebrada

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL							
Porções por embalagem: 000 • Porção: 000 g (medida caseira)							
	100 g	000 g	%VD*		100 g	000 g	%VD*
Valor energético (kcal)				Gorduras totais (g)			
Carboidratos (g)				Gorduras saturadas (g)			
Açúcares totais (g)				Gorduras trans (g)			
Açúcares adicionados (g)				Fibras alimentares (g)			
Proteínas (g)				Sódio (mg)			
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.							

Fonte: IN 75/2020.

Figura 14 - Modelo de tabela nutricional horizontal quebrada

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL		100 ml	000 ml	%VD*		100 ml	000 ml	%VD*
Porções por emb.: 000	Valor energético (kcal)				Gorduras totais (g)			
Porção: 000 ml (medida caseira)	Carboidratos (g)				Gorduras saturadas (g)			
	Açúcares totais (g)				Gorduras trans (g)			
	Açúcares adicionados (g)				Fibras alimentares (g)			
	Proteínas (g)				Sódio (mg)			
	*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.							

Fonte: IN 75/2020.

Figura 15 - Modelo de tabela nutricional agregado

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL	Produto 1			Produto 2			Produto 3		
	Porções por emb.: 000			Porções por emb.: 000			Porções por emb.: 000		
	Porção: 000 ml (medida caseira)			Porção: 000 ml (medida caseira)			Porção: 000 ml (medida caseira)		
	100 ml	000 ml	%VD*	100 ml	000 ml	%VD*	100 ml	000 ml	%VD*
Valor energético (kcal)									
Carboidratos (g)									
Açúcares totais (g)									
Açúcares adicionados (g)									
Proteínas (g)									
Gorduras totais (g)									
Gorduras saturadas (g)									
Gorduras trans (g)									
Fibras alimentares (g)									
Sódio (mg)									
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.									

Fonte: IN 75/2020.

ROTULAGEM NUTRICIONAL FRONTAL: A declaração da rotulagem nutricional frontal é obrigatória nos rótulos dos alimentos embalados na ausência do consumidor, cujas quantidades de açúcares adicionados, gorduras saturadas ou sódio sejam iguais ou superiores aos limites estabelecidos na legislação, e opcional para alimentos em embalagens com área de painel principal for inferior a 35 cm2 .

Tabela 10 - Limites de açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio para fins de declaração da rotulagem nutricional frontal

Nutrientes	Alimentos sólidos ou semissólidos	Alimentos líquidos
Açúcares adicionados	Quantidade maior ou igual a 15 g de açúcares adicionados por 100 g do alimento	Quantidade maior ou igual a 7,5 g de açúcares adicionados por 100 ml do alimento.
Gorduras saturadas	Quantidade maior ou igual a 6 g de gorduras saturadas por 100 g do alimento.	Quantidade maior ou igual a 3 g de gorduras saturadas por 100 ml do alimento.
Sódio	Quantidade maior ou igual a 600 mg de sódio por 100 g do alimento.	Quantidade maior ou igual a 300 mg de sódio por 100 ml do alimento.

Fonte: IN 75/2020.

Para alguns alimentos é vedado a declaração nutricional frontal como por exemplo: - Carnes e pescados embalados, refrigerados ou congelados, desde que não sejam adicionados ingredientes que agreguem açúcares ou valor nutricional significativo de gorduras saturadas ou de sódio ao produto.

FORMATAÇÃO E LOCALIZAÇÃO: a rotulagem nutricional frontal deve ser impressa em cor 100% preta num fundo branco e deve estar localizada na metade superior do painel principal, em uma única superfície contínua, ter a mesma orientação do texto das demais informações do rótulo e seguir um dos modelos definidos.

CARACTERES: a fonte que deve ser utilizada é Arial Narrow, o tamanho da fonte depende da área do painel principal e a quantidade de blocos informativos estão definidos no anexo XVIII da IN 75/2020

MODELOS: a rotulagem nutricional frontal deve seguir os modelos descritos na IN 75/2020 (Figura 18, Figura 19, Figura 20, Figura 21, Figura 22, Figura 23 e Figura 24).

Figura 18 - Modelos que devem ser usados em alimentos cujas quantidades de açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio sejam iguais ou superiores aos limites definidos

Fonte: IN 75/2020.

Figura 19 - Modelos que devem ser usados em alimentos cujas quantidades de açúcares adicionados e gorduras saturadas sejam iguais ou superiores aos limites definidos

Fonte: IN 75/2020.

Figura 20 - Modelos que devem ser usados em alimentos cujas quantidades de açúcares adicionados e sódio sejam iguais ou superiores aos limites definidos

Fonte: IN 75/2020.

13. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT NBR ISO 9001:2015. Sistema de Gestão da Qualidade: Requisitos.

ABNT NBR ISO 14001:2015. Sistema de Gestão Ambiental: Requisitos.

CIDASC. Manual básico de rotulagem. Versão 5.0. 2023.

BRASIL. RDC Nº 665, DE 30 DE MARÇO DE 2022. Dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos e Produtos para Diagnóstico de Uso In Vitro.

BRASIL. Instrução Normativa-In nº 75, de 8 de outubro de 2020. Estabelece os requisitos técnicos para declaração da rotulagem nutricional nos alimentos embalados. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 2020.

BRASIL. Instrução Normativa nº 22, de 24 de novembro de 2005. Regulamento técnico para rotulagem de produto de origem animal embalado. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 2005.

BRASIL. Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017. Aprova o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 29 mar. 2017. Disponível em: https://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-9.013-de-29-de-marco-de-2017-7093565. Acesso em: 24 fev. 2025.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 429, de 8 de outubro de 2020. Dispõe sobre a rotulagem nutricional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 9 out. 2020. Seção 1, p. 143. Disponível em: https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-da-diretoria-colegiada-ndeg-429-de-8-de-outubro-de-2020-279516171. Acesso em: 24 fev. 2025.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 727, de 1° de julho de 2022. Dispõe sobre a rotulagem. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 6 jul. 2022. Seção 1, p. 88. Disponível em: https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-da-diretoria-colegiada-ndeg-727-de-1-de-julho-de-2022-448633684. Acesso em: 24 fev. 2025.

- **PROCESSOS ADMINISTRATIVOS**

RESPONSAVEIS PELAS INFRAÇÕES

1. Quais são as pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela infração às disposições do Decreto nº 9.013/2017 e quais são as implicações da responsabilidade por ações de empregados ou prepostos?

Resposta:
De acordo com o Art. 494 do Decreto nº 9.013/2017, serão responsabilizadas pela infração às disposições deste Decreto as seguintes pessoas físicas ou jurídicas:

1. **Fornecedoras de matérias-primas ou produtos de origem animal**, desde a origem até o recebimento nos estabelecimentos registrados ou relacionados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
2. **Proprietárias, locatárias ou arrendatárias** de estabelecimentos registrados ou relacionados no MAPA, onde são recebidos, manipulados, beneficiados, processados, fracionados, industrializados, conservados, acondicionados, rotulados, armazenados, distribuídos ou expedidos produtos de origem animal.
3. **Pessoas responsáveis pela expedição ou transporte** de matérias-primas ou produtos de origem animal.
4. **Importadoras e exportadoras** de matérias-primas ou produtos de origem animal.

Adicionalmente, o parágrafo único do artigo determina que a responsabilidade pela infração se estende **a quaisquer empregados ou prepostos** que atuem em nome dessas pessoas físicas ou jurídicas. Ou seja, a infração cometida por qualquer colaborador que exerça atividades industriais ou comerciais relacionadas a produtos de origem animal ou matérias-primas também resulta em responsabilização da pessoa jurídica ou física que representa o estabelecimento, refletindo a ampla responsabilidade legal que envolve as atividades no setor.

SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES

2. O que a Lei nº 14.515/22 muda em relação à suspensão de atividades prevista na Lei nº 7.889/89?

Resposta:

A Lei nº 14.515/22 revogou expressamente a penalidade de suspensão de atividades prevista no artigo 2º, inciso IV, da Lei nº 7.889/89. A partir da entrada em vigor da nova lei, não é mais possível aplicar essa penalidade.

3. O que substitui a suspensão de atividades após a vigência da Lei nº 14.515/22?

Resposta:

A suspensão de atividades deixou de ser uma penalidade e passou a ser uma **medida cautelar temporária**, apenas para casos onde seja necessário interromper atividades de forma preventiva, enquanto uma não conformidade é

resolvida. Isso é definido pela Lei do Autocontrole (art. 26, caput), e a suspensão deve ser cancelada assim que o problema for resolvido.

4. Como o princípio da Lei mais benéfica previsto na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso XL, se aplica ao contexto da Lei nº 14.515/22?

Resposta:

- **Revogação da penalidade de suspensão de atividades**: A Lei nº 14.515/22 revogou a penalidade de suspensão de atividades prevista na Lei nº 7.889/89. A partir da entrada em vigor da nova lei, não é mais possível aplicar a penalidade de suspensão de atividades, mesmo para infrações cometidas antes dessa mudança legislativa.
- **Retroatividade da Lei nº 14.515/22**: A nova lei pode ser aplicada retroativamente para beneficiar os réus que cometeram infrações antes de sua vigência, pois a revogação da penalidade de suspensão de atividades representa uma alteração que favorece o infrator. Ou seja, se um processo administrativo estava em andamento ou foi instaurado antes da vigência da nova lei, **mas ainda não houve uma decisão judicial definitiva** (coisa julgada), a penalidade de suspensão de atividades não será mais aplicada, substituída por medidas mais brandas, como medidas cautelares temporárias ou outras penalidades, como multas ou advertências.

5. Como a aplicação do princípio da Lei mais benéfica pode beneficiar as indústrias nesse contexto?

Resposta:

O princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica é um dispositivo jurídico que permite a aplicação de uma lei mais favorável ao réu, mesmo que o fato tenha ocorrido antes da mudança da legislação, desde que não haja uma decisão judicial definitiva sobre o caso. Esse princípio assegura que o infrator não seja punido com uma penalidade mais severa do que a que seria imposta sob a nova lei. No contexto da **Lei nº 14.515/22**, que revogou a suspensão de atividades como penalidade, a norma torna inaplicável essa sanção para infrações cometidas antes da sua vigência, quando a legislação anterior ainda a previa. Essa mudança é vantajosa para as indústrias, especialmente aquelas com processos administrativos em andamento, pois a revogação da penalidade de suspensão de atividades representa uma redução de possíveis sanções. Assim, a retroatividade da norma favorece os infratores, proporcionando uma aplicação mais branda da lei às infrações passada.

6. O que deve ser feito com processos administrativos que previam a suspensão de atividades antes da entrada em vigor da Lei nº 14.515/22?

Resposta:

Nos processos administrativos em andamento ou futuros, a penalidade de suspensão de atividades não deve mais ser aplicada. Se a infração ocorreu antes da nova lei, deve-se adotar a medida cautelar de suspensão temporária, caso necessário, mas não a penalidade de suspensão de atividades.

7. O que ocorre com os processos administrativos que já estavam finalizados antes da nova lei?

Resposta:

As penalidades já cumpridas ou resolvidas por meio de medidas alternativas não são revisadas, pois são consideradas finalizadas e não sujeitas a alterações. O foco da revogação da penalidade de suspensão de

atividades é nos processos administrativos que estão em andamento ou que venham a ser instaurados após a vigência da Lei nº 14.515/22

PRESCRIÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

8. Qual é o prazo geral de prescrição para a ação punitiva da Administração Pública no processo administrativo de apuração de infração?

Resposta:
O prazo geral de prescrição é de 5 (cinco) anos, conforme disposto no art. 1º, §1º da Lei nº 9.873/1999. Esse prazo é contado a partir da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que cessou a infração.

9. Quais atos podem interromper o prazo de prescrição da ação punitiva no processo administrativo?

Resposta:
Os atos que podem interromper o prazo de prescrição incluem: notificação ou citação do indiciado, ato inequívoco que importe apuração do fato, decisão condenatória recorrível, e qualquer ato que manifeste tentativa de solução conciliatória, como a celebração de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC).

10. O que caracteriza a prescrição intercorrente e quando ela ocorre no processo administrativo de apuração de infração?

Resposta:
A prescrição intercorrente ocorre quando o processo administrativo fica paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho. A contagem dessa prescrição começa a partir da data de atos que deveriam ser seguidos por julgamento ou despacho, e, caso a prescrição seja reconhecida, a apuração das responsabilidades será iniciada.

APLICAÇÃO DE PENALIDADES

11. Quais penalidades podem ser aplicadas ao agente que incidir em infração na defesa agropecuária?

Resposta:

O agente pode ser sujeito a uma ou mais das seguintes penalidades:

I: Advertência.

II: Multa.

III: Condenação do produto.

IV: Suspensão de registro, cadastro ou credenciamento.

V: Cassação de registro, cadastro ou credenciamento.

VI: Cassação da habilitação do profissional para prestar serviços relacionados à defesa agropecuária.

12. Qual é o papel da Secretaria de Defesa Agropecuária nas sanções aplicadas?

Resposta:

Após o trânsito em julgado, a Secretaria de Defesa Agropecuária torna públicas as sanções impostas aos infratores da legislação relativa à defesa agropecuária, conforme estabelecido no § 1º do Art. 27.

13. O que pode ser feito com o produto penalizado por "condenação"?

Resposta:

O produto pode ser destruído às custas do infrator ou doado a órgãos públicos ou entidades filantrópicas, desde que não ofereça riscos à saúde pública (Art. 27, § 2º).

14. Quais os valores de multa previstos pela Lei 14.515/2022 e como eles variam?

Resposta:

O valor da multa pode variar de R$ 100,00 a R$ 150.000,00, dependendo da classificação do agente infrator e da natureza da infração, conforme o Art. 28. A tabela de valores está no anexo da Lei.

15. O que acontece em caso de reincidência?

Resposta:

Em caso de reincidência específica, a pena máxima da infração será aumentada em 10% para cada nova incidência da mesma infração, dentro de um prazo de 5 anos desde o cumprimento ou extinção da penalidade anterior (Art. 28, §§ 1º e 2º).

16. Existe algum benefício para o pagamento voluntário da multa?

Resposta:

Sim, se o pagamento da multa for realizado voluntariamente no prazo de 20 dias, sem recurso, o infrator terá uma redução de 20% no valor da multa (Art. 28, § 3º).

17. Quais são as penalidades para a introdução irregular de insumos agropecuários?

Resposta:

A introdução irregular de insumos agropecuários é considerada uma infração de natureza gravíssima, sujeita a uma multa de até R$ 50.000,00 (Art. 29, Parágrafo único).

18. Como as multas podem ser ajustadas ao longo do tempo?

Resposta:

Os valores das multas previstas nos Art. 28 e Art. 29 serão atualizados anualmente, com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) (Art. 30).

19. Como as infrações são classificadas?

Resposta:

As infrações são graduadas de acordo com o risco que representam para a defesa agropecuária e são classificadas em:

I: Leve.

II: Moderada.

III: Grave.

IV: Gravíssima

20. O que deve ser considerado ao aplicar as penalidades?

Resposta:

A aplicação das penalidades levará em conta as circunstâncias agravantes e atenuantes descritas no regulamento, para garantir que a penalidade seja proporcional à infração (Art. 32).

21. Quando uma infração pode ser enquadrada em mais de um dispositivo?

Resposta:

Quando uma infração se encaixar em mais de um dispositivo legal, prevalecerá o enquadramento mais específico sobre o mais genérico, garantindo a aplicação da penalidade mais apropriada para o caso (Art. 32, Parágrafo único).

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

22. Como as infrações relacionadas à defesa agropecuária são apuradas?

Resposta:

As infrações são apuradas por meio de um processo administrativo de fiscalização agropecuária, iniciado a partir da lavratura do auto de infração (Art. 33).

23. Qual a função do auto de infração no processo administrativo?

Resposta:

O auto de infração é o documento oficial utilizado para constatar uma infração relacionada à legislação de defesa agropecuária, sendo essencial para o início da apuração (Art. 34).

24. Qual é o prazo para interposição de defesa após o recebimento do auto de infração?

Resposta:

O infrator tem 20 dias, contados a partir do recebimento do auto de infração, para interpor sua defesa por escrito à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento na unidade da Federação onde a infração foi constatada (Art. 35).

25. O que acontece após a decisão de primeira instância no processo administrativo?

Resposta:

Se o infrator não concordar com a decisão de primeira instância, poderá interpor recurso administrativo no prazo de 20 dias após o recebimento da notificação. O recurso será inicialmente dirigido à autoridade que proferiu a decisão. Se a decisão não for reconsiderada, o recurso será encaminhado à Secretaria de Defesa Agropecuária para julgamento em segunda instância (Art. 36).

26. E se o infrator não concordar com a decisão em segunda instância?

Resposta:

O infrator pode interpor recurso à Comissão Especial de Recursos de Defesa Agropecuária em terceira instância. O prazo para isso é de 20 dias após o recebimento da decisão da segunda instância (Art. 37).

27. Como é composta a Comissão Especial de Recursos de Defesa Agropecuária?

Resposta:

A Comissão Especial de Recursos é composta por 5 membros titulares e 5 suplentes, sendo eles:

2 membros do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

1 membro do Ministério da Justiça e Segurança Pública;

1 membro da Confederação Nacional da Indústria;

1 membro da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil.

28. A Comissão Especial de Recursos pode influenciar futuras decisões sobre temas recorrentes?

Resposta:

Sim, a Comissão pode emitir enunciados sobre temas reiterados. Quando ratificados pelo Secretário de Defesa Agropecuária, esses enunciados terão caráter vinculante, obrigando as demais instâncias a segui-los (Art. 37, § 2º).

29. É possível converter a penalidade de suspensão ou cassação de registro em multa?

Resposta:

Sim, o infrator pode solicitar a conversão da penalidade de suspensão ou cassação de registro, cadastro ou credenciamento em multa, desde que apresente um termo de ajustamento de conduta que atenda às exigências

legais (Portaria 1.118 de 2024). Esta conversão será decidida pela Comissão Especial de Recursos de Defesa Agropecuária.

30. O recurso administrativo suspende a aplicação das penalidades?

Resposta:

Sim, a interposição tempestiva de recurso tem efeito suspensivo, ou seja, a penalidade não será executada enquanto o recurso estiver em andamento.

31. Como é feita a notificação do autuado?

Resposta:

A notificação do autuado pode ser feita por meio eletrônico, desde que a certificação da ciência do ato seja inequívoca, garantindo que o infrator tenha recebido a notificação de forma clara.

31. Qual é o tipo de assinatura utilizada no processo administrativo de fiscalização agropecuária?

Resposta:

A assinatura eletrônica simples, conforme a Lei nº 14.063 de 2020, será utilizada nos atos praticados por servidores públicos no âmbito do processo administrativo de fiscalização agropecuária.

MEDIDAS CAUTELARES

33. Quais medidas cautelares o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento pode aplicar, conforme o Art. 26?

Resposta: O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento pode aplicar as seguintes medidas cautelares, isolada ou cumulativamente:

I: Apreensão de produtos;

II: Suspensão temporária de atividade, etapa ou processo de fabricação de produto;

III: Destruição ou devolução à origem de animais e vegetais, seus produtos, resíduos e insumos agropecuários, quando constatada a importação irregular ou a introdução irregular no País.

34. Em que situações as medidas cautelares podem ser aplicadas, segundo o Art. 26?

Resposta: As medidas cautelares podem ser aplicadas quando houver evidência de que uma atividade ou um produto agropecuário represente risco à defesa agropecuária ou à saúde pública, ou quando houver embaraço à ação fiscalizadora.

35. Quem é responsável pela aplicação da medida cautelar no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento?

Resposta: O auditor fiscal federal agropecuário é o responsável pela aplicação da medida cautelar.

36. Qual é o procedimento após a aplicação de uma medida cautelar, conforme o Art. 26?

Resposta: O auditor fiscal federal agropecuário deve comunicar imediatamente à sua chefia imediata a aplicação da medida cautelar.

37. É possível aplicar uma medida cautelar mesmo quando a não conformidade puder ser corrigida durante a fiscalização?

Resposta: Não. Conforme o §2º, não será aplicada medida cautelar quando a não conformidade puder ser sanada durante a ação de fiscalização.

38. Quando a medida cautelar deve ser cancelada?

Resposta: A medida cautelar deve ser cancelada imediatamente quando for comprovada a resolução da não conformidade que deu causa à sua aplicação, conforme o §3º.

39. Em quais casos a destruição ou devolução à origem de produtos agropecuários pode ser aplicada como medida cautelar?

Resposta: A destruição ou devolução à origem pode ser aplicada quando for constatada a importação irregular ou a introdução irregular no País de animais, vegetais, seus produtos, resíduos e insumos agropecuários.

40. As medidas cautelares podem ser aplicadas de forma isolada ou devem ser sempre cumulativas?

Resposta: As medidas cautelares podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, dependendo da situação e da avaliação do risco à defesa agropecuária ou à saúde pública, ou do embaraço à ação fiscalizadora.

INFRAÇÕES

41. Quais são as implicações de construir ou reformar um estabelecimento sem a prévia aprovação do projeto?

A construção, ampliação, remodelação ou reforma de um estabelecimento sem a devida aprovação do projeto pode gerar sérias consequências. A ausência dessa autorização resulta em infração ao regulamento de inspeção de produtos de origem animal. Caso haja aumento de capacidade de produção ou alteração do fluxo de matérias-primas ou produtos, ou mesmo no número de funcionários, a empresa estará infringindo a norma, o que pode levar à aplicação de penalidades administrativas e à interrupção das atividades até que a situação seja regularizada.

42. Qual é a importância de notificar o comprador ou arrendatário sobre a responsabilidade de um produto em relação às exigências legais?

A notificação do comprador, locatário ou arrendatário sobre a responsabilidade legal é essencial para assegurar que todas as partes envolvidas cumpram com as normas e regulamentações do setor. Deixar de realizar essa comunicação pode resultar em infração, afetando a integridade da cadeia produtiva e o cumprimento das exigências legais que garantem a segurança alimentar e o controle sanitário dos produtos de origem animal.

43. O que caracteriza o uso inadequado de rótulos nos produtos de origem animal?

O uso inadequado de rótulos caracteriza-se pela ausência de informações claras e precisas que atendam à legislação vigente. Rótulos que não indicam a composição, validade, origem e outras informações necessárias para o consumidor, ou que utilizem informações falsas, podem comprometer a segurança do produto e colocar em risco a saúde pública, além de configurar uma infração passível de sanções legais.

44. Quais são as consequências de expedir produtos ou matérias-primas em condições inadequadas?

Expedir produtos ou matérias-primas em condições inadequadas, como em embalagens danificadas ou com risco de contaminação, pode comprometer a saúde pública. Esse tipo de infração implica em risco à qualidade do produto final, resultando em possíveis contaminações e prejudicando a confiança do consumidor. As sanções podem variar desde a apreensão até a suspensão das atividades até que as condições sanitárias sejam regularizadas.

45. O que ocorre quando a capacidade de produção de um estabelecimento ultrapassa o limite permitido?

Quando um estabelecimento ultrapassa a capacidade máxima de abate, industrialização, beneficiamento ou armazenagem sem atender às normas estabelecidas, ele comete uma infração grave. Isso pode resultar em riscos sanitários e de segurança alimentar, além de prejudicar a qualidade do produto. A penalização pode envolver desde multas até a interdição das instalações.

46. Qual a importância do registro de processos de fabricação no Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal?

O registro dos processos de fabricação no Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal é essencial para garantir que os produtos sejam produzidos de acordo com normas sanitárias específicas e com a devida rastreabilidade. A falta de registro pode levar à comercialização de produtos fora das normas, representando um risco para a saúde pública e resultando em penalidades administrativas.

47. Quais são as implicações do uso de produtos de origem animal sem inspeção sanitária oficial?

Utilizar produtos de origem animal sem a devida inspeção sanitária oficial representa uma infração grave, pois esses produtos podem ser contaminados ou impróprios para consumo. A comercialização de tais produtos coloca em risco a saúde do consumidor e viola as normas estabelecidas para a segurança alimentar, podendo resultar em penalidades severas, como a interdição do estabelecimento.

48. O que caracteriza a adulteração de produtos de origem animal?

A adulteração de produtos de origem animal é caracterizada pela alteração de sua composição, com o intuito de enganar o consumidor ou esconder defeitos de qualidade. Isso pode envolver a adição de substâncias estranhas,

a substituição de ingredientes por outros inertes, ou a manipulação ilegal de ingredientes. Esse tipo de fraude compromete a integridade do produto e é passível de penalidades, incluindo a suspensão da atividade do estabelecimento.

49. Como a falsificação de documentos e registros afeta a produção de alimentos?

A falsificação de documentos e registros, como os que garantem a origem e a qualidade do produto, compromete todo o sistema de controle sanitário e de rastreabilidade. Isso prejudica a confiança no produto e pode resultar na comercialização de produtos não inspecionados ou de qualidade inferior, colocando em risco a saúde pública e sujeitando os responsáveis a sanções rigorosas.

50. Quais são os critérios para determinar quando um produto é impróprio para consumo humano?

Um produto é considerado impróprio para consumo humano quando apresenta características alteradas, adulteradas ou deterioradas, como contaminação por substâncias tóxicas, excesso de microrganismos patogênicos ou presença de parasitas. Além disso, produtos com prazo de validade expirado, com embalagens defeituosas ou sem procedência conhecida também são considerados impróprios. A detecção desses problemas leva à inutilização do produto e à responsabilização do estabelecimento.

- **PGA SIG SIF**

1. Os registros concedidos anteriores à PGA-SIGSIF ainda são válidos ou devem ser inseridos no novo sistema?

   Os registros já aprovados no SIGSIF e formulários, em papel ou no SEI, (no caso de ER e Estabelecimentos Estrangeiros) continuam válidos pelo prazo de 10(dez) anos a contar da data de sua concessão conforme art. 20 da I.N. n° 01/2017, não sendo necessário reinseri-los para novo registro na PGA-SIGSIF.

2. **Haverá migração automática dos registros de produtos do SIGSIF para a PGA-SIGSIF?** Não. Os registros no SIGSIF não serão migrados automaticamente para à PGA-SIGSIF, pois são sistemas que operam de forma diferente um do outro. Mas o SIGSIF vai manter os rótulos como arquivo e continuam válidos pelo prazo de 10(dez) anos a contar da data de sua concessão conforme art. 20 da I.N. n° 01/2017.

3. Como faço para solicitar a alteração ou renovação de registros concedidos no SIGSIF ou em formulários (papel ou no SEI)?

   Caso haja necessidade de alteração ou renovação destes registros concedidos anteriores à PGA-SIGSIF, a solicitação deve ser feita na PGA-SIGSIF como Novo Registro conforme Artigo 20,

parágrafo único, da I.N. n° 01/2017, podendo ser usado o mesmo número do registro antigo. Ressaltando que cada número corresponde a um único registro, assim o registro anterior será invalidado quando da efetivação do registro na PGA-SIGSIF.

4. A partir de que data devo solicitar registro de produtos pela PGA-SIGSIF?

As inserções de solicitações de alteração, registro e cancelamento no SIGSIF foram suspensas em função da publicação e início da vigência da I.N. n° 1/2017 em 18/01/2017, assim, todas as solicitações, devem ser feitas no novo sistema informatizado, que é a PGA-SIGSIF, disponível em:

http://sistemasweb.agricultura.gov.br/pages/PGA-SIGSIF.html

5. O que acontecerá com as solicitações ainda pendentes de análise no SIGSIF?

As solicitações de registros de produtos regulamentados serão reprovadas pelo SIF ou pelo SIPOA/SISA/SIFISA e o estabelecimento deve proceder nova inserção na PGA-SIGSIF conforme já comunicado no Ofício-Circular nº 1/2017/DIPOA-SDA/SDA/MAPA.

As solicitações de registros de produtos padronizados, para aqueles que requerem aprovação prévia pelo DIPOA, e que tenham sido inseridas no SIGSIF anteriormente à essa data, serão analisadas normalmente conforme já comunicado no Ofício-Circular nº 1/2017/DIPOA-SDA/SDA/MAPA.

E no caso das solicitações de registros de produtos de origem animal de estabelecimentos estrangeiros (EE) já protocoladas em formulários de papel inseridas no SEI, estas serão analisadas normalmente conforme já comunicado no Ofício-Circular nº 1/2017/DIPOA-SDA/SDA/MAPA.

6. Como faço para obter login e senha de acesso à PGA-SIGSIF?

Para usuários externos (não funcionários do MAPA), o login e a senha são obtidos mediante cadastro no sistema "Solicita", o qual está disponível no endereço eletrônico: **http://sistemasweb.agricultura.gov.br/pages/PGA-SIGSIF.html**, clicando na opção "**Para Usuário não cadastrado. Clique aqui**"

Após preencher e gravar todas as informações presentes no formulário do "Solicita" e clicar em "Confirmar", o usuário irá receber no e-mail informado no cadastro o seu login e senha. O cadastro no "Solicita" deve ser realizado uma única vez. Ressaltar que o login e senha são pessoais e intransferíveis.

7. Obtive login e senha de acesso à PGA-SIGSIF, como tenho acesso ao estabelecimento que desejo realizar registro de produto? Para que serve a "solicitação de acesso externo" e o "formulário complementar"?

O usuário deve acessar no menu Administrativo→ Gestão de Acesso→ Solicitação de acesso Externo e clicar em "Formulário Complementar" para solicitar um perfil de acesso, vinculado ao estabelecimento (SIF, ER ou EE), que deseja ser representante no sistema. A solicitação de acesso externo é realizada mediante o preenchimento do "Formulário Complementar" no qual o usuário seleciona o estabelecimento, o perfil de acesso e anexa a documentação necessária conforme artigo 4º (usuário de estabelecimento nacional) ou 5º (usuário de estabelecimento estrangeiro) da I.N. n°1/2017.

8. Quais documentações devem ser apresentadas na "Solicitação de acesso externo"? Quem libera esse acesso?

Após receber o login e senha no e-mail, o usuário tem acesso a PGA-SIGSIF, mas para ter acesso ao estabelecimento desejado é necessário preencher "formulário complementar", sendo necessário anexar documentação conforme previsto no § 1º do artigo 4º da I.N. n°1/2007. A documentação a ser apresentada é a prevista nos artigos 4°(para estabelecimento nacional) ou 5º (para estabelecimento estrangeiro):

- Nacional:
  - Cópia do instrumento social do estabelecimento (contrato social ou outros instrumentos legais que demonstre a pessoal responsável pela a empresa, como Ata de constituição de Cooperativa ou Associação);
  - Cópia do documento de identificação pessoal do representante legal (RG, CNH, etc, lembrando que deve ser o mesmo documento informado no cadastro do sistema);
  - No caso de usuários que não sejam representantes legal da empresa, deve ser anexada procuração ou indicação (com assinatura registrada em cartório) na qual o representante legal delegue a gestão de acesso ao Sistema PGA/SIGSIF ao referido usuário (que deve apresentar cópia de ssua identificação civil).

- Estrangeiro (caso seja necessário devem estar acompanhadas de tradução em vernáculo):
    - Cópia do documento emitido por autoridade do país de origem informando o representante do estabelecimento, para os fins de que tratam esta Instrução Normativa; e
    - Cópia do documento de identificação pessoal do representante do estabelecimento.
    - No caso de usuários que não sejam representantes legal do estabelecimento, deve ser anexada indicação da empresa, com reconhecimento por autoridade do país de origem, na qual o representante delegue a gestão de acesso ao Sistema PGA/SIGSIF ao referido usuário (que deve apresentar cópia de sua identificação pessoal).

O primeiro acesso é aprovação pelo MAPA, que libera o perfil de acesso como "Gestor de controle de acesso externo" para a empresa, as demais solicitações daquela empresa deverão ser analisadas por esse usuário já autorizado, conforme prevê o § 2º do Artigo 4º da referida I.N.

OBS1: O representante da empresa que será o "gestor de acesso externo" deve ser o primeiro a solicitar, visto que após a sua aprovação de liberação de acesso, este pode aprovar a liberação de acesso dos demais da mesma empresa. Se vários usuários pedem para o mesmo estabelecimento sem que já exista um gestor aprovado para aquela empresa, todas as solicitações serão analisadas pelo MAPA, visto que no momento da solicitação ainda não existia um usuário autorizado como Gestor da empresa.

OBS 2: servidores do MAPA devem solicitar acesso ao administrador do sistema.

9. Já tenho login na PGA-SIGSIF, pois já me cadastrei no "SOLICITA", mas esqueci minha senha, o que devo fazer?

O resgate de senha é realizado na página de acesso a PGA-SIGSIF: **http://sistemasweb.agricultura.gov.br/pages/PGA-SIGSIF.html**, acessando a opção "**Para Usuários já cadastrados, clique aqui**" e clicando em "**Esqueci a senha**", na qual o usuário informa o e-mail informado anteriormente no cadastro e o seu CPF.

10. Posso solicitar acesso a mais de uma empresa?

Sim, mas para isso é necessário realizar a solicitação de acesso externo, por meio do preenchimento de formulário complementar, para cada SIF/ER/EE que o usuário deseje ter acesso.

11. Qual perfil devo selecionar na solicitação de acesso na PGA-SIGSIF? É necessária uma solicitação para cada perfil?

No momento da solicitação de acesso externo, por meio do preenchimento "formulário complementar" há disponível três tipos de perfis de acesso:

- ✓ ***Gestor de controle de acesso externo:*** *solicitante da empresa que irá liberar o acesso aos outros usuários de sua empresa.*
- ✓ ***Solicitante de Reg. Produto:*** *pode consultar, solicitar, alterar, cancelar e renovar de registro de produto. Bem como, consegue realizar a função dos perfis de* ***Consulta de Produto-Nac/Estrang.***
- ✓ ***Consulta de Produto-Nac/Estrang:*** *realiza somente consulta dos registros de produtos e das solicitações enviadas.*

Numa única solicitação podem ser selecionados mais de um tipo de perfil, não sendo necessário cadastro de uma solicitação para cada perfil desejado.

12. Como faço para alterar o tipo de perfil de acesso, estabelecimento ou documentos anexados no "formulário de acesso externo" já enviado ou aprovado?

Caso a solicitação ainda não tenha sido aprovada, o solicitante pode consultar em "administrativo→ gestão de acesso →solicitação de acesso externo" acionando o botão "Consultar". Após, aparecer o resultado, deve ser selecionada a solicitação enviada e acionar a opção "alterar", a qual permite editar o "perfil de acesso", bem como, os dados do estabelecimento e os demais documentos anexados.

Caso já tenha sido aprovada, a solicitação pode ser consultar em "administrativo→ gestão de acesso →Controle de acesso externo", acionando o botão consultar, selecionando a solicitação e clicando em "Alterar". Neste caso, se o usuário não for "gestor de acesso externo", a solicitação é direcionada novamente para análise.

13. Posso solicitar acesso a mais de uma empresa?

Sim, mas para isso é necessário realizar a solicitação de acesso externo, por meio do preenchimento de formulário complementar, para cada SIF/ER/EE que o usuário deseje ter acesso.

14. Fiz uma solicitação de acesso externo na PGA-SIGSIF para vínculo com um estabelecimento, mas foi reprovado, o que devo fazer?

O usuário deve acessar a PGA-SIGSIF como usuário cadastrado http://sistemasweb.agricultura.gov.br/pages/PGA-SIGSIF.html **, clicando em "**Para Usuários já cadastrados, clique aqui**"**, usando o login e senha que já estava em uso, preencher novamente o "formulário complementar" em Administrativo→Gestão de Acesso→Solicitação de acesso externo.

É importante conferir se todos os dados estão preenchidos corretamente, se correspondem com a documentação anexada e se a documentação a ser anexada atende ao artigo 4° ou 5° da IN n° 1/2017.

Registro de Produto – Tipos de Solicitação de Registro

15. Quais os tipos de solicitação devem ser realizados na PGA-SIGSIF para produtos de origem animal?

Devem ser solicitadas pela PGA-SIGSIF o registro de produtos de origem animal nacional e internacionais, fabricados em indústrias com registro no SIF, ER ou Estabelecimentos Estrangeiros previamente habilitados para exportação para o Brasil pelo DIPOA/MAPA. Os tipos de solicitações disponibilizadas serão:

a. **NOVO REGISTRO:** é toda solicitação ainda não presente na PGA-SIGSIF.

b. **ALTERAÇÃO REGISTRO DE PRODUTO/RÓTULO:** é usada para alteração de um registro já concedido na PGA-SIGSIF

c. **INCLUSÃO DE REGISTRO DE PRODUTO:** é possível registar novo produto usando um processo já aprovado anteriormente, no qual pode ser adicionado novo número de registro para um novo rótulo. É uma solicitação de novo registro, na qual o sistema permite aproveitar identificação do produto, processo de fabricação e composição já aprovados, mediante inserção de novo rótulo com novo número de registro. Também se aplica o artigo 8º da I.N. n° 1/2017 para os produtos não regulamentados, sendo necessária a aprovação prévia do DIPOA.

d. **RENOVAÇÃO DE REGISTRO DE PRODUTO:** é usada caso deseje-se renovar o registro por mais 10anos sem realizar qualquer alteração.

e. **CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PRODUTO: é** usada pelo usuário da empresa para realizar o cancelamento de registro já concedido na PGA-SIGSIF. Neste caso é automático (artigo 18 da IN n° 01/2017), não necessitando aprovação pelo DIPOA. O cancelamento do registro não prejudica a aplicação das ações fiscais e penalidades cabíveis decorrentes da infração à legislação. (Artigo 23 - IN n° 01/2017). Bem como, inutiliza o número de registro que não pode ser reutilizado conforme §1º artigo 14 da IN n° 1/2017

16. O que significa "Solicitação n° ..." e P.R.P nas solicitações de registro de produto na PGA- SIGSIF, um deste é o número de registro do produto/rótulo?

A "solicitação n°... " é um número sequencial de contagem das solicitações realizadas por cada estabelecimento. O P.R.P significa "processo de registro de produto" sendo o número protocolar de referência ao processo do produto, que é gerado pelo sistema. O número de registro do produto, que será inserido, junto a expressão de registro, é criado pela empresa, mas gerenciado pelo sistema conforme artigo 14º da I.N. n° 1/2017.

17. Como faço o direcionamento das solicitações para registro automático ou para análise na PGA-SIGSIF? Quando for para análise, para onde são direcionadas, SIPOA/SISA/SIFISA ou DIPOA?

Para os produtos que possuem regulamentação, a solicitação de registro e alteração de registro de produto, quando gravada e enviada, é registrada automaticamente pelo Sistema, não necessitando de análise prévia pelo MAPA conforme artigo 9º da I.N. n° 1/2017.

Toda solicitação de registro e alteração de produto sem regulamentação são direcionadas automaticamente pelo sistema para análise por grupo gerenciada pelo DIPOA, em fila nacional separada por área. Neste caso, os registros e suas alterações só estarão válidas após aprovação pelo DIPOA conforme artigo 8º da I.N. n° 1/2017.

18. A partir de que data começa a contar o prazo de validade do rótulo registrado na PGA- SIGSIF?

É sempre a data da última solicitação aprovada de registro, alteração de registro ou renovação. Cada alteração de registro modifica a data de aprovação e consequentemente, a data de vigência do registro.

19. Enviei uma solicitação de registro e em consulta na PGA-SIGSIF, os campos "início de análise" e "término de análise" consta em branco, mas no campo "processo Aprovação" consta preenchido como "automaticamente" e "situação do produto" como Registrado, o produto já foi registrado ou ainda será realizada análise?

Neste caso o processo de aprovação é automático, assim não há realização de análise para registro e os campos "início de análise" / "término de análise" permanecerão sem preenchimento, mas o produto já está registrado. Os campos início de análise" e "término de análise" serão preenchidos para os produtos que são registrados mediante análise do DIPOA.

20. Quais informações estão disponíveis para edição, quando da solicitação de uma alteração de registro de produto?

Todos os campos, menos o de identificação do produto e o número de registro do produto. Ressaltando que a denominação de venda, a ser inserida no rótulo, não pode ser modificada conforme artigo 15 da IN n° 01/2017, mas este campo fica aberto para edição, caso haja necessidade de correção pontuais, mas sem alteração significativa na denominação de venda.

21. A solicitação de renovação dos produtos não regulamentados também é direcionada para análise?

Este tipo de solicitação não requer aprovação do DIPOA, nem mesmo para os produtos sem regulamentação, visto que a Renovação não aceita nenhum tipo de modificação dos dados já aprovados. Assim, como não haverá informações novas a serem analisadas, não será necessária a aprovação.

22. Como ficarei sabendo que preciso renovar um registro de rótulo aprovado na PGA-SIGSIF?

O usuário pode fazer consulta e visualizar a data de aprovação para saber quais registros estão próximos ao vencimento e estará aberto pelo sistema a opção de renovação 30dias antes do

vencimento. A renovação só é efetivada se for solicitado pelo estabelecimento no sistema conforme artigo 11 da I.N. n° 1/2017.

Salientamos que os registros aprovados no SIGSIF ou Formulário-papel/SEI não terão o aviso prévio de renovação 30 dias antes do vencimento, e caberá à empresa o devido monitoramento. Para renovação destes registros, a empresa deve lançá-los na PGA-SIGSIF como novo registro.

23. Caso a empresa não solicite a renovação, o que acontece com o registro com data de validade expirada?

Em caso de não ser realizada a renovação na PGA-SIGSIF, o cancelamento é realizado automaticamente pelo sistema conforme artigo 18 da IN n° 01/2017, não sendo possível reutilizar mais o número de registro cancelado para outras solicitações na PGA-SIGSIF conforme § 1º do artigo do artigo 14 da IN n° 01/2017

24. Após o cancelamento na PGA-SIGSIF, posso registrar outro produto ou o mesmo produto com um número de registro já utilizado anteriormente na PGA-SIGSIF?

Não. O número de registro cancelado não pode ser mais reutilizado em outra solicitação de registro conforme § 1º do artigo do artigo 14 da IN n° 01/2017.

25. Em quais situações o registro é cancelado?

O registro é cancelado nas seguintes situações:

- Após dez anos de vigência, se o usuário não realizar sua renovação no sistema; ou
- A pedido da empresa, sem necessidade de aprovação do DIPOA conforme artigo 18 da I.N. n° 1/2017; ou
- Se forem constatadas irregularidades/descumprimento a legislação conforme artigo 839 do RIISPOA e artigo 19 da referida IN e após notificação, não havendo cumprimento das providências determinadas pelo DIPOA conforme artigo 17 da referida

  I.N. da empresa para corrigi-la.

26. Quem cancelará o registro, no caso de descumprimento da legislação?

O DIPOA, após notificação do estabelecimento conforme artigo 17 da I.N. n° 1/2017.

27. Qual é a denominação de venda do produto a ser inserida no rótulo? É a nomenclatura que aparece no campo produto padronizado e produto regulamentado?

A denominação de venda do produto deve corresponder a definida especificamente na legislação que regulamenta o produto ou no caso de produtos sem regulamentação é a que reflita o produto e conforme já definido anteriormente pelo DIPOA. As nomenclaturas presentes nos campos "Produto padronizado" ou "produto regulamentado" não são denominação de venda, mas sim para classificação do produto e direcionamento para o tipo de aprovação, se automática ou por análise.

28. Quais variações de produtos são aceitas num mesmo registro de produto? Como faço para indicá-las na PGA-SIGSIF?

No caso de produtos cárneos não formulados, podem ser aceitas variações de cortes ou miúdos conforme Resolução n°01/2003, por analogia podem ser usadas essas variações para produtos não regulamentados como carnes temperadas, sempre que forem submetidos ao mesmo processo de fabricação conforme § 3º do artigo 7º- IN n° 01/2017.

E no caso de peixe em natureza são aceitas variações das diversas espécies e formas de apresentação, sempre que forem submetidos ao mesmo processo de fabricação conforme § 4º do artigo 7º.

Ressaltando-se que no campo denominação de venda, devem ser inseridas essas variações, bem como deve constar descrito no processo de fabricação considerando o § 1º do artigo 7º- IN n° 01/2017 e artigo 13 da I.N. n° 01/2017.

Bem como, deve ser anexado arquivo de rótulo com todas as variações conforme § 2º do artigo 7º- IN n° 01/2017.

29. Onde deve ser inserida a denominação de venda que irá constar no rótulo?

Deve ser inserida no campo "Denominação de venda" e deve corresponder exatamente à que será inserido no rótulo. Ressaltamos que a denominação de venda do produto não deve ser confundida com a padronização de nomenclatura (produto padronizado / regulamentado), que serve para classificação do produto por categoria e direcionamento para o modo de concessão registro (automático ou por análise).

30. Não encontrei um nome de produto padronizado que corresponda ao produto que desejo registrar, o que devo fazer?

A inclusão de novas nomenclaturas deve ser solicitada à DREC/DIPOA (registro.dipoa@agricultura.gov.br) , a qual irá avaliar a pertinência e proceder a inclusão, se for o caso. Jamais, a empresa deve selecionar um produto com nome padronizados, categoria e demais e informações de identificação diferente do produto a ser registrado.

31. No caso de registro de pescado, como faço para inserir no mesmo registro mais de uma espécie de pescado?

No caso de pescado, quando seleção de produto padronizado e suas caraterísticas, abre um campo para indicação do nome científico e comum da espécie de pescado conforme IN n° 29/2015, neste momento é possível selecionará apenas um. Após esta inclusão, o usuário deve ir no campo "espécie" e acionar o botão "NOVO" para incluir as demais espécies desejadas para àquele registro.

32. Pretendo registrar um produto composto por ingredientes de mais de uma espécie animal, como devo proceder?

Quando da seleção do produto padronizado deve ser solicitado o produto com uma das espécies desejadas e caso haja necessidade de inclusão de outras espécies, estas devem ser inseridas no campo "Espécie" no campo específico acionando o botão "novo".

33. Quando deve utilizar o campo atributo específico? A seleção de algum atributo altera o direcionamento do tipo de registro (automático ou por análise)?

Deve ser utilizado, caso haja necessidade de identificação de qualidade e características/situações diferenciadas dos produtos conforme previsto em legislação específica. Está vinculada a disponibilidade de anexar arquivos diversos, os quais não são obrigatórios, a menos que haja necessidade de comprovação documental a fim de evitar infração ao Artigo 801 do RIISPOA, item 33.1 da IN n° 22/2005 e artigo 31 do CDC (Lei n° 8078/90) ou que sejam exigidos em legislação específica, como prevê os incisos V, VI e VIII do artigo 7º da IN n°1/2017.

A seleção de um atributo específico não altera o direcionamento do tipo de registro do produto(automático ou por análise), o qual é definido quando da seleção do tipo no campo "Produto Padronizado".

34. É obrigatória a indicação de algum ATRIBUTO ESPECÍFICO?

Não, no caso do produto não possuir nenhum atributo específico, o campo deve ser preenchido com a opção "Não se aplica", visto que o campo é de preenchimento obrigatório pelo sistema.

35. Caso não conste um país na lista presente no campo Mercado Externo, podemos incluir no corpo descritivo do processo?

Não, deve ser solicitada previamente a inclusão desse país ao administrador do Sistema (sigsif.pga@agricultura.gov.br) .

36. Quando devo selecionar o atributo "EXCLUSIVO PARA EXPORTAÇÃO"?

Deve ser usada para identificar produtos que serão registrados conforme legislação do país de destino conforme artigo Art. 836 do RIISPOA (Alterado pelo Decreto n° 8681/2016).

37. Nos produtos brasileiros para exportação, é obrigatório selecionar todos os países de destino do produto ou posso indicar somente o Mercado Comum?

No caso de produtos brasileiros para exportação, no campo "Mercado Externo", é necessário

indicar ao menos uma opção, a qual pode ser em “Mercado Comum” ou “Países”.

38. No caso de produto brasileiros destinados à exportação para países da Lista Geral, como devo proceder?

Deve ser selecionado no Campo “Mercado Externo”→ Mercado comum a opção “Exportação”.

39. Se o produto fabricado é estabelecimento estrangeiro (EE) para exportação ao Brasil, qual opção de “Comercialização” deve ser selecionada?

Deve ser selecionada, no campo “Mercado Interno”, a opção “Brasil”, os campos de “Mercado Externo” não devem ser preenchidos

40. Posso registrar num mesmo processo produto para vários mercados?

Sim, desde que todas as informações contidas no mesmo registro, inclusive os rótulos atendam às exigências de todos os mercados indicados na solicitação de registro. Caso contrário, devem ser apresentados em processos de registros diferentes.

41. Quais informações devem ser inseridas no campo "PROCESSO DE FABRICAÇÃO"?

A descrição do processo de fabricação deve ser realizada de forma ordenada e abranger a obtenção ou recepção da matéria-prima, processamento contemplando tempo e temperatura dos processos tecnológicos utilizados, condicionamento, armazenamento e conservação do produto, bem como as especificações que conferem as características distintivas do produto (§ 1º do artigo 7º- IN n° 01/2017), o que inclui também informações necessárias sobre métodos de controle de qualidade e análises laboratoriais.

Ressaltando-se que descrições referentes a qualidade, tipo de corte, tipo de apresentação, espécie, classificação ou quaisquer características das matérias-primas podem ser especificadas no campo "processo de fabricação", visto que o campo "composição" não permite a inserção deste tipo de detalhe. Assim, para fazer a correlação entre o ingrediente selecionado no campo "composição" e o nome do ingrediente inserido na lista presente no rótulo, caso seja necessário.

42. Qual é o tamanho do espaço disponível no campo "PROCESSO DE FABRICAÇÃO"?

Este campo corresponde a quantidade de caracteres para preenchimento de quatro páginas tamanho ofício.

43. Se a descrição não couber toda no campo processo de fabricação, posso incluir em arquivo anexo?

Não, todas as informações de descrição pertinentes ao processo de fabricação serem inseridas no campo "processo de fabricação".

44. Como é realizada o preenchimento do campo COMPOSIÇÃO?

O campo é preenchido mediante seleção numa listagem pré-estabelecida no sistema.

Os ingredientes foram classificados como ADITIVOS, AROMAS, ÚNICO ou MIX. Se o ingrediente for composto de uma mistura de no mínimo 2 ingredientes, deve ser classificado como MIX, os ingredientes que compõem esse MIX, deverão ser discriminados conforme § 6º do artigo 7º- IN n° 01/2017.

Os ingredientes formulados somente devem ser lançados como Único, no caso de serem provenientes de outro estabelecimento já pronto, devendo ser informado no campo "processo de fabricação" o seu número de registro para conferência.

45. Como faço para lançar a composição de produtos compostos por duas formulações diferentes (Ex: bandejas de iogurte) no mesmo registro?

Produtos que são compostos por dois produtos de formulação diferente (Exemplo: bandejas de iogurtes com mais de um sabor), cada produto deve ter sua composição completa lançada cada uma em um Mix diferente.

46. Como faço para indicar na composição ingredientes com unidades de medidas diferentes (Massa: g, Kg, etc... e Volume: L, ml, etc...?)

Uma vez escolhido uma unidade de peso para os ingredientes, o sistema não permite que haver alteração de unidade entre os ingredientes inseridos (Por exemplo: se o primeiro ingrediente for lançado em gramas, todos demais os ingredientes deverão ser inseridos em grama, não será permitido a inserção de litros ou quilos). Assim, a empresa deve converter todos os ingredientes para a mesma unidade de medida.

47. No campo Composição, preciso ordenar os ingredientes em ordem decrescente das quantidades?

Conforme o item III do artigo 7º da I.N. n° 1/2017, os ingredientes devem ser ordenados na ordem decrescente na lista de ingredientes. Entretanto, ao incluir no campo composição o sistema os ordena automaticamente. Contudo, ressaltamos que esta ordem nem sempre é a mesma da lista de ingredientes do rótulo, visto que a indicação desta deve atender a I.N n° 22/2005.

48. Como a nomenclatura dos ingredientes é selecionada numa listagem do sistema, o nome do ingrediente pode, em alguns casos, não corresponder exatamente ao que será incluído na lista de ingrediente do rótulo, como devo proceder?

A correlação entre o nome do ingrediente indicado no Campo "composição" e seu nome presente no rótulo deve ser descrito no processo de fabricação. (Exemplo: O Amido indicado no Campo "Composição" será a fécula de mandioca)

49. Não encontrei o ingrediente desejado, o que devo fazer?

Primeiramente, orientamos que verifique se a pesquisa foi realizada no tipo correto (ÚNICO, MIX ou ADITIVO), se digitou o nome corretamente, atentando para o fato de que os aditivos foram incluídos com seus respectivos número de INS. A inclusão de ingredientes deve ser solicitada à DREC/DIPOA (registro.dipoa@agricultura.gov.br) , a qual irá avaliar a pertinência e proceder a inclusão, se for o caso. Antes de encaminhar a solicitação de novas inclusões de ingredientes, o solicitante deve verificar se o mesmo não se encontra com um “nome genérico” podendo não corresponder ao que estará presente na lista de ingredientes do rótulo (que deve ser correlacionado no campo “processo de fabricação” como na pergunta anterior).

Registro de Produto – Rótulo, expressão e número de registro

50. Na PGA-SIGSIF, onde deve ser inserido o rótulo a ser registrado e o número de registro do produto?

O campo "RÓTULO CADASTRADO" é destinado à inserção do número de registro do produto e inserção do arquivo com o rótulo correspondente, o qual pode apresentar variações em suas dimensões, cores e desenhos, desde que todas as variações sejam ser encaminhadas num mesmo arquivo da solicitação de registro. (§ 2º do artigo 7º- IN n° 01/2017).

51. Quais são os tipos de arquivos aceitos pelo sistema? E tamanho máximo do arquivo?

O Sistema não aceita pastas compactadas, assim, deve ser anexado um único arquivo com todas as imagens das variações dos rótulos. As extensões aceitas pelo sistema são **.DOC, .DOCX, .PDF, .XLS, .XLSX, .ODF, .JPG, .PNG,** e o limite de tamanho máximo é de **5 Mb.**

52. Posso anexar mais arquivos com informações adicionais juntamente com o arquivo do rótulo?

Não. Outros arquivos necessários, que não sejam as imagens dos rótulos, devem ser anexados no campo próprio para esta finalidade denominado "Arquivos diversos", o qual possui mais **5Mb** de espaço e aceita arquivos de extensão **.DOC, .DOCX, .PDF, .XLS, .XLSX, .ODF, .JPG, .PNG**.

53. Quem cria o número de registro do produto que irá no rótulo?

O número de registro do produto, o qual irá no rótulo, é criado e inserido pelo usuário do estabelecimento no campo de cadastro do rótulo, quando da solicitação de registro de produto, mas é controlado automaticamente pelo sistema informatizado. (Artigo 14 da IN n° 1/2017).

54. Como deve ser composto o número de registro do produto, o qual será inserido no rótulo?

O número de registro corresponde a um número sequencial controlado pela empresa separado por barra do número de controle do estabelecimento (**n° sequencial / N° de registro ou controle do estabelecimento)** (Artigo 14 da IN n° 1/2017), a ser inserido no rótulo do produto junto à expressão de registro.

55. Quando devo usar a expressão de registro ou de "uso autorizado"?

A Expressão de Registro deve ser usada em todos os rótulos, independente do mercado a que se destinam (Nacional ou Internacional), conforme prevista no item 5 da I.N. n° 22/2005: **"Registro no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA sob nº ----/----"**. Visto que o artigo o artigo 834 do RIISPOA foi alterado pelo Decreto n° 8681/2016, não existindo mais a previsão de "uso autorizado", assim, todos os produtos serem registrados.

56. Quais variações são aceitas no rótulo sob um mesmo número de registro?

O rótulo pode apresentar variações em suas dimensões, cores e desenhos conforme § 2º do artigo 7º- IN n° 01/2017.

No caso de produtos cárneos não formulados, estes devem possuir um único número de registro sempre que forem submetidos ao mesmo processo de fabricação. (§ 3º do artigo 7º- IN n° 01/2017).

E, no caso de peixe em natureza, que deve possuir um único número de registro para as diversas espécies e formas de apresentação, sempre que for submetido ao mesmo processo de fabricação. (§ 4º do artigo 7º- IN n° 01/2017).

57. Pode ser registrado um rótulo somente em língua estrangeira?

Sim, mas esse rótulo impresso exclusivamente em língua estrangeira deverá ser registrado juntamente com a sua tradução em vernáculo conforme § 5º do artigo 7º- IN n° 01/2017 e artigo 835, 836 do RIISPOA, bem como, estes rótulos são permitidos somente para produtos destinados exclusivamente ao comércio internacional, visto que os rótulos para mercado nacional devem atender a ortografia oficial conforme 803 do RIISPOA.

58. Não há campo especifico para indicar as dimensões e indicação de informações obrigatórias e modelo de carimbo de SIF que irão ser inseridos no rótulo, estas informações não são mais necessárias?

Todas as exigências previstas em legislação pertinentes a rotulagem devem ser indicadas no arquivo do rotulo registrado, com as indicações as dimensões de informações que possuem altura mínima exigidas por legislação, como por exemplo carimbo do SIF, conteúdo líquido, etc..., devendo constar também o tipo de rótulo a ser utilizado(impressos, litografados, gravados, etc) conforme artigo 803 do RIISPOA.

59. O sistema não permite a exclusão de rótulo já presente num registro, como faço para indicar um rótulo que não estará mais em uso?

Deve ser realizada a mudança de seus status de ATIVO para INATIVO, pois o sistema não permite a exclusão a fim de se manter o histórico das alterações realizadas.

60. O que significa a data de início e término da vigência presente no campo “rótulo cadastrado”?

Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema, é corresponde a data de vigência do registro, o qual é de 10 anos conforme artigo 834 do RIISPOA e artigo 11 da IN n° 1/2017.

61. Não consigo realizar a alteração de um rótulo cadastrado, como devo proceder?

Para conseguir alterar os campos “rótulo cadastrado ” e “embalagem cadastrada”, primeiramente deve ser excluído o vínculo existente entre rótulo e embalagem. Posteriormente, o rótulo e a embalagem estarão disponíveis para alteração. Não se deve esquecer de fazer o vínculo entre a(s)embalagem(ns) e o novo rótulo.

62. A que se destina o campo "EMBALAGEM CADASTRADA"?

É o campo utilizado para informar a categoria (primária ou secundária), tipo de embalagem (material) e quantidade de produto acondicionado por embalagem (conteúdo líquido) destas, a qual pode ser unitária ou variável (intervalo), neste último caso devendo ser informado o intervalo da variação. Sendo obrigatório o cadastro e vinculação de ao menos uma embalagem primária.

63. O rótulo cadastrado não será usado na embalagem primária, apenas na embalagem secundária, preciso cadastrar embalagem primária e vinculá-la ao rótulo?

Sim, pois deve ser indicada o tipo de embalagem na qual o produto será acondicionado, sempre lembrando que a "Embalagem primária ou envoltório primário: *é a embalagem que está em contato direto com os produtos de origem animal."* conforme item 2.2.2 da I.N. n° 22/2005

64. O sistema não permite a exclusão de embalagem já cadastrada num registro, como faço para indicar uma embalagem que não estará mais em uso?

O sistema não permite a exclusão de rótulo cadastrado, a fim de se manter o histórico das alterações realizadas, assim deve ser realizada a solicitação de alteração do registro e para mudar o status da embalagem de ATIVO para INATIVO.

65. É obrigatório o registro da embalagem secundária ou terciária?

Não é obrigatório o registro da embalagem utilizada somente para transporte e que não seja disponibilizada ao consumidor final. Caso contrário, devem ser registradas obrigatoriamente.

66. Como faço para cadastrar embalagem terciária?

Esta deve ser lançada como um tipo de embalagem secundária. E caso, seja utilizada somente para transporte, seu registro não é obrigatório.

67. Não consigo realizar a alteração de uma embalagem cadastrada, como devo proceder?

Para conseguir alterar os campos "rótulo cadastrado " e "embalagem cadastrada", primeiramente deve ser excluído o vínculo existente entre rótulo e embalagem. Posteriormente, o rótulo e a embalagem estarão disponíveis para alteração. Não deve ser esquecido de fazer o vínculo da nova(s) embalagem(ns) com o rótulo.

68. Registrei o produto e esqueci de cadastrar um tipo de embalagem, o que devo fazer?

Deve ser solicitado alteração do registro e cadastrar a nova embalagem e realizar seu vínculo para o rótulo/registro de produto na qual será usada.

Registro de Produto – Vinculação entre Embalagem e Rótulos

69. Qual é a função do campo VINCULAÇÃO ENTRE EMBALAGEM E RÓTULOS?

Este campo é necessário para associar cada rótulo ativo a uma ou mais embalagens ativas, a fim de se identificar qual rótulo será usado com qual embalagem, visto que podem ser cadastradas várias embalagens por registro e mais de um rótulo por processo.

70. Se não for feita a vinculação, o que acontece?

Esta operação não é opcional, assim a solicitação não será gravada, pois deve haver ao menos um rótulo, com status ativo, vinculado a uma embalagem com status ativa.

71. O que acontece se esquecer de realizar a vinculação de algum dos rótulos cadastrados, (status ativo) com alguma embalagem cadastrada, posso usar mesmo assim ou tenho que solicitar alteração do registro?

O rótulo não estará aprovado para uso naquela embalagem que não estiver vinculada. Assim, todas as variações de gramaturas ou volume diferentes ou seus intervalos (no caso de embalagem que suporta peso variável) de cada tipo de embalagem devem ser cadastradas e vinculadas ao rotulo para os quais serão usadas.

72. O produto já está registrado com rótulo vinculado a algumas embalagens, mas preciso usar em outros tipos de embalagens e em conteúdo diferente, preciso fazer alteração no sistema PGA-SIGSIF?

Sim, qualquer alteração de formulação, processo de fabricação ou rótulo deve ser solicitada no sistema conforme artigo 12 da I.N. n° 1/2017, visto que o processo de acondicionamento que também é parte do processo de fabricação conforme § 1º do artigo 7º da IN n° 01/2017, envolvendo consequentemente a embalagem.

73. Quais são os tipos de arquivos aceitos pelo sistema? E tamanho máximo do arquivo?

O Sistema não aceita pastas compactadas, devem ser anexados um único arquivo com todas as imagens das variações dos rótulos, os quais podem ser arquivos de extensão **.DOC, .DOCX, .PDF, .XLS, .XLSX, .ODF, .JPG, .PNG,** e que não excedam o limite de tamanho máximo de **5 Mb.**

74. No campo "anexos diversos", só existem arquivos com nomes específicos que são os escolhidos quando da seleção de um "atributo específico" (como por exemplo certificado Halal), porém caso necessite incluir algo além daquelas informações como devo proceder?

De fato a habilitação de nome de arquivo é feita conforme seja selecionado um "atributo específico", mas caso um atributo específico não esteja previsto, a solicitação de sua inclusão, bem como, do nome de arquivo correspondente, deve ser enviada à DREC parai avaliar a pertinência e realizar a inclusão, ser for o caso.

- **RIISPOA**

Título II – Da Classificação Geral

1. Como fica a situação dos estabelecimentos que processam, exclusivamente, produtos não comestíveis tendo em vista a revogação do inciso VII do art. 16 e do art. 24 do Decreto nº 9.013, de 2017?

As alterações na regulamentação definiram, com maior clareza, quais são os produtos de origem animal "não comestíveis" de que trata o art. 1º da Lei nº 1.283, de 1950, definindo-os no ***caput*** do art. 322 como os *resíduos da produção industrial e demais produtos não aptos ao consumo humano, incluídos aqueles:*

I- Oriundos da condenação de produtos de origem animal; ou

II- Cuja obtenção é indissociável do processo de abate, incluídos os cascos, os chifres, os pelos, as peles, as penas, as plumas, os bicos, o sangue, o sangue fetal, as carapaças, os ossos, as cartilagens, a mucosa intestinal, a bile, os cálculos biliares, as glândulas, os resíduos animais e quaisquer outras partes animais.

Assim, apenas permanecerão registrados os estabelecimentos que manipulam e processam os alimentos de origem animal, permanecendo autorizada, nos mesmos, a expedição dos "produtos não comestíveis" acima indicados, cuja obtenção é indissociável de seu processo fabril, para estabelecimentos especializados que realizarão seu posterior processamento e/ou transformação.

Conforme previsão contida no §3º do artigo, o Ministério da Agricultura e Pecuária estabelecerá procedimentos simplificados para migração ou regularização do registro, quando cabível, dos estabelecimentos que recebem, manipulam e processam, exclusivamente, os produtos de origem animal para fabricação de produtos enzimáticos, produtos opoterápicos, produtos farmoquímicos ou intermediários de sua obtenção, insumos laboratoriais, produtos para saúde, produtos destinados à alimentação animal, produtos gordurosos, fertilizantes, biocombustíveis, sanitizantes, produtos de higiene e limpeza, cola animal, couro e seus derivados, e produtos químicos, assegurada a continuidade do exercício da atividade econômica.

2. Com a exclusão da necessidade de registro junto ao DIPOA dos curtumes, como fica o recebimento de peles e aparas nos estabelecimentos que fabricam gelatina e produtos colagênicos?

Os estabelecimentos fabricantes de gelatina e produtos colagênicos passam a ter a responsabilidade pelo controle de seus fornecedores de matérias-primas, inclusive no que se refere ao atendimento dos requisitos constantes no §2º do art. 313 do Decreto, que apenas permite na fabricação destes produtos o uso de matérias-primas procedentes de animais que não tenham sofrido qualquer restrição pela inspeção oficial.

Os estabelecimentos implicados terão prazo para adequação, assegurada a continuidade do exercício da atividade econômica.

3. Como serão asseguradas aos mercados importadores eventuais garantias adicionais necessárias às exportações de gelatina e produtos colagênicos?

Garantias adicionais que se façam necessárias para respaldar a certificação oficial brasileira deverão ser fornecidas pela iniciativa privada, mediante elaboração e homologação de protocolo privado de adesão voluntária perante à Secretaria de Defesa Agropecuária – SDA/MAPA, nos termos da Instrução Normativa MAPA nº 11, de 12 de maio de 2017. Conforme previsto no art. 4º da referida Instrução Normativa, os protocolos privados serão auditados pelo MAPA para avaliação de sua eficácia em relação às garantias propostas.

4. Um estabelecimento classificado como Granja Avícola pode realizar a atividade de quebra de ovos?

Sim. A inclusão § 6º no art. 20 do Decreto nº 9.013, de 2017, permite a realização dessa atividade na granja avícola, viabilizando o aproveitamento de ovos que apresentam defeitos que impedem a sua comercialização como ovo inteiro (ovo com casca trincada, por exemplo), mas que ainda estão próprios para consumo.

Para realizar a atividade o estabelecimento deve dispor de estrutura e condições técnicas apropriadas, sendo a comercialização do produto exclusiva para unidades de beneficiamento de ovos e derivados.

5a. As granjas avícolas podem enviar os ovos trincados ou quebrados para estabelecimentos que irão processá-los termicamente, mas que não estão sob inspeção federal como, por exemplo, fábricas de biscoito?

Conforme § 6º do art. 20 do Decreto nº 9.013, de 2017, esses ovos somente poderão ser encaminhados para processamento em unidade de beneficiamento de ovos e derivados. Os ovos trincados ou quebrados podem ser enviados apenas para outro estabelecimento sob inspeção federal ou em estabelecimentos registrados nos serviços de inspeção dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em consonância com o disposto no art. 482.

5. Como fica a situação dos estabelecimentos

classificados como Usina de Beneficiamento e Fábrica de Laticínios?

Os registros de novos estabelecimentos passam a ser realizados utilizando a classificação de Unidade de Beneficiamento de Leite e Derivados. Os estabelecimentos atualmente registrados com a classificação de Usina de Beneficiamento ou de Fábrica de Laticínios terão prazo para adequação do registro definidos pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal.

A alteração não trará qualquer impedimento ao regular funcionamento das atividades industriais dos estabelecimentos registrados, pois todas as atividades anteriormente previstas para serem realizadas nos estabelecimentos classificados como Usinas de Beneficiamento ou Fábricas de Laticínios foram autorizadas para os estabelecimentos classificados como Unidade de Beneficiamento de Leite e Derivados.

6a. A mudança na classificação de um estabelecimento, de Fábrica de Laticínios para Unidade de Beneficiamento de Leite e Derivados, implica na necessidade de alteração do contrato social?

Não. As mudanças de classificação de estabelecimento não implicam na necessidade de alteração de contrato social.

6. Um estabelecimento classificado como Unidade de Beneficiamento de Leite e Produtos Lácteos também necessita da classificação de Entreposto de Produtos de Origem Animal para armazenagem de produtos?

Não. A classificação de unidade de beneficiamento de leite e produtos lácteos já permite a armazenagem de produtos lácteos, não sendo necessário agregar a classificação de Entreposto de Produtos de Origem Animal. Nestes casos, os estabelecimentos devem dispor de instalações adequadas para esta operação.

7. Como fica a situação dos estabelecimentos classificados como Unidade de Extração e Beneficiamento de Produtos de Abelhas e Entreposto de Beneficiamento de Produtos de Abelhas e Derivados?

Os registros de novos estabelecimentos passam a ser realizados utilizando a classificação de Unidade de Beneficiamento de Produtos de Abelhas. Os estabelecimentos atualmente registrados com a classificação de Unidade de Extração e Beneficiamento de Produtos de Abelhas ou Entreposto de Beneficiamento de Produtos de Abelhas e Derivados terão prazo para adequação do registro definido pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal.

A alteração não trará qualquer impedimento ao regular funcionamento das atividades industriais dos estabelecimentos registrados, pois todas as atividades anteriormente previstas para serem realizadas nos estabelecimentos classificados como Unidade de Extração e Beneficiamento de Produtos de Abelhas e pelo Entreposto de Beneficiamento de Produtos de Abelhas e Derivados foram autorizadas para os estabelecimentos classificados como Unidade de Beneficiamento de Produtos de Abelhas.

8. Na Unidade de Beneficiamento de Produtos Cárneos é permitida também a estocagem de produtos de outras naturezas como, por exemplo, produtos lácteos?

Não. Na Unidade de Beneficiamento de Produtos Cárneos somente será permitida a estocagem de produtos cárneos. Para a estocagem de produtos de outras naturezas, deve ser agregada à classificação de Unidade de Beneficiamento de Produtos Cárneos a

classificação de Entreposto de Produtos Origem Animal. Destacando que nestes casos, os estabelecimentos devem dispor de instalações adequadas para esta operação.

9. Um estabelecimento classificado como Entreposto de Produtos Origem Animal ou Casa Atacadista pode estocar produtos de naturezas distintas?

Sim. O estabelecimento classificado como Entreposto de Produtos Origem Animal ou Casa Atacadista poderá armazenar produtos de naturezas distintas, não sendo permitida nestas categorias a manipulação, substituição de embalagem primária ou qualquer outro processo adicional à estocagem dos produtos. É permitida a substituição de embalagem secundária que se apresentar danificada.

10a. Qual é a diferença entre a Casa Atacadista e Entreposto de Produtos de Origem Animal?

O Entreposto de Produtos de Origem Animal é o estabelecimento destinado exclusivamente à recepção, à armazenagem e à expedição de produtos de origem animal comestíveis, que necessitem ou não de conservação pelo emprego do frio industrial, dotado de instalações específicas para a realização de reinspeção, conforme definido no

§ 1º do art. 23 do Decreto nº 9.013, de 2017. O Entreposto de Produtos de Origem Animal está sujeito a registro junto ao DIPOA.

A Casa Atacadista é o estabelecimento registrado no órgão regulador da saúde e que recebe e armazena produtos de origem animal procedentes do comércio internacional prontos para comercialização, acondicionados e rotulados, para fins de reinspeção, conforme § 2º do art. 23 do Decreto nº 9.013, de 2017. A Casa Atacadista está sujeita a relacionamento junto ao SIPOA.

10. Os estabelecimentos que apenas reembalam e/ou reacondicionam produto de origem animal sob contrato, denominados co-packers, são passíveis de registro junto ao DIPOA? Em qual classificação serão registrados?

Sim. Os estabelecimentos denominados **co-packers** devem ser registrados no DIPOA, uma vez que se enquadram na definição prevista no inciso VII do art. 6º e art. 8º do Decreto nº 9.013, de 2017.

No caso de reembalagem de produtos lácteos, a classificação mais apropriada seria Unidade de Beneficiamento de Leite e Derivados. Neste caso, para fins de exportação o estabelecimento deve possuir instalações aprovadas para recebimento de produtos acabados de terceiros.

O reacondicionamento de produtos de origem animal devidamente identificados e rotulados para a formação de **kits** ou conjuntos pode ser realizado em qualquer estabelecimento de produto de origem animal registrado que disponha de instalações

compatíveis com a atividade e que assegure o atendimento das boas práticas de fabricação com vistas à manutenção das características de conservação dos produtos, ou, ainda, em estabelecimento classificado como casa atacadista devidamente regularizado perante o órgão competente da saúde, nos termos da alínea 'd' do art. 4º da Lei nº 1.283, de 1950, desde que não haja manipulação, fracionamento ou substituição da embalagem primária do produto de origem animal.

Os **kits** formados por produtos de origem animal registrados e embalados, sem modificação ou retirada de suas embalagens, não precisarão ser registrados junto ao SIF.

11. Um estabelecimento registrado como Granja Avícola pode receber ovos oriundos de uma unidade produtora localizada em outro local (bairro, município, estado), quando comprovada que se trata de propriedade do mesmo grupo

empresarial?

Não, esta situação não configura “produção própria” prevista no art. 20 do Decreto nº 9.013, de 2017. A produção própria refere-se aos produtos obtidos junto à unidade detentora do SIF.

Quando o estabelecimento receber ovos de outras unidades, a classificação adequada é Unidade de Beneficiamento de Ovos e Derivados.

12. A Granja Avícola só pode comercializar ovos em natureza?

Sim. Para a elaboração de derivados o estabelecimento deve ser classificado como Unidade de Beneficiamento de Ovos e Derivados.

Porém, a inclusão do § 6º no art. 20 do Decreto nº 9.013, de 2017, permite a realização da atividade de quebra de ovos na granja avícola, viabilizando o aproveitamento de ovos que apresentam defeitos que impedem a sua comercialização como ovo inteiro (ovo com casca trincada, por exemplo), mas que ainda estão próprios para consumo.

Para realizar a atividade o estabelecimento deve dispor de estrutura e condições técnicas apropriadas, sendo a comercialização do produto exclusiva para unidades de beneficiamento de ovos e derivados.

13. A expressão "destinada a comercialização direta" no parágrafo primeiro do art. 20 implica na comercialização exclusiva de ovos em natureza?

Não. O que determina a comercialização exclusiva de ovos em natureza pela granja avícola é a restrição de que a mesma elabore derivados de ovos.

A comercialização direta refere-se à possibilidade de que a granja avícola realize a venda direta de ovos seja ao comércio ou à unidade de beneficiamento de ovos e derivados.

14. Por que o Abatedouro Frigorífico de Pescado se refere apenas ao abate de anfíbios e répteis? E os peixes?

A classificação Abatedouro Frigorífico de Pescado" limita-se ao abate de anfíbios e répteis pois apenas estes animais que requerem procedimentos de inspeção **ante** e **post mortem** pelo serviço oficial, portanto, em estabelecimento submetido à inspeção em caráter permanente.

As demais espécies de pescado, inclusive aquelas oriundas da aquicultura e eventualmente recebidas vivas, são processados em estabelecimentos classificados como Unidades de Beneficiamento de Pescado e Produtos do Pescado, submetidos à inspeção em caráter periódico.

Título III - Do Registro e Relacionamento de Estabelecimentos

15. A partir de quando passam a ser adotados os procedimentos de registro e relacionamento de estabelecimentos conforme art. 28 do Decreto nº 9.013, de 2017?

O MAPA possui prazo máximo de um ano para se adequar aos novos procedimentos descritos no art. 28. Até que essas adequações sejam realizadas e comunicadas ao setor produtivo, os procedimentos de solicitação de registro e relacionamento de estabelecimentos permanecem os mesmos.

16. Quais estabelecimentos terão procedimentos simplificados para registro?

Os estabelecimentos classificados como granja avícola, posto de refrigeração, queijaria, unidade de beneficiamento de produtos de abelhas, entreposto de produtos de origem animal e casa atacadista, por serem estabelecimentos que realizam atividades de menor complexidade e risco, terão processo de registro simplificado, atendendo ao disposto na Lei n° 13.874, de 2019.

No entanto, Ato do Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento poderá autorizar a realização dos procedimentos simplificados para outras categorias de estabelecimentos, de acordo com a natureza das atividades industriais e respectivo risco.

17. Em que consiste o procedimento simplificado de registro de estabelecimento?

Trata-se de um procedimento para concessão de registro automático de estabelecimento mediante depósito de documentação específica a ser definida em normas complementares.

Nesta modalidade de registro, não serão realizadas a avaliação e aprovação prévia da documentação necessária ao registro (ex.: plantas e memoriais) pelo serviço oficial, nem vistoria final das instalações antes do início das atividades industriais. O início do funcionamento dos estabelecimentos será realizado sob inteira responsabilidade da empresa e seu Responsável Técnico, que devem assegurar o atendimento das exigências técnicas, higiênicas e sanitárias inerentes à atividade industrial a ser realizada.

18. A partir da emissão do título de registro, quando o estabelecimento está autorizado a iniciar seu funcionamento?

A emissão do título de registro é o documento hábil para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos.

Entretanto, nos estabelecimentos sob inspeção em caráter permanente (abatedouros frigoríficos) o início das atividades industriais fica condicionado a designação da equipe de servidores do SIF pelo chefe do SIPOA da regional onde está localizado o estabelecimento.

19. A dispensa da construção isolada de dependências sociais que possam ser comuns, prevista no art. 34 do Decreto nº 9.013, de 2017, abrange também as instalações destinadas ao armazenamento de embalagens, ingredientes e aditivos, quando estas se localizam em área externa e independente às instalações da empresa?

Sim. É permitido o compartilhamento de dependências comuns de água de abastecimento, tratamento de efluentes, laboratório, almoxarifado e sociais.

20. Um estabelecimento de um mesmo grupo empresarial, pode segregar sua área de estocagem para criar um novo estabelecimento com número de registro junto ao DIPOA distinto do primeiro?

Não. Conforme disposto no §2º do art. 34 do Decreto nº 9.013, de 2017, estabelecimentos de um mesmo grupo empresarial localizados em uma mesma área industrial serão registrados sob o mesmo número.

21. Estabelecimentos de um mesmo grupo empresarial que

possuam CNPJ diferentes localizados numa mesma área industrial podem ser registrados junto ao DIPOA sob o mesmo número?

Conforme previsão contida no **caput** do art. 34 do Decreto nº 9.013, de 2017, quando um estabelecimento realiza diferentes atividades industriais em um mesmo complexo industrial (ex.: abate de animais e desossa de carnes em um bloco fabril e a fabricação de produtos cárneos salgados em outro bloco industrial distinto), pode ser dispensada a construção isolada de dependências sociais, de água de abastecimento, de tratamento de efluentes, laboratório e almoxarifado.

Caso as atividades industriais acima citadas sejam realizadas por empresas distintas, de CNPJ diferentes, **que não pertençam ao mesmo grupo empresarial**, aplica-se o disposto no §1º do referido artigo, de forma que cada bloco industrial receberá um número de registro diferente e cada empresa será responsabilizada, individualmente, pelo atendimento às suas instalações específicas e aquelas compartilhadas que afetem sua atividade.

Contudo, se se tratar de empresas com CNPJ distintos, que **pertençam ao mesmo grupo empresarial**, aplicar-se-á o disposto no §2º do artigo, sendo o complexo industrial como um todo, contemplando as diferentes atividades industriais exemplificadas, registrado sob um único número de SIF. Nessa situação se enquadram os casos de

empresas de mesma razão social que possuam CNPJ diferentes (ex.: matriz e filial) e também os casos de empresas que fazem parte de um conglomerado empresarial, inclusive com nomes empresariais e CNPJ distintos.

Salienta-se que apenas um CNPJ (ou CPF) pode estar vinculado ao número de registro do estabelecimento (SIF). Assim, nos casos tratados no parágrafo anterior, o registro será vinculado a apenas um CNPJ, o qual será o responsável pelo estabelecimento perante o SIF/DIPOA.

22. Quais alterações na planta de um estabelecimento requerem análise prévia do DIPOA?

Como previsto no art. 33 do Decreto nº 9.013, de 2017, qualquer ampliação, remodelação ou construção nos estabelecimentos que implique em aumento de sua capacidade de produção, alteração do fluxo de matérias-primas, dos produtos ou dos funcionários só poderá ser feita após aprovação prévia do projeto, nos casos tratados no §1º do art. 28, ou atualização da documentação depositada, nos casos tratados no §2º do mesmo artigo.

Reformas no setor de manutenção do estabelecimento, na área de descanso, no pátio, no almoxarifado, ampliação de sede da IF, ampliação de refeitório, etc. são exemplos de alterações que não requerem análise prévia do DIPOA.

No caso de estabelecimentos relacionados, apenas será necessário atualizar a documentação depositada quando forem realizadas alterações nas dependências ou instalações dos locais de reinspeção ou de armazenamento de produtos de origem animal importados.

23. Todos os estabelecimentos que realizam o comércio atacadista de produtos de origem animal devem ser relacionados no SIF/DIPOA?

Não. Conforme previsto no §1º do art. 2º e no §2º do art. 23 do Decreto nº 9.013, de 2017, apenas serão relacionadas junto ao SIF/DIPOA as casas atacadistas que recebem produtos de origem animal importados prontos para consumo, para fins de reinspeção destes produtos.

24. Os estabelecimentos classificados como Casas Atacadistas que não recebem produtos de origem animal oriundos do comércio internacional e que atualmente se encontram relacionados junto ao SIF/DIPOA, devem manter o relacionamento?

Não. As casas atacadistas que não importam produtos de origem animal não precisam mais serem relacionadas. No caso de estabelecimento que já se encontrava relacionado, o relacionamento poderá ser cancelado a pedido do estabelecimento ou, de ofício, pelo Serviço

de Inspeção de Produtos de Origem Animal junto ao qual esteja relacionado, mediante prévia comunicação ao estabelecimento.

25. No caso citado acima, o cancelamento do relacionamento trará algum prejuízo à atividade comercial da empresa?

Não. Uma vez que o relacionamento das casas atacadistas apenas se fará necessário aos estabelecimentos que importam produtos de origem animal, para fins de reinspeção destes produtos, não haverá qualquer prejuízo ou alteração nas atividades autorizadas para os estabelecimentos que não importam produtos de origem animal.

26. Um estabelecimento registrado junto ao SIF/DIPOA que não realize o comércio interestadual ou internacional de produtos de origem animal por período superior a um ano pode manter seu registro?

Sim. Com a revogação do §1º do art. 35 do Decreto nº 9.013, de 2017, foi excluída a necessidade de cancelamento do registro dos estabelecimentos que não realizem o comércio interestadual ou internacional pelo prazo de um ano. Nesses casos, a manutenção do registro junto ao SIF/DIPOA será uma opção da empresa, que também poderá, se de interesse, migrar seu registro para o órgão Estadual ou municipal, conforme âmbito de comercialização de seus produtos.

27a. Um posto de refrigeração localizado na mesma unidade federativa onde está a sede da indústria e que, por esse motivo, não realiza comércio interestadual, poderá manter o registro no SIF?

Sim. Com a revogação do §1º do art. 35 do Decreto nº 9.013, de 2017, foi excluída a necessidade de cancelamento do registro dos estabelecimentos que não realizem o comércio interestadual ou internacional pelo prazo de um ano.

27. Quando ocorre a transferência do registro do estabelecimento, a empresa sucessora deve cumprir todas as exigências formuladas à antecessora?

Sim. Conforme previsto no §5º do art. 39 do Decreto nº 9.013, de 2017, a empresa sucessora deverá cumprir todas as exigências formuladas à antecessora, sem prejuízo do cumprimento de novas determinações.

28. A quais exigências este dispositivo se refere?

Conforme previsto no §6º do art. 39 do Decreto nº 9.013, de 2017, as exigências a que se refere o §5º são aquelas relativas ao cumprimento de prazos de planos de ação, de intimações ou determinações sanitárias de qualquer natureza, bem como pelo pagamento de multas que venham a ser aplicadas em decorrência de apurações administrativa de infrações cometidas pela antecessora em processos pendentes de julgamento.

29. Como a empresa sucessora terá acesso às obrigações pendentes e à relação dos processos administrativos de apuração de infração que estejam em curso?

A empresa deve requerer essas informações diretamente à empresa antecessora.

30a. Estabelecimentos que só fabricam torresmo e pururuca, por exemplo, que são produtos isentos de registro, ainda assim precisam ser registrados no serviço de inspeção?

Os produtos estão isentos de registro conforme art. 427-B do Decreto nº 9.013, de 2017. Entretanto, o estabelecimento deve ser registrado no órgão competente de fiscalização conforme âmbito de comercialização previsto no art. 4º da Lei n° 1.283, de 18 de dezembro de 1950.

Título IV – Das Condições Gerais dos Estabelecimentos

30. Em quais situações é dispensável a existência de forro previsto no inciso XI das condições básicas e comuns listadas no art. 42 do Decreto nº 9.013, de 2017?

Será dispensável o uso de forro nas dependências que possuam comunicação com a área externa, salvo disposições em contrário previstas em legislação específica. (ex: recebimento de pescado).

Destaca-se que as exigências referentes à estrutura física, dependências e equipamentos específicos para os estabelecimentos agroindustriais de pequeno porte estão dispostas na Instrução Normativa n° 5, de 15 de fevereiro de 2017.

31. É permitida a higienização dos uniformes pelos funcionários em suas próprias residências?

Não. A higienização dos uniformes pode ser realizada no próprio estabelecimento ou por empresa terceirizada. O objetivo do artigo é assegurar a adequado controle e efetividade da higienização.

Destaca-se que as exigências referentes à estrutura física, dependências e equipamentos específicos para os estabelecimentos agroindustriais de pequeno porte estão dispostas na Instrução Normativa n° 5, de 15 de fevereiro de 2017.

32. Os estabelecimentos agroindustriais de pequeno porte necessitam dispor de programa de autocontrole conforme previsto no art. 34 do Decreto nº 9.013, de 2017?

Sim, todos os estabelecimentos registrados no DIPOA devem possuir programas de autocontrole implantados compatíveis com as atividades executadas no estabelecimento.

33. O art. 42 do Decreto nº 9.013, de 2017, permite o uso de contêineres para armazenamento de produtos?

Não existe previsão de uso regular de contêineres para armazenamento de produtos no Decreto nº 9.013, de 2017.

No entanto, em caso de reformas e ampliações há previsão de uso pelo prazo máximo de 6 meses, conforme disposto no Memo. nº 22/2009 – CGI/DIPOA – Circular, de 23 de dezembro de 2009.

34. É necessária a separação de funcionários de diferentes

setores nas áreas de circulação comum como refeitórios, vestiários e áreas de descanso?

A própria redação do art. 59 do Decreto nº 9.013, de 2017, já possibilita como alternativa à separação de área, a adoção de medidas de boas práticas (BPF) na definição de fluxo dos funcionários (ex: horário de refeição dos funcionários da área limpa anterior aos funcionários da área suja podem ser suficientes para atender ao previsto no art.

35. Em quais áreas se exige a utilização de ar filtrado e pressão positiva prevista no inciso XXXV do art. 42 do Decreto nº 9.013, de 2017?

Nas áreas de acesso restrito em que há exposição de produtos acabados, procurando minimizar, ao máximo, o risco de contaminação cruzada como, por exemplo, no envase de produtos lácteos em pó, na área de fatiamento de embutidos, na embalagem de produtos cozidos, etc.

36. Os estabelecimentos registrados junto ao SIF/DIPOA podem receber e armazenar produtos não sujeitos à fiscalização do serviço de inspeção federal?

Sim. Conforme nova redação dada ao art. 51 do Decreto nº 9.013, de 2017, pode ser permitido o uso de instalações e equipamentos destinados à fabricação ou ao armazenamento de produtos de origem animal dos estabelecimentos registrados sob SIF/DIPOA para a elaboração ou o armazenamento de **produtos não sujeitos a incidência da Lei nº 1.283**, de 1950, desde que não haja prejuízo das condições higiênico- sanitárias e da segurança dos produtos de origem animal, sendo a autorização condicionada à avaliação dos perigos associados a cada produto. Na rotulagem desses produtos não podem ser utilizados os carimbos oficiais do SIF.

Assim, por exemplo, um estabelecimento que elabore produtos cárneos esterilizados poderá utilizar os equipamentos de embalagem e esterilização para a fabricação de conservas vegetais, desde que esta operação não coloque em risco a fabricação de produtos de origem animal, e a operação seja devidamente autorizada pelo órgão competente pela fiscalização da atividade industrial de fabricação de conservas vegetais.

Os estabelecimentos poderão, igualmente, receber e armazenar insumos ou produtos regulamentados por outras legislações, desde que atendido o mesmo critério de não colocar em risco os produtos de origem animal, e dispondo de autorização do órgão competente pela atividade relativa ao produto.

37. Tendo em vista a nova redação dada ao art. 51 do Decreto nº 9.013, de 2017, o estabelecimento sob SIF pode receber e armazenar produtos de origem animal procedentes de estabelecimentos sob inspeção Estadual, Municipal ou Distrital?

Não. A previsão contida no art. 51 permite a fabricação ou o armazenamento de produtos **não sujeitos à incidência da Lei nº 1.283**, de 1950. Como os produtos de origem animal fabricados em estabelecimentos sob inspeção Estadual, Municipal ou Distrital são abrangidos por esta Lei, deve ser observado o disposto no art. 78 do Decreto nº 9.013, de 2017.

Art. 78. Os estabelecimentos sob SIF não podem receber produto de origem animal destinado ao consumo humano que não esteja claramente identificado como oriundo de outro estabelecimento sob SIF.

§ 1º É permitida a entrada de matérias-primas e produtos de origem animal procedentes de estabelecimentos registrados em outros âmbitos de inspeção, desde que haja reconhecimento da equivalência deste serviço de inspeção pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o

estabelecimento conste no cadastro geral do Sistema Brasileiro de Inspeção dos Produtos de Origem Animal.

38. Os produtos de origem animal e matérias-primas fabricados por estabelecimentos sob fiscalização dos órgãos estaduais ou municipais que tiveram sua equivalência reconhecida pelo MAPA, nos termos do Decreto nº 5.741, de 2006, e que constam no cadastro geral do SISBI-POA, e que foram comercializados para estabelecimento registrado sob SIF/DIPOA podem ser destinados ao comércio internacional (exportação)?

Não. Conforme disposto no §2º do art. 2º do Decreto nº 9.013, de 2017, e no art. 151 do Decreto nº 5.741, de 2006, o reconhecimento da equivalência dos serviços de inspeção apenas permite o comércio interestadual dos produtos de origem animal fabricados pelos estabelecimentos que constam no cadastro geral do SISBI-POA.

Em consonância com o disposto no art. 4º da Lei nº 1.283, de 1950, e no caput do art. 2º, no art. 25 e no art. 484 do Decreto nº 9.013, de 2017, apenas os estabelecimentos registrados junto ao SIF/DIPOA podem fornecer matérias-primas e produtos para posterior exportação.

Assim, caso um estabelecimento registrado junto ao SIF/DIPOA que realiza comércio interestadual e internacional de produtos de origem animal receba parte de suas matérias-primas de estabelecimentos sob outras égides de fiscalização que constem no cadastro geral do SISBI-POA, deverá dispor de procedimentos de controle e de rastreabilidade de suas matérias-primas e produtos, contemplando todas etapas industriais desde a recepção até a expedição, que assegurem a correta segregação dos produtos.

39. Como deve ser feita desnaturação e descaracterização visual prevista no inciso X do art. 73 do Decreto nº 9.013, de 2017?

A descaracterização e a desnaturação foram definidas, respectivamente, nos incisos XXVII e XXVIII do art. 10. Ambos são procedimentos ou processos aplicados aos produtos de origem animal com o objetivo de torná-los visualmente impróprios ao consumo humano. A desnaturação diferencia-se da descaracterização, por ser obrigatória a utilização de substância ou produto químico aos produtos.

São exemplos de descaracterização: corte com faca, picar, moer, triturar.

São exemplos de desnaturação: o uso de corante azul de metileno, creolina, querosene.

Nos casos em que o estabelecimento de origem animal não dispuser de instalações que permitam a transformação imediata dos produtos condenados, deverá promover a sua desnaturação ou a sua descaracterização, antes de sua comercialização para transformação em outros estabelecimentos especializados, conforme previsto no art. 324.

40. Qual categoria profissional poderá exercer o papel de responsável técnico nos estabelecimentos registrados junto ao DIPOA?

Conforme previsto no art. 77 Decreto nº 9.013, de 2017, a formação profissional deverá atender ao disposto em legislação específica, sendo objeto de fiscalização das entidades de classe.

41. Qual a forma de se comprovar o vínculo existente entre o transportador de leite cru refrigerado e o contratante previsto no parágrafo único do art. 75 do Decreto nº 9.013, de 2017?

A empresa deverá sempre comprovar o vínculo com o transportador, fazendo constar no programa de qualificação de fornecedores de leite cópia ou original do contrato entre empresa

e transportador, onde fique claro que o papel do transportador se restringe à coleta e transporte do leite.

Os produtores são vinculados ao estabelecimento industrial, devendo ser cadastrados no SIGSIF e constar do programa de qualificação de fornecedores de leite da empresa, seguindo os ditames estabelecidos na Instrução Normativa nº 77, de 26 de novembro de 2018.

42. Como a empresa pode demonstrar a rastreabilidade das matérias-primas e dos seus produtos?

O princípio da rastreabilidade faz parte do controle do produto e seu conceito universalmente consagrado consta do inciso XIX do art. 10 do Decreto nº 9.013, de 2017.

Além disso, o Decreto nº 5.741, de 2006, deixa claro que cada elo da cadeia produtiva é responsável por dar garantias de atendimento à legislação na etapa em que participa por meio de registros auditáveis.

43. Em quais situações o recolhimento de produtos é obrigatório?

Conforme previsto no inciso XV do art. 73 e no parágrafo único do art. 81 do Decreto nº 9.013, de 2017, o recolhimento de produtos deve ser realizado em lotes de produtos que representem risco à saúde pública ou que tenham sido adulterados.

44. É obrigatória a implantação de laboratório interno nos estabelecimentos registrados junto ao DIPOA?

Não. No entanto, considerando as particularidades tecnológicas do estabelecimento ou a previsão em normas complementares, será necessária a instalação de laboratório interno junto ao estabelecimento.

Destaca-se que, como alternativa, poderá também ser contratado laboratório terceiro para processamento de amostras relativas à verificação dos programas de autocontrole da empresa.

45. No antigo RIISPOA (art. 102 do Decreto 30.691, de 1952) a comunicação ao SIF deveria ser feita com antecedência de 12 horas, contemplando todas as atividades da indústria. Houve mudança nessa obrigação? Como agir em situações emergenciais?

Sim, houve mudança. Com a nova redação dada ao inciso VI do art. 73 do Decreto nº 9.013, de 2017, os estabelecimentos sob inspeção em caráter permanente são obrigados comunicar ao SIF local, com a antecedência mínima de 72 horas, apenas a realização de

atividades de abate e os horários de início e provável conclusão. Esse prazo mínimo é necessário para a correta organização do serviço oficial para realização das atividades inerentes aos exames **ante mortem** e **post mortem** dos animais.

As demais atividades industriais dos estabelecimentos sob inspeção permanente que não o abate, ou as atividades industriais realizadas por estabelecimento sob inspeção em caráter periódico deverão ser informadas ao SIF sempre que requisitado, conforme previsto na alínea 'b' do inciso XIX do art. 73.

Situações emergenciais, dada sua própria natureza, serão tratadas como eventualidade, caso a caso.

46. Os estabelecimentos de abate podem realizar o abate de

animais em dias adicionais à sua rotina normal de trabalho, em caráter esporádico?

Os abates “extras” poderão ocorrer, mesmo em caráter esporádico, somente quando previamente autorizados pelo serviço de inspeção federal.

47. Como o estabelecimento deve proceder para obter essa autorização para abates extras?

Conforme previsto na alínea a do inciso XIX do art. 73 do Decreto nº 9.013, de 2017, os estabelecimentos devem comunicar ao SIF local a pretensão de realizar abates em dias adicionais à sua regularidade operacional e solicitar autorização para sua realização, com antecedência mínima de cinco dias úteis da data de abate prevista.

48. Por que esse prazo de cinco dias úteis é necessário e quais os critérios para obter a autorização para abates extras?

Para que o estabelecimento possa requer autorização deve dispor de instalações e equipamentos de processamento e armazenamento compatíveis com o dia de produção adicional. Além disso, é necessário que haja disponibilidade de pessoal do serviço oficial de inspeção para o devido acompanhamento das atividades de abate.

O prazo mínimo de cinco dias úteis é necessário para que o SIPOA possa avaliar a disponibilidade de pessoal do serviço oficial para acompanhar as atividades de inspeção **ante** e **post mortem** durante o abate e, conforme o caso, operacionalizar o deslocamento temporário de servidores.

Não serão autorizados abates “extras” na ausência de pessoal para acompanhamento das atividades de abate.

49. Os mesmos procedimentos e critérios para abates extras se aplicam para o aumento de turnos de produção?

Sim, mas somente nos casos em que o abate em um turno de produção adicional for esporádico.

50. E se o estabelecimento pretender aumentar, definitivamente, a sua regularidade operacional, seja em dias ou turnos de produção?

Caso o estabelecimento tenha interesse em aumentar sua produção em dias ou turnos de produção adicionais de forma permanente, deverá proceder, previamente, à atualização da documentação de registro, na qual demonstrará as eventuais reformas ou ampliações necessárias para comportar o aumento do volume de produção ou demonstrará que as instalações existentes são compatíveis com o novo volume.

O pedido de aumento definitivo de turnos ou dias de produção devem ser apresentados junto ao SIF local e serão submetidos à análise pelo SIPOA da jurisdição do estabelecimento.

51. Em qual setor do estabelecimento é necessário o uso de uniforme na cor clara?

Conforme disposto no art. 57 do Decreto nº 9.013, de 2017, o uniforme dos funcionários que trabalham diretamente na manipulação e processamento de produtos comestíveis deverá ser de cor branca ou outra cor clara que possibilite a fácil visualização de possíveis contaminações.

Observada esta regra, a empresa pode ainda utilizar cores diferenciadas por setores, em função dos níveis de contaminação das diferentes áreas, de forma a minimizar ao máximo o risco de contaminação cruzada.

52. Após o produto estar embalado pode ser usado uniforme de outras cores?

No caso de produtos já embalados, poderão ser utilizadas cores mais escuras, visto que o risco de contaminação dos produtos pelo contato com o manipulador está minimizado nesta fase.

53. A uniformização dos funcionários contempla também calçados? Eles deverão seguir a mesma regra dos uniformes em geral?

Sim. Na uniformização deve ser previsto o uso de calçados apropriados à atividade.

Assim como para os uniformes, os calçados dos funcionários que trabalham diretamente na manipulação e processamento de produtos comestíveis deverão ser de cor branca ou outra cor clara que possibilite a fácil visualização de possíveis contaminações.

54. O controle químico de pragas e roedores nos estabelecimentos registrados pode ser realizado por funcionário da própria empresa devidamente capacitado?

Sim. Conforme previsão contida no §2º do art. 55 do Decreto nº 9.013, de 2017, quando utilizado o controle químico para o controle pragas, este deve ser executado por empresa especializada ou por pessoal capacitado do próprio estabelecimento.

55. Os estabelecimentos podem utilizar sistemas informatizados para realização dos registros, monitoramento e verificação de seus controles de produção, para recebimento e uso de insumos e matérias-primas e expedição de produtos, em atendimento ao disposto no art. 74 do Decreto nº 9.013, de 2017?

Sim. Com a inclusão do §2º-A do art. 74, passa a ser expressamente prevista a possibilidade de uso de sistemas informatizados para o registro dos dados referente ao monitoramento e a verificação dos programas de autocontrole, desde que garantidas pelo estabelecimento a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações.

56. É permitido o reforço de frio de produtos de origem animal?

O chamado “reforço” ou “recuperação” de frio de produtos de origem animal poderá ser realizado somente nos casos em que não haja perda das características originais de conservação dos produtos, conforme previsão contida no art. 80 do Decreto nº 9.013, de 2017.

É obrigação dos estabelecimentos manter registros auditáveis das condições de recebimento dos produtos e, em caso de constatação de desvios, armazenar os produtos em condições adequadas até sua destinação industrial.

57. O que se entende por “perda das características originais de

conservação” para fins

de recuperação de frio, de que trata o art. 80 do Decreto nº 9.013, de 2017?

No caso de produtos congelados, a perda das características originais de conservação será configurada quando houver sinais de descongelamento dos produtos, inclusive se houver posterior recongelamento, ou outras alterações significativas de temperatura que alterem ou impactem nas condições sanitárias ou na validade dos produtos, a exemplo da manutenção dos produtos em temperaturas elevadas por períodos prolongados.

No caso de produtos resfriados, ficará caracterizado como perda das características originais de conservação se o produto for congelado ou se o mesmo for mantido em condições de temperatura acima da temperatura máxima indicada na rotulagem, ou quaisquer outras alterações significativas de temperatura que alterem ou impactem nas condições sanitárias do produto ou em sua validade.

58. Um produto de origem animal que deveria ser mantido congelado e que seja recebido descongelado ou com sinais de descongelamento em um estabelecimento de processamento ou de armazenamento pode ser aproveitado para consumo?

Nestas situações o estabelecimento deverá armazenar os produtos em condições apropriadas e dar destinação industrial compatível, vedada a livre comercialização dos produtos na forma em que se apresentam.

O tratamento de destinação industrial adequado vai depender do resultado das avaliações realizadas pelo estabelecimento no momento do recebimento do produto (ex.: análises físico-químicas, microbiológicas e sensoriais) e dos registros de manutenção de temperatura do veículo transportador que evidenciem o tempo em que o produto ficou em

condições inadequadas. É obrigação dos estabelecimentos dar a destinação adequada aos produtos, dispondo de evidências técnico-científicas que embasem o procedimento, e de manter registros apropriados de sua realização.

Título V – Da Inspeção Industrial e Sanitária

59. Qual o objetivo dos arts. 84-A, 207-A , 219-A e 267 do Decreto nº 9.013, de 2017, que atribui aos estabelecimentos de carnes, de pescado, de ovos e de mel a responsabilidade por garantir a identidade, a qualidade e a rastreabilidade dos produtos, desde sua obtenção na produção primária até a recepção no estabelecimento, incluído o seu transporte?

O objetivo é que os estabelecimentos passem a ter melhor controle sobre a cadeia primária. Os estabelecimentos são responsáveis por garantir a identidade, a qualidade e a rastreabilidade dos produtos, desde sua obtenção na produção primária até a recepção no estabelecimento, incluído o seu transporte.

Os estabelecimentos que recebem produtos da produção primária devem, ainda, possuir o cadastro dos produtores que lhes fornecem matérias-primas, além de implementar programas de melhoria da qualidade da matéria-prima e de educação continuada dos produtores.

60. Como deve ser realizado o cadastro dos produtores que fornecem as matérias-primas?

Até que o MAPA disponibilize ferramenta específica para realização deste cadastro em sistema informatizado específico, tal como já ocorre na área de leite e derivados, o cadastro dos fornecedores de matérias-primas deve ser realizado pelos estabelecimentos como parte de seus programas de autocontrole. Os estabelecimentos implicados terão prazo para adequação.

61. Qual será o procedimento de abate de suínos que apresentem casos agudos de erisipela?

Atualmente a erisipela não é uma doença de importância para a defesa sanitária animal (vide Nota Técnica DSS nº 1/2014, publicada no quadro de avisos do SIGSIF). Frequentemente, há animais que desenvolvem as lesões de pele nas pocilgas de matança após a realização da inspeção **ante mortem**, sendo comum o aparecimento de carcaças com lesões de erisipela durante o abate, como se houvesse falha nos procedimentos de inspeção **ante mortem**.

Em caso de suínos que apresentem quadro de erisipela serão adotados os procedimentos previstos nos artigos 91 e 199 do Decreto nº 9.013, de 2017.

62. Será permitido o abate de suídeos não castrados?

Sim. Com a revogação do art. 104 do Decreto 9.013, de 2017, passa a ser permitido o abate de suídeos que não tenham sido castrados.

Não há correlação entre a presença de testículos e condições sanitárias ou fraude e adulteração da carne. Odor sexual pode estar presente, inclusive, em animais criptorquidas, monorquidas ou hermafroditas, implicando, apenas, no aspecto sensorial da carne ou dos produtos com ela elaborados.

Conforme disposto no art. 198, os estabelecimentos passam a ser responsável pela segregação e destinação industrial de carcaças com odor sexual.

63. Qual o critério de julgamento de carcaças de aves com miopatia ou discondroplasia tibial?

As miopatias e a discondroplasia tibial são consideradas como estados anormais da musculatura ou articulação, respectivamente, não indicativas de comprometimento sistêmico que possa implicar em risco à saúde. Assim, as carcaças de aves devem ser segregadas pelo estabelecimento para destinação industrial, conforme disposto no § 2° do art. 175 do Decreto nº 9.013, de 2017, seguindo parâmetros técnicos estabelecidos em seus programas de autocontrole.

64. Como se dará o aproveitamento de medula e outras partes comestíveis que se constituem material especificado de risco?

Conforme definido pelo § 3°do art. 124 do Decreto nº 9.013, de 2017, é vedado o uso de Material Especificado de Risco - MER para alimentação humana e animal.

Foi publicado o Ofício Circular nº 18/2020/CGI/DIPOA (SEI/MAPA 11318003), que consolidou a definição de órgãos e partes de carcaças consideradas MER, conforme pareceres do Departamento de Saúde Animal da Secretaria de Defesa Agropecuária (DSA/SDA) constantes em processos de referência citados no referido Ofício Circular.

Por fim, o parágrafo único do art. 278 permitiu o aproveitamento de alguns órgãos e partes de carcaças para consumo direto em função de hábitos regionais, entretanto este mesmo artigo condiciona que esses órgãos e partes de carcaças só poderão ser aproveitados se não se constituírem em MER, restringindo, portanto, o uso de medula óssea na alimentação humana.

65. É possível utilizar outros parâmetros para os tratamentos previstos no art. 172 do Decreto nº 9.013, de 2017, referente ao aproveitamento condicional?

Sim. Para utilizar binômios de tempo e temperatura distintos dos previstos no art. 172, os estabelecimentos deverão apresentar argumentação técnico-científica para embasar a solicitação, ao SIF local ou ao Serviço de Inspeção da UF, que deverá remeter via SEI ao DIPOA/SDA que fará a avaliação. Caso validado, será dado ampla divulgação dos resultados obtidos para que outras empresas possam utilizar os novos parâmetros validados.

66. Os tratamentos de aproveitamento condicional estabelecidos no art. 172 do Decreto nº 9.013, de 2017, devem ser utilizados como referência para tratamento de produtos que apresentem resultados de análises laboratoriais indicando a presença de microrganismos específicos, a exemplo da Salmonella Typhimurium ou S. Enteritidis em carne ou produto de aves (Instrução Normativa SDA/MAPA nº 20, de 2016) ou E. coli produtora de Shigatoxina (STEC) em carne bovina (Instrução Normativa SDA/MAPA nº 60, de 2018)?

Não. Os tratamentos previstos no art. 172 aplicam-se, exclusivamente, para o tratamento de carcaças ou partes de animais com destinação dada durante as inspeções **ante mortem** e **post mortem**.

Nos casos de contaminações por microrganismos específicos, o tratamento realizado, quando tecnicamente viável, pode ser diferente, desde que comprovada sua eficiência para eliminação do risco identificado.

67a. Qual critério será utilizado para definir se uma carcaça de bovino que apresente um cisto calcificado de *Cysticercus bovis* será destinada para tratamento condicional pelo frio ou pelo calor, conforme estabelecido pelo § 2º do art. 185 do Decreto nº 9.013, de 2017?

A destinação será dada pelo SIF de acordo com as instalações industriais de cada estabelecimento, sendo primeiramente indicado o tratamento condicional pelo frio. Caso o estabelecimento opte por tratamento condicional diferente daquele determinado inicialmente pelo SIF, poderá requerer formalmente a destinação para tratamento pelo calor.

No entanto, com a publicação da Instrução Normativa nº 121, de 26 de fevereiro de 2021, foi estabelecido prazo de 18 (dezoito) meses para aplicação do disposto no § 2º do art. 185 do Decreto n° 9.013, de 2017 alterado pelo Decreto nº 10.468, de 18 de agosto de 2020. Durante esse período de transição, foram definidos critérios de julgamento específicos para carcaças acometidas pela doença.

Apesar da publicação da referida norma, é possível que os estabelecimentos abdiquem do prazo de transição estabelecido na Instrução Normativa nº 121/2021 para aplicação dos critérios de julgamento estabelecidos no art. 185 do Decreto. Para tanto, o estabelecimento deverá formalizar o pedido ao SIF local.

Nos casos em que os proprietários dos animais solicitem ao SIF local laudo de destinação dos produtos, conforme previsto no art. 132 do Decreto nº 9.013, de 2017, deverá ser referenciado pelo SIF local o processo no qual o estabelecimento formalizou o pedido para o cumprimento do art. 185 do Decreto nº 9.013, de 2017, alterado pelo Decreto nº 10.468, de 2020.

67. Como deve ser a denominação de venda de produtos em que foi utilizada mistura de leite de espécies diferentes?

Na denominação de venda do produto, o nome da espécie de leite que foi utilizada em maior quantidade deve ser mencionado primeiramente (por exemplo: Queijo Mussarela de Búfala e de Vaca).

O percentual de uso do leite de cada espécie (m/m) deve constar de forma clara na lista de ingredientes, o que não exclui a possibilidade de inserção desta informação em outro local.

68. Qual a temperatura de armazenamento de leite pasteurizado para fabricação de produtos lácteos?

Se o leite não for utilizado imediatamente após a pasteurização, deverá ser mantido a 5 °C conforme disposto no inciso IV do art. 258 do Decreto nº 9.013, de 2017.

69. Onde poderá ser realizada a operação de transvase?

O transvase poderá ser realizado em um local sob controle do estabelecimento de destino, se constituindo em um ponto estrategicamente localizado em relação às linhas de coleta que trarão o leite para o repasse à carreta estacionada, por meio de sistema fechado, de forma a mitigar riscos de contaminações ou adulterações no leite por terceiros.

As informações relativas à localização e forma de realização das operações de transvase deverão constar do programa de autocontrole do estabelecimento industrial a que está vinculado, observando o disposto no art. 245 do Decreto nº 9.013, de 2017, e na Instrução Normativa 77, de 26 de novembro de 2018.

70. Em relação aos parâmetros de crioscopia, qual normativa devemos seguir?

Os parâmetros a serem seguidos na análise de crioscopia são os constantes do Decreto nº 9.013, de 2017.

71. O artigo 256 do Decreto nº 9.013, de 2017, proíbe o reprocessamento do leite UAT para consumo humano direto. Nos casos em que o leite de retorno das máquinas de processamento UAT não se apresentar deteriorado ou alterado, será possível aproveitá-lo na elaboração de produtos que contenham os mesmos aditivos do leite UAT?

O reprocessamento de leite UHT caracteriza-se por submeter o leite que passou pelo processo de tratamento térmico UHT a novo processo desta natureza visando a produção de leite UHT. Portanto, a proibição explícita de uso deste tipo de leite se dá somente para produção de leite UHT.

A destinação deve ser dada pelo estabelecimento de acordo com o estabelecido em seu programa de autocontrole e balizado no que dispõe a legislação. Caso os produtos não se apresentem deteriorados ou alterado podem ser objeto de reprocessamento para fabricação de derivados lácteos UHT.

72. Qual a definição de leite beneficiado padronizado?

O Decreto nº 9.069, de 2017 atualizou a redação do artigo 262, não prevendo mais a nomenclatura leite beneficiado padronizado.

73. Quais são as espécies de pescado de abate sujeitas à inspeção permanente?

Conforme disposto no art. 11 do Decreto nº 9.013, de 2017, as espécies de pescado sujeitas à inspeção permanente são os répteis e anfíbios.

Título VI – Dos Padrões de Identidade e Qualidade

74. De quem é a competência de regulamentar sobre os aditivos e coadjuvantes aprovados para o uso em produtos de origem animal?

Cabe a ANVISA regulamentar a utilização dos aditivos alimentares em todos os alimentos e bebidas conforme, a Lei nº 9.782, de 1999.

A inclusão ou extensão de uso de aditivos em produtos de origem animal dependerá da avaliação do DIPOA em relação ao emprego tecnológico dos aditivos, seguindo o disposto no Memorando nº 43/2017/DIPOA/MAPA/SDA (SEI/MAPA 2700384).

75. Quais seriam as alterações das características originais das salmouras de que trata o parágrafo único do art. 272 do Decreto nº 9.013, de 2017?

As salmouras são consideradas alteradas quando se apresentam turvas, sujas, alcalinas, com cheiro amoniacal, fermentadas ou inadequadas por qualquer outra razão.

76. Um produto fabricado em um estabelecimento que seja destinado para maturação em outro poderá ser pré-datado (data fabricação) com base no seu tempo de maturação?

Não. Não é permitida a expedição de produtos pré-datados, neste caso o produto deverá ser transportado acondicionado em embalagem intermediária, devidamente registrada sob denominação de "queijo para maturação".

O controle da maturação cabe ao estabelecimento, atendendo-se ao disposto no artigo 374 do Decreto nº 9.013, de 2017. O estabelecimento fabricante deve utilizar de meios que comprovem o tempo decorrido desde a fabricação a fim de que o estabelecimento que finalizará a maturação possa dar sequência à maturação.

Os registros apresentados e as identificações efetuadas pelo estabelecimento fabricante devem constar dos controles efetuados pelo estabelecimento que finalizará a maturação.

O carimbo do SIF refere-se ao estabelecimento onde o produto foi finalizado. Sendo assim, o carimbo oficial no rótulo do produto terminado, deve-se referir ao estabelecimento que finalizou a maturação (conforme art. 451).

Caso a maturação seja realizada no mesmo estabelecimento de elaboração do produto, o mesmo poderá ser pré-datado, no entanto somente poderá ser expedido após finalizada a maturação.

77. É proibido o uso de sangue de animais destinados ao aproveitamento condicional ou considerados impróprios para o consumo humano? Pode ser realizada a desfibrinação manual?

Sim, conforme prevê o §1º do art. 282 do Decreto nº 9.013, de 2017, é proibido o uso de sangue ou suas frações procedentes de animais destinados ao aproveitamento condicional ou considerados impróprios para o consumo humano.

A desfibrinação manual é proibida quando este for destinado a elaboração de produtos para consumo humano.

78. O que significa a expressão "livre de gordura" disposta no art. 280 do Decreto nº 9.013, de 2017,

para os produtos cárneos?

A expressão "livre de gorduras" refere-se à adição de gordura que não compõe o corte original.

Adição de gordura será permitida apenas nos produtos que possuírem previsão em seus

respectivos Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade - RTIQ.

79. O que significa a expressão “diferentes espécies animais” disposta nos artigos 295 (hambúrguer) e 299 (mortadela) do Decreto nº 9.013, de 2017?

A expressão indica que estes produtos podem ser elaborados com carnes de diferentes espécies, desde que informado no rótulo.

80. Podemos produzir e comercializar sangue de neonato?

Sim. O art. 153 do Decreto nº 9.013, de 2017, trata apenas da condenação do feto, o qual não pode ser utilizado para alimentação humana.

Não há restrição para a retirada do sangue fetal (produto não comestível) e sua comercialização para outras finalidades (ex.: fabricação de insumos laboratoriais em estabelecimentos especializados), desde que o produto seja obtido em local específico que não leve risco de contaminação aos produtos comestíveis (art. 330).

81. Quais os critérios técnicos devem ser observados para obtenção, conservação, rotulagem e trânsito do sangue fetal?

Os procedimentos e critérios técnicos obtenção e conservação do sangue fetal devem atender o disposto na legislação específica referente à fabricação do produto final (ex.: insumo laboratorial), quando existente, ou critérios técnicos estabelecidos pelo comprador/fabricante do insumo.

A Lei nº 1.283, de 1950, não incide sobre o posterior processamento do sangue fetal para elaboração de outros produtos, não sendo esta atividade passível de regulamentação pelo SIF/DIPOA/SDA/MAPA.

Conforme previsto no art. 427-B do Decreto nº 9.013, de 2017, o sangue fetal é produto isento de registro. No entanto, sua rotulagem deverá conter as informações obrigatórias

previstas na legislação, além do carimbo SIF específico para produtos não comestíveis (inciso IV do art. 467).

82. Baço e pulmão são considerados miúdos?

Sim, para os casos em que o consumo destes órgãos se destine a atendimento de hábitos regionais conforme disposto no parágrafo único do art. 278 do Decreto nº 9.013, de 2017, entretanto, os mesmos não podem entrar na formulação de produtos cárneos.

83. A carne de sangria poderá ser utilizada como carne industrial?

Sim. Apenas a carne ao redor do local da incisão, chamada de ferida de sangria, geralmente com acúmulo de coágulos deverá ser descartada, conforme disposto no parágrafo único do art. 277.

84. Intestinos podem ser utilizados na fabricação de embutidos?

Não. Os intestinos só podem ser usados como envoltórios e não como matéria-prima na elaboração de produtos cárneos, conforme previsto no §2° do art. 279 do Decreto nº 9.013, de 2017.

85. Onde estão inseridos os produtos opoterápicos, farmoquímicos ou

seus produtos intermediários, os insumos laboratoriais e os produtos destinados à alimentação animal obtidos de tecidos animais?

Os referidos produtos não fazem parte do escopo de fiscalização do DIPOA.

Os procedimentos de transição para atendimento ao parágrafo único do art. 322 do Decreto nº 9.013, de 2017, incluindo a elaboração de procedimentos simplificados para migração ou regularização do registro, quando cabível, bem como a elaboração de procedimentos simplificados para respaldar o trânsito e a certificação sanitária, sob os aspectos de saúde animal, assegurando a continuidade do exercício da atividade econômica, estão sendo discutidos com as áreas competentes do MAPA ou de outros órgãos afins.

86. As margarinas não serão mais registradas pelo DIPOA?

Não**.** As margarinas não estão mais sujeitas à fiscalização pelo DIPOA/SDA.

Compete ao Departamento de Inspeção de Produtos Vegetais (DIPOV/SDA/MAPA) a fiscalização de margarinas.

87. Qual o significado de leite higienizado constante do art. 356 do Decreto nº 9.013, de 2017?

Leite higienizado é o leite obtido em condições higiênicas e submetido ao processo de filtração e/ou clarificação centrífuga.

88. Continua prevista a denominação de leite pré-beneficiado?

Não, esta denominação não existe mais. Este leite passa a ser considerado leite fluido a granel de uso industrial.

89. Qual a diferença entre o leite termizado, desnatado etc. para fins de identificação do produto?

No caso de leite comercializado entre indústrias (com exceção do Posto de Refrigeração), o produto, independente de ter sido submetido à termização, pasteurização etc., deve ser identificado como Leite Fluído à Granel de Uso Industrial, conforme preconiza o RTIQ.

90. Qual o significado da expressão "preponderante" no art. 397 e predominantemente no art. 426 do Decreto nº 9.013, de 2017?

A expressão preponderante e predominantemente refere-se ao componente presente em maior quantidade em relação aos demais na composição do produto.

91. Os produtos de origem animal definidos no Decreto nº 9.013, de 2017, precisam também atender aos Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade - RTIQ?

Sim. Conforme disposto nos artigos 273 e 274 serão estabelecidos regulamentos técnicos para os produtos e processos de fabricação previstos ou não no Decreto, sendo obrigatório o atendimento aos parâmetros definidos nos mesmos.

Título VII – Do Registro de Produtos, Embalagem, Rotulagem e Carimbos de Inspeção

92. Quais são os exemplos de informações sobre sistema de produção ou característica de produção da cadeia primária a que se refere o art. 446-A do Decreto nº 9.013, de 2017?

São exemplos: “ovos de galinhas livres de gaiolas”, “leite de vacas felizes”, “leite A2”, “sistema de produção sem antibióticos”, “caipira”, entre outros.

93a. Galinhas Caipiras, Coloniais e de Capoeira se enquadram nessa regra das informações sobre características específicas? Mesmo existindo uma certificação para galinhas livres de gaiolas (cage free) é possível apor essa informação no rótulo sem ter a certificação?

Esses sistemas de criação se enquadram no art. 446-A do Decreto nº 9.013, de 2017 e suas alterações.

"Art. 446-A. É facultada a aposição no rótulo de informações que remetam a sistema de produção específico ou a características específicas de produção no âmbito da produção primária, observadas as regras estabelecidas pelo órgão competente.

§ 1º Na hipótese de inexistência de regras ou de regulamentação específica sobre os sistemas ou as características de produção de que trata o caput, o estabelecimento deverá apor texto explicativo na rotulagem, em local de visualização fácil, que informará ao consumidor as características do sistema de produção.

§ 2º A veracidade das informações prestadas na rotulagem nos termos do disposto no § 1º perante os órgãos de defesa dos interesses do consumidor é de responsabilidade exclusiva do estabelecimento."

A criação de galinhas caipiras deve atender ao disposto na ABNT NBR 16389.

A eventual existência de certificação não exime a empresa de atender ao disposto no § 1º do art. 446-A do Decreto nº 9.013, de 2017.

93. Quais são os exemplos de expressões de qualidade a que se refere o art. 446-B do Decreto nº 9.013, de 2017?

São exemplos: “premium”, “gourmet”, “especial”, “ouro”, entre outros.

94. Quais são os exemplos de informações atribuíveis a aspectos sensoriais, tipo de condimentação, menções a receitas específicas e quaisquer outras que não remetam a características de qualidade a que se refere o art. 446-C do Decreto nº 9.013, de 2017?

São exemplos: receitas caseiras, tradicionais, familiares, “levemente picante”, tempero suave”, “receita da vovó”, mais macio, maior suculência, entre outros.

95a. Algumas expressões são referentes a aspectos

sensoriais, nestes casos, é necessário apor texto explicativo? Exemplos: Cremoso, Picante, Macio, Suculento.

O uso de informações atribuíveis aos aspectos sensoriais, ao tipo de condimentação, menções a receitas específicas ou outras que não remetam às características de qualidade é facultado na rotulagem, nos termos do disposto no inciso XVIII do caput do art. 10. Expressões como “Cremoso”, “Picante”, “Macio”, “Suculento” entre outras, não são consideradas expressões de qualidade e não precisam estar seguidas de texto explicativo, desde que atendidas as exigências do art. 446 do Decreto nº 9.013, de 2017.

95b. É permitido colocar no rótulo informações relacionadas ao benefício dos produtos para o consumidor? No caso do leite A2 podemos colocar como esse leite pode beneficiar o consumidor?

Não são permitidas nos rótulos informações relacionadas aos benefícios do produto para o consumidor, que possam caracterizar alegações funcionais, nutricionais ou de saúde, sem apresentação de parecer de aprovação da ANVISA.

A informação A2 nos rótulos de leite e produtos lácteos somente pode fazer referência à origem genética das vacas, sem atribuir benefícios ao consumidor, tendo em vista que até o momento não foi apresentado parecer de aprovação da ANVISA.

95c. Em relação ao leite A2, a espécie bubalina só produz leite A2, mesmo assim preciso fazer uma explicação no rótulo?

Quando se tratar de leite de búfalas, pode constar no rótulo referência à origem genética dos animais, devendo estar claro para o consumidor que todo leite de búfala possui essa mesma característica.

95d. A aposição do texto explicativo de que tratam os artigos 444, 446-A e 446-B do Decreto nº 9.013, de 2017, pode ser feita pela indicação da página da empresa na internet onde o texto se encontra, quando esse texto não couber no rótulo?

Não. O texto explicativo deve estar aposto na rotulagem, em local de fácil visualização para fins de prestar os devidos esclarecimentos ao consumidor.

95e. Nos rótulos é permitido fazer menção a prêmios recebidos? É permitido incluir texto informativo em sites e incluir no rótulo apenas o QR code?

Caso a empresa opte por fazer referência a prêmios ou a menções honrosas deverá dispor da sua concessão devidamente comprovada no momento da solicitação do registro. No rótulo deverá ser incluído texto informativo para esclarecer ao consumidor sobre os critérios do prêmio ou menção honrosa, o responsável pela sua concessão e o período. A informação disposta no site ou por meio de **QR code** não pode substituir a informação que deve ser dada ao consumidor no rótulo. No site ou por meio de **QR code**, a empresa pode fornecer outras informações, em complementação àquela disposta no rótulo.

95f. As explicações sobre as expressões de qualidade, referentes ao arts. 446-A e 446-B do Decreto nº 9.013, de 2017, podem ser fornecidas por meio de site ou QR code no rótulo?

Não. Caso a expressão de qualidade utilizada pela empresa não esteja em regulamentação específica (Gourmet, Premium, Especial, por exemplo), esta deverá estar seguida de texto informativo ao consumidor para esclarecer sobre os critérios

utilizados para sua definição conforme art. 446-B. Os parâmetros ou os critérios utilizados devem ser baseados em evidências técnico científicas, mensuráveis e auditáveis, e devem ser descritos na solicitação de registro. A veracidade das informações prestadas na rotulagem perante os órgãos de defesa dos interesses do consumidor é de responsabilidade exclusiva do estabelecimento. A informação disposta no site ou por meio de **QR code** não pode substituir a informação que deve ser dada ao consumidor no rótulo, seguida da expressão de qualidade utilizada. No site ou por meio de **QR Code**, a empresa pode fornecer outras informações, em complementação àquela disposta no rótulo, mas não pode substitui-la.

95. Não será mais utilizado o carimbo de reinspecionado?

Não. Os produtos que hoje utilizam o termo “REINSPECIONADO” passarão a utilizar o termo “INSPECIONADO”.

Nos produtos em que anteriormente era utilizado o carimbo de reinspecionado, será utilizado agora a
expressão “Fracionado por” ou “Embalado por” conforme disposto no

§3°do art. 443 do Decreto nº 9.013, de 2017.

96. É necessário informar o percentual de produtos vegetais contidos nos produtos cárneos?

Sim. Conforme disposto no art. 455 do Decreto nº 9.013, de 2017, os produtos cárneos que contenham carne e produtos vegetais, devem dispor nos rótulos a indicação das respectivas percentagens. Esta obrigação não se aplica aos condimentos e às especiarias que sejam adicionadas aos produtos cárneos.

Esta obrigação não se aplica aos condimentos e às especiarias que sejam adicionadas aos produtos cárneos.

97. É necessário informar o percentual de água adicionada aos produtos cárneos nos rótulos?

Sim. Conforme disposto no art. 456 do Decreto nº 9.013, de 2017, os produtos cárneos que contenham água adicionada deverão declarar o seu percentual na lista de ingredientes do produto e adicionalmente no painel principal, quando superior a 3%. Deverão ser atendidas as particularidades previstas nos RTIQ específicos.

A exceção disposta na alínea d do item 6.2.2 da Instrução Normativa nº 22/2005, transcrita abaixo, deve ser considerada para a indicação deste percentual no rótulo do produto, mantendo a informação detalhada no processo de fabricação.

“quando formar parte de salmouras, xaropes, caldas, molhos ou outros similares, e estes ingredientes compostos forem declarados como tais na lista de ingredientes; não será necessário declarar a água e outros componentes voláteis que se evaporem durante a fabricação”.

98. É necessária a abertura da fórmula de todos os ingredientes, os aditivos e os coadjuvantes de tecnologia apresentados de forma combinada?

Sim. Conforme previsto no art. 431 do Decreto nº 9.013, de 2017, todos os ingredientes, aditivos, e os coadjuvantes de tecnologia apresentados de forma combinada, devem dispor de informação clara sobre sua composição e percentuais para respaldar as ações fiscalizatórias do DIPOA. Os registros de rótulos estão protegidos por sigilo empresarial e os servidores também são obrigados a guardar os assuntos da repartição sob sigilo com base no inciso VIII, do art. 116, da Lei 8.112/1991.

Não está sendo exigida a abertura das fórmulas dos aromas (vide perguntas e respostas da PGA/SIGSIF).

99. Os carimbos dos Modelos nº 5 e nº 6 não citam a inclusão do número de registro do estabelecimento?

Não. O número do SIF não é indicado neste tipo de carimbo.

100. As carcaças sempre levarão o modelo nº 1, seguida dos carimbos dos modelos de nº 5 e nº 6 quando necessário?

Não. O carimbo modelo nº 1 refere-se a carcaças para consumo em natureza e os modelos 5 e 6 para destinação.

101. Deverá ser utilizado o carimbo modelo de nº 3 conforme o peso da embalagem nas etiquetas testeiras (caixas de papelão)?

Sim. Deve ser utilizado o carimbo modelo nº 3 conforme as faixas de peso das caixas previstas no inciso III do art. 467 do **Decreto nº 9.013, de 2017.**

102. Os artigos 451 e 447 do Decreto nº 9.013, de 2017, não são contraditórios, visto que um determina que os rótulos devem referir-se ao último estabelecimento em que o produto foi processado e o outro possibilita que um mesmo rótulo seja utilizado para produtos idênticos, fabricados em diferentes unidades da mesma empresa?

Não há contradição entre os artigos. Um mesmo rótulo poderá ser utilizado para diferentes unidades fabris, sendo que cada unidade deverá possuir processos de fabricação registrados individualmente.

No rótulo deve constar nome, endereço e CNPJ do fabricante, identificação do registro e carimbo do SIF. A unidade fabricante do produto deverá ser claramente identificada na rotulagem.

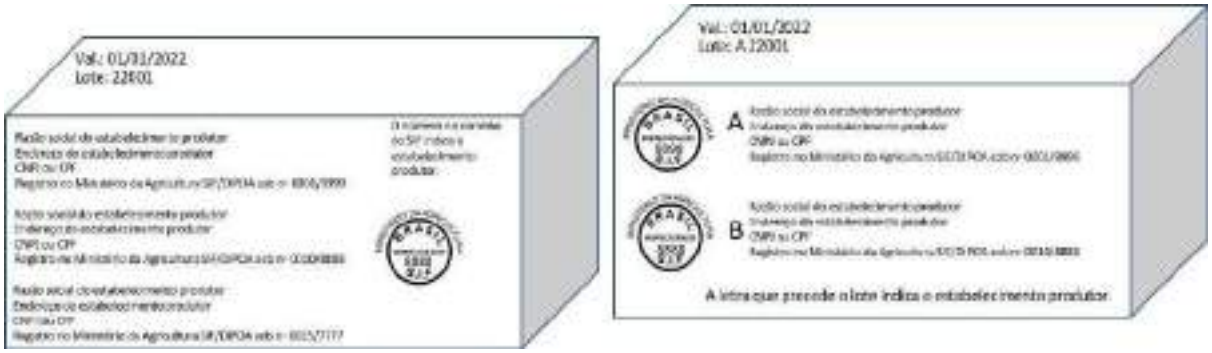
103a. Como fica o carimbo do SIF em rótulo de produtos idênticos, mas produzidos em diferentes estabelecimentos da mesma empresa, já que que agora pode ser utilizado o mesmo rótulo? Será permitido colocar mais de um carimbo do SIF no mesmo croqui de rótulo?

No caso de produto que possui a mesma composição e é fabricado em duas fábricas diferentes, mas da mesma empresa, teremos que incluir os dados das duas fábricas, o registro do produto das duas fábricas e somente um carimbo do SIF? A unidade fabricante pode ser identificada por meio de impressão por jato de tinta (inkjet)?

Caso a empresa ou mesmo grupo empresarial, com mesma razão social ou não, queira utilizar uma mesma impressão de rótulo para produtos idênticos, ou seja, com mesma composição e processo de fabricação, porém fabricados em mais de uma unidade da mesma empresa, poderá fazê-lo, desde que cada unidade tenha seu produto registrado e indique no rótulo: 1) razão social e endereço do fabricante; 2) nome empresarial e endereço do importador, no caso de produto importado; 3) carimbo do SIF; 4) CNPJ ou

CPF; e 5) número de registro para todas as unidades fabricantes envolvidas. Neste caso, a unidade fabricante do produto deve ser identificada claramente na rotulagem, por meio de texto informativo, código ou outra forma que assegure a informação correta. Essa identificação da unidade fabricante pode ser feita por impressão a jato de tinta (inkjet), desde que assegure a visibilidade e legibilidade da informação, conforme §2º do art. 439 do Decreto nº 9.013/2017.

Alternativamente à indicação dos carimbos de inspeção das unidades fabricantes envolvidas, a empresa poderá optar pela indicação na rotulagem de um único carimbo de inspeção referente à unidade fabricante.



103b. Produtos de origem animal que não são regulamentados e são destinados exclusivamente para exportação precisam ser analisados e aprovados no sistema PGA-SIGSIF?

Os produtos destinados exclusivamente para exportação, mesmo que não tenham regulamento técnico de identidade e qualidade específico, terão registro concedido de forma automática ao depositar as informações e os documentos no sistema PGA-SIGSIF, conforme inciso II do § 1º do art. 427-A do Decreto nº 9.013, de 2017.

103c. Como será o registro do rótulo de produtos nacionais e importados? O rótulo não será avaliado? Se os croquis não são mais passíveis de análise, ainda assim as alterações de rotulagem deverão ser cadastradas na PGA-SIGSIF?

O registro de rótulos de produtos importados segue a mesma regra dos produtos nacionais. O Decreto nº 10.468/2020 retirou a obrigatoriedade de análise prévia do croqui do rótulo, conforme §3º do art. 427-A. Entretanto, continua sendo obrigatório a inclusão do rótulo e sua atualização no sistema. A única diferença é que o croqui anexado dos produtos, cuja apresentação é obrigatória, não sofrerá mais análise prévia. No entanto, todos os rótulos de produtos nacionais e importados, regulamentados ou não, estarão sujeitos às auditorias previstas na Instrução Normativa nº 1, de 11 de janeiro de 2017.

Até que ocorra a adequação do sistema eletrônico, as alterações de croqui de produtos não regulamentados e já registrados, deverão continuar sendo encaminhadas para análise, entretanto não serão mais avaliados previamente pelo DIPOA.

103d. Os kits não precisarão mais ser registrados?

Os **kits** formados por produtos de origem animal registrados e embalados, sem modificação ou retirada de suas embalagens, não precisarão ser registrados junto ao SIF.

103e. A data de fabricação no rótulo não é mais necessária? Se não é mais obrigatório manter a data de fabricação no rótulo, como fica a questão de queijos maturados que vão completar a maturação em outro estabelecimento?

O Decreto nº 10.468, de 2020, retirou a obrigatoriedade de inserir no rótulo a data de fabricação. A Instrução Normativa nº 22/2005 foi alterada pela Instrução Normativa nº 67, de 14 de dezembro de 2020, excluindo a obrigatoriedade da data de fabricação nos rótulos de produtos de origem animal. A ausência de obrigatoriedade não significa proibição, ou seja, as empresas que desejarem, de acordo com seus processos e produtos, poderão continuar colocando a data de fabricação em seus produtos.

O controle do processo de maturação é de responsabilidade das empresas, que deve manter registros de rastreabilidade relacionando o lote indicado no rótulo do produto com o tempo de maturação.

103f. Como ficam os atuais registros de produtos que tem validade prevista na PGA- SIGSIF, já que agora não há mais validade para o registro?

O Decreto nº 10.468, de 2020, retirou a obrigatoriedade de renovação de registro a cada 10 anos. Entretanto, é necessário aguardar que a Instrução Normativa nº 1, de 11 de janeiro de 2017 seja revisada para que essa exigência de renovação realmente seja extinta, ou seja, enquanto isso os registros ainda têm validade de 10 anos.

103g. Como não é mais necessário a renovação de registro a cada 10 anos, como ficam os registros de produtos que ainda estão aprovados no SIGSIF? Não há mais necessidade da migração do SIGSIF para o PGA-SIGSIF?

O Decreto nº 10.468, de 2020 retirou a obrigatoriedade de renovação de registro a cada 10 anos. Entretanto, é necessário aguardar que a Instrução Normativa nº 1, de 11 de janeiro de 2017 seja revisada para que essa exigência de renovação realmente seja extinta. Após a revisão da Instrução Normativa nº 1/2017, as empresas terão prazo para migrarem todos os registros do SIGSIF para a PGA-SIGSIF.

É importante ressaltar que os registros devem estar sempre atualizados à legislação vigente, sendo cada fabricante responsável por observar as normas e regulamentos e seus prazos de adequação. As alterações e atualizações dos registros devem ser realizadas na PGA-SIGSIF.

103h. Produtos registrados no SIGSIF há mais de 10 anos, ou seja, cujos registros já estão vencidos, perderam sua validade?

Sim. Os registros com mais de 10 anos estão vencidos e não poderão mais ser utilizados.

103i. Como fica o rótulo dos produtos isentos de registro?

Os produtos isentos de registro devem continuar atendendo ao disposto Decreto nº 9.013, de 2017, e suas alterações e respectivos regulamentos técnicos de identidade e qualidade. Os produtos isentos de registros não serão mais lançados na PGA-SIGSIF, mas a obrigatoriedade de rotulagem continua. De acordo com o art. 443, no rótulo deve constar todas as informações obrigatórias, como número de registro de estabelecimento, carimbo do SIF e a expressão "Produto Isento de Registro no Ministério da Agricultura e Pecuária".

103j. Com relação a registro de rótulo de Pele Desidratada de Suíno, que é um produto semi pronto, foi mantida a necessidade de registro mesmo após a dispensa de registro de torresmo e pururuca?

Sim. Somente os produtos do art. 427-B do Decreto 9.013, de 2017 e suas alterações foram isentos de registro.

103k. Quais documentos são exigidos para registro de produtos exclusivos para exportação e que contenham ingrediente não avaliado previamente pelo MAPA?

Os documentos e elementos informativos devem ser apresentados conforme estabelecido no art. 7º da Instrução Normativa nº 1, de 11 de janeiro de 2017.

Ao solicitar o registro desse produto no sistema PGA/SIGSIF é necessário selecionar o atributo específico "exclusivo para exportação", com isso a solicitação de registro é aprovada automaticamente.

Os produtos registrados como "exclusivo para exportação" são aqueles que **não** serão comercializados no Brasil. É de responsabilidade do fabricante estar previamente habilitado e atender à legislação do país importador, conforme estabelece o art. 440 do Decreto nº 9.013, de 2017.

103l. Será concedido prazo para os casos em que houver necessidade de adequação do rótulo às novas classificações de estabelecimentos?

O art. 443 do Decreto nº 9.013, de 2017 nunca obrigou a inclusão da classificação do estabelecimento no rótulo, sendo essa exigência dada pela Instrução Normativa nº 22/2005.

A Instrução Normativa nº 22/2005 foi alterada pela Instrução Normativa nº 67, de 14 de dezembro de 2020. Com essa alteração, a empresa poderá retirar a classificação do estabelecimento do rótulo. Entretanto, caso queira manter essa informação no rótulo, deverá atualizar a classificação de acordo com as alterações promovidas pelo Decreto nº 10.468, de 2020.

103m. Quero lançar um novo produto, mas esse não tem Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade - RTIQ. Como proceder?

Quando o produto não possuir RTIQ deverá ser seguido o mesmo procedimento que já é realizado atualmente, atendendo ao disposto no art. 429 do Decreto nº 9.013, de 2017. O registro deve ser solicitado pelo sistema PGA-SIGSIF. Caso ainda não exista um produto padronizado no sistema, a empresa deve apresentar referência técnica para seu registro, conforme previsão no art. 449 do Decreto nº 9.013/2017, por meio de e-mail para drep.dipoa@agricultura.gov.br ou processo SEI para análise da Divisão de Registro de Produtos – DREP.

103n. Se eu quiser comprar um produto de outro estabelecimento sob SIF para fracionar ou fatiar, posso colocar somente o CNPJ do estabelecimento de origem como "produzido por:" para fins de rastreabilidade no rótulo?

Quando ocorrer apenas o fracionamento (ou fatiamento de um queijo, por exemplo), deve constar a expressão "Fracionado por:" em substituição à expressão "Fabricado por:", conforme §3º do art. 443 do Decreto 9.013, de 2017, sendo obrigatório constar nome empresarial, endereço e CNPJ do estabelecimento que realizou o fracionamento.

103o. Não será mais necessário registrar rótulos para produtos não comestíveis?

Conforme art. 322 do Decreto nº 9.013, de 2017, os produtos não comestíveis são isentos de registro. Entretanto, isso não exime a empresa da obrigatoriedade de rotular esses produtos e apresentar todas as informações exigidas no art. 433 do Decreto nº 9.013, de 2017, além da expressão “Produto Isento de Registro no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento”.

Conforme disposto no § 4º do art. 439 do Decreto nº 9.013, de 2017, é dispensada a aposição de rótulos em produtos não comestíveis comercializados a granel, quando transportados em veículos cuja lacração não seja viável ou nos quais o procedimento não confira garantia adicional à inviolabilidade dos produtos.

Os produtos isentos de registro não devem ser inseridos na PGA-SIGSIF.

103p. É permitido enviar os produtos que foram destinados pela empresa como "destinação industrial" para cozinhas industriais, as quais mantém todos os controles rastreáveis?

Não. Conforme art. 482 do Decreto nº 9.013, de 2017 e suas alterações, produtos com destinação industrial só podem ser encaminhados para estabelecimentos sob inspeção federal, estadual, municipal ou distrital.

103q. De acordo com o § 2º do art. 442 do Decreto nº 9.013, de 2017, na venda direta ao consumidor final é vedado o uso do mesmo rótulo para mais de um produto. Dessa forma, é permitido registrar peixe congelado com diversas espécies e formas de apresentação?

O § 4º do art. 7º da Instrução Normativa nº 1, de 11 de janeiro de 2017, estabelece que o peixe em natureza terá um único número de registro quando submetido ao mesmo processo de fabricação e mesma composição. Entretanto, cada forma de apresentação terá um rótulo distinto com mesmo número de registro, com denominação de venda correspondente à cada forma de apresentação e espécie.

103r. Ainda em relação ao § 2º do art. 442 do Decreto nº 9.013, de 2017, aplica-se também para os produtos comercializados entre indústrias? E para restaurantes e cozinhas industriais?

Não. O dispositivo aplica-se apenas para os rótulos apresentados para venda direta ao consumidor final, conforme definido pelo § 3º do art. 442.

Na venda entre estabelecimentos será permitido o uso de um mesmo rótulo para diferentes produtos, com quadrículos para a denominação de venda, quando esta estiver em caracteres uniformes em corpo e cor e disposta de forma clara e seguida, sem intercalação de dizeres. Ou seja, cada quadrículo deve apresentar a denominação de venda completa.

103s. Os produtos de origem animal não comestíveis importados, que sejam considerados indissociáveis do processo de abate, são passíveis de registro no SIF/DIPOA?

Não. Os produtos de origem animal não destinados ao consumo humano não são passíveis de registro junto ao Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, pois, conforme art. 427 do Decreto nº 9.013, de 2017, apenas os produtos comestíveis devem ser registrados. Consequentemente, a isenção de registro de produtos não comestíveis de que trata o art. 427- B do Decreto nº 9.013, de 2017 não

se aplica aos produtos importados, de forma que tais produtos não requerem o atendimento ao disposto no §5º do art. 443.

Produtos não comestíveis também não necessitam atender aos requisitos de importação estabelecidos no art. 486 e em normas complementares, contudo, devem atender aos requisitos de importação de saúde animal ou da alimentação animal, quando couber.

103t. Os produtos de origem animal comestíveis isentos de registro devem atender aos mesmos requisitos de importação dos produtos comestíveis passíveis de registro?

Sim. Na importação de produtos comestíveis, inclusive aqueles isentos de registro, aplica- se, integralmente, o disposto no art. 486 do Decreto nº 9.013, de 2017 e normas complementares. Em produtos comestíveis isentos de registro importados, a única particularidade é o atendimento ao disposto no §5º do art. 443 do Decreto nº 9.013, de 2017.

Título VIII – Da Análise Laboratorial

103. É necessário aguardar o resultado da análise pericial de contraprova prevista no art. 470 do Decreto nº 9.013, de 2017, antes do prosseguimento das ações fiscais e administrativas?

Não. Não é necessário que se aguarde o resultado da análise de contraprova para adoção das ações fiscais e administrativas relativas à instauração de processo de apuração de infração, ou à adoção de medidas cautelares aplicadas com base no art. 495 do Decreto nº 9.013, de 2017, ou no art. 45 da Lei nº 9.784, de 1999.

104. As amostras para análises fiscais devem sempre ser coletadas em triplicata?

Não. Nos casos específicos previstos no §3º do art. 470 do Decreto nº 9.013, de 2017, as amostras não serão coletadas em triplicata, pois, nestes casos, não é pertinente a realização das análises de contraprova.

105. O estabelecimento pode indicar qualquer técnico ou profissional para o acompanhar as análises periciais de contraprova?

Não. O técnico ou profissional indicado pela empresa para acompanhar as análises periciais deve possuir formação e competência técnica compatíveis com essa atividade, de forma a atender os requisitos técnicos estabelecidos pela Coordenação-Geral de Laboratórios Agropecuários do Departamento de Serviços Técnicos – CGAL/DTEC.

Será considerado protelatório e, portanto, indeferido, o pedido de realização de análise pericial de contraprova quando o profissional indicado pela empresa não atender aos requisitos de formação e competência técnicas estabelecidos pela CGAL/DTEC.

106. Realizada análise pericial de contraprova, o estabelecimento pode se manifestar quanto ao seu resultado antes do

julgamento do processo?

Sim. Conforme previsto no art. 474-B do Decreto nº 9.013, de 2017, o interessado poderá apresentar manifestação adicional quanto ao resultado da análise pericial, no prazo de dez dias, contado da assinatura da ata e análise pericial.

Os resultados das análises periciais e a manifestação adicional do interessado, caso apresentada, serão avaliados e considerados na motivação da decisão administrativa.

107. O que é considerado “prazo de validade exíguo” de que trata o inciso II do §3º do art. 470 do Decreto nº 9.013, de 2017, segundo o qual as amostras fiscais não serão coletadas em triplicata quando não haja tempo hábil para realização da análise de contraprova?

O prazo de validade será considerado exíguo quando o prazo de validade remanescente do produto for igual ou inferior a quarenta e cinco dias, contado da data da coleta, conforme previsto no §4º do art. 470.

108. O que significa o “prazo de validade remanescente” de que trata o §4º do art. 470 do Decreto nº 9.013, de 2017?

O prazo de validade remanescente é o período, contado em dias, que falta para que o produto coletado atinja o último dia de validade, conforme indicação na rotulagem. Esse período é contado incluído o dia da coleta.

Exemplo: um produto que tenha validade total de 60 dias, prazo este considerado desde a data de produção/embalagem até a data de validade, conforme indicação na rotulagem, poderá ou não ter a coleta realizada em triplicata, dependendo do dia em que a amostra foi coletada, consideradas as datas de produção e validade final do produto: se a amostra for coletada após 40 dias da fabricação, apresentando, portanto, 20 dias de validade remanescente, a amostra não será coletada em triplicata. No entanto, se a amostra for coletada em até 14 dias da data de fabricação, a amostra deverá ser coletada em triplicata, pois, neste caso, a validade remanescente do produto será igual ou inferior a 45 dias.

Título IX – Da Reinspeção Industrial e Sanitária

109. Haverá alteração nos procedimentos de reinspeção de produtos importados?

A reinspeção de produtos de origem animal importados será feita pela área competente de Vigilância Agropecuária Internacional (VIGIAGRO), nos portos, aeroportos, postos de fronteira, aduanas especiais e recintos especiais de despacho aduaneiro, exceto nos casos previstos no art. 482-B e art. 482-C do Decreto nº 9.013, de 2017.

O DIPOA e o VIGIAGRO/DTEC conduzirão os procedimentos de transição.

110. O aproveitamento condicional ou a destinação industrial de produtos de origem animal podem ser realizados em estabelecimentos sob competência de fiscalização dos órgãos competentes dos Estados, Municípios ou do Distrito

Federal?

Sim. Conforme nova redação dada ao art. 482 do Decreto nº 9.013, de 2017, os tratamentos de aproveitamento condicional ou destinação industrial podem ser realizados

em qualquer estabelecimento sob inspeção sanitária oficial, seja ela federal, estadual, municipal ou distrital, atendidas as seguintes exigências:

I- haja autorização prévia do serviço oficial do estabelecimento de destino;

II - haja controle efetivo da rastreabilidade dos produtos, contemplando a comprovação de recebimento no destino; e

III – o estabelecimento de destino realize os tratamentos de aproveitamento condicional, de destinação industrial, em observância aos critérios oficiais, e mantenha registros auditáveis de sua realização.

111. Existe necessidade de comunicação prévia e autorização do SIF para aproveitamento condicional ou a destinação industrial de matérias-primas e produtos em outro estabelecimento sob Inspeção Oficial?

A prévia comunicação ao SIF será necessária quando o aproveitamento condicional não puder ser realizado no próprio estabelecimento, pois, neste caso, será obrigatória a certificação sanitária para autorizar o trânsito dos produtos, conforme art. 493 do Decreto nº 9.013, de 2017.

Não há necessidade de prévia comunicação ao SIF da expedição dos produtos comercializados para outros estabelecimentos para fins de destinação industrial. Nestas situações, a própria empresa emitirá a documentação de destinação industrial.

Em quaisquer dos casos (aproveitamento condicional ou destinação industrial), é obrigatória a comprovação do recebimento dos produtos pelo estabelecimento de destino.

112. Se o aproveitamento condicional ou a destinação industrial forem realizados no mesmo estabelecimento (ex.: estabelecimento de abate que possui instalações específicas de industrialização), há necessidade de prévia comunicação ao SIF da realização destes tratamentos?

Não. Nestas situações, o estabelecimento deve manter controles de rastreabilidade e registros de produção que assegurem a realização dos tratamentos de aproveitamento condicional ou de destinação industrial adequados, mantendo registros auditáveis de sua realização, conforme inciso XVI do art. 73 do Decreto nº 9.013, de 2017.

Título X - Do Trânsito e da Certificação Sanitária de Produtos de Origem Animal

113. A empresa que recebe a matéria-prima ou produto acabado de outra unidade deve providenciar a higienização dos contentores após o descarregamento do produto?

Sim. Será obrigatória a higienização dos recipientes, dos veículos transportadores de matérias-primas e produtos e dos vasilhames antes da sua devolução, conforme previsto no art. 483 do Decreto nº 9.013, de 2017.

114. Como deve se proceder quando se tratar de trânsito de

matérias-primas ou produtos destinados ao aproveitamento condicional, destinação industrial ou à condenação?

Quando se tratar de trânsito de matérias-primas ou produtos destinados ao aproveitamento condicional, destinação industrial ou à condenação em outro estabelecimento deverá ser emitida a certificação sanitária ou a emissão de documentação de destinação industrial ou de condenação. O recebimento deverá ser comprovado pelo estabelecimento destino junto ao estabelecimento emitente.

115. Como se dará o recebimento de matéria-prima para aproveitamento condicional ou destinação industrial e a realização dos tratamentos determinados face ao estabelecido no inciso XVI do art. 73, art. 482 e 493 do Decreto nº 9.013, de 2017?

Com a nova redação dada ao inciso XVI do art. 73 do Decreto nº 9.013, de 2017, é obrigação do estabelecimento de destino realizar os tratamentos de aproveitamento condicional ou de destinação industrial determinados pelo estabelecimento de origem e manter registros auditáveis de sua realização.

O estabelecimento de destino deve, ainda, confirmar junto ao estabelecimento de origem o recebimento das matérias-primas e produtos destinados a aproveitamento condicional ou condenação, no prazo de 48 horas do seu recebimento na unidade.

116. O recebimento de produtos destinados a aproveitamento condicional ou destinação industrial deve ser realizado pelo SIF ou em sua presença?

Não. O recebimento de produtos é atividade sob responsabilidade exclusiva dos estabelecimentos registrados, que devem manter registros auditáveis do procedimento, no âmbito de seus autocontroles. Essa obrigação se aplica, igualmente, ao recebimento de destinados a aproveitamento condicional ou à destinação industrial.

117. Em caso de estabelecimento de abate que disponha de instalações específicas para industrialização de produtos, o recebimento das matérias-primas destinadas à aproveitamento condicional ou destinação industrial serão realizados pelo SIF ou em sua presença?

Mesmo nesta situação, o recebimento dos produtos será realizado pelo estabelecimento, no âmbito de seus programas de autocontrole.

O caráter permanente da inspeção é configurado pela presença do serviço oficial nos estabelecimentos de abate para realização das atividades inerentes aos exames **ante mortem** e **post mortem**. As demais operações do estabelecimento estão sujeitas ao regime periódico. Assim, o recebimento dos produtos será realizado da mesma forma como ocorreria em qualquer outro estabelecimento.

118. Para o trânsito de matérias-primas e produtos acabados para comercialização nacional é necessária certificação sanitária?

Conforme nova redação dada ao art. 484 do Decreto nº 9.013, de 2017, os produtos de origem animal fabricados em estabelecimentos sob inspeção federal, quando devidamente registrados ou isentos de registro, tem livre comércio em território nacional, atendidas eventuais exigências do órgão de saúde animal quanto ao trânsito de produtos.

A certificação sanitária dos produtos apenas se fará obrigatória nos casos definidos nos art. 4º e art. 5º da Instrução Normativa SDA/MAPA nº 23, de 26 de julho de 2018.

119. Nos estabelecimentos sob inspeção em caráter permanente é necessário que o recebimento de matérias-primas ou produtos de origem animal fabricados em outros estabelecimentos sob SIF, inclusive quando destinados à posterior exportação, seja realizado pelo SIF ou em sua presença?

Não. O recebimento de produtos é atividade sob responsabilidade dos estabelecimentos registrados, que devem manter registros auditáveis do procedimento, no âmbito de seus autocontroles.

120. Onde podem ser protocolados a defesa e o recurso interposto frente ao auto de infração?

A defesa e o recurso devem ser apresentados na representação do MAPA mais próxima do estabelecimento (UTRA, SIPOA ou SFA). No caso de estabelecimentos sob regime de inspeção permanente, a defesa e o recurso poderão ser apresentados à unidade local do SIF, desde que a documentação seja entregue em horário em que a equipe do SIF esteja presente no estabelecimento.

121. Um estabelecimento registrado, sujeito a regime de inspeção em caráter periódico, pode apresentar a defesa ou recurso junto a outro estabelecimento registrado localizado no mesmo município submetido a inspeção em caráter permanente?

Não. A unidade local do SIF no estabelecimento sob inspeção permanente apenas pode receber documentação expedida pelo estabelecimento por ele fiscalizado.

Os estabelecimentos sob inspeção em caráter periódico devem apresentar a defesa ou o recurso na unidade administrativa do MAPA mais próxima à sua localização, podendo ser em unidade regional (UTRA, SIPOA) ou na SFA mais próxima.

122. De acordo com o artigo 526 do Decreto nº 9.013, de 2017, o serviço de inspeção da unidade da jurisdição onde a infração foi constatada é quem deve realizar a relatoria e o julgamento. Nos casos de infração cometida num estado A, porém, detectada pelo serviço de inspeção de outro Estado B. O auto de infração será lavrado pelo Estado B e remetido para o Estado A (local onde ocorreu a infração), para instrução e julgamento?

O serviço de inspeção responsável pela instrução e julgamento da infração é aquele que a constatou. Assim, como exemplo, se um Auto de Infração tiver sido lavrado no âmbito do 1° SIPOA e o estabelecimento fabricante encontra-se sob jurisdição da 10° SIPOA, a instrução e o julgamento serão realizados pelo 1° SIPOA.

No entanto, o estabelecimento poderá apresentar a documentação de defesa ou recurso na unidade ou representação do MAPA mais próxima de seu estabelecimento. Nestas situações, o serviço ou unidade de receber a documentação a encaminhará ao serviço de origem para seguimento do rito de apuração.

123. A fiscalização prioritariamente orientativa de que trata o art. 55 da Lei Complementar nº 123, de 2006, é aplicável aos estabelecimentos de produtos de origem animal?

Sim. As disposições do art. 55 da Lei Complementar nº 123, de 2006, aplicam-se às empresas fabricantes de produtos de origem animal que se enquadram nas definições contidas nos incisos I ou II do caput do art. 3º ou no §1º do art. 18-A da referida Lei Complementar, devendo ser observado, inclusive, o critério da dupla visita para lavratura de autos de infração.

124. O caráter orientativo e o critério da dupla visita para lavratura de autos de infração aplicam-se a todas às infrações praticadas por empresas de produtos de origem animal que se enquadram nas definições contidas nos incisos I ou II do caput do art. 3º ou no §1º do art. 18-A da Lei Complementar nº 126, de 2006?

Não. Conforme previsto no caput do art. 55 da Lei Complementar nº 123, de 2006, a fiscalização apenas será prioritariamente orientadora quando a atividade ou situação tiver grau de risco compatível com este procedimento. As atividades ou situações consideradas de alto risco e para as quais não se aplicam este princípio são definidas no art. 531-A do Decreto nº 9.013, de 2017.

Conforme previsão contida no §1º do art. 55 da Lei Complementar nº 123, de 2006, o critério da dupla visita para lavratura de autos de infração não é aplicável aos casos de reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização.

125a. O art. 495-A do Decreto nº 9.013, de 2017, menciona a elaboração de plano de amostragem delineado com base em critérios científicos. Podem ser consideradas as legislações de outros países?

Espera-se de um plano de amostragem elaborado com base em critérios científicos aquele aplicável à realidade da empresa e que considera, por exemplo, métodos estatísticos e probabilísticos, procedimentos de amostragem e de análise. Podem ser utilizadas como referências as normas ou diretrizes ISO, *Codex Alimentarius*, NBR. Legislações de outros países apresentam planos de amostragem delineados para se alcançar determinado objetivo e considerando uma realidade específica.

Título XII – Das Disposições Finais e Transitórias

125. Qual o prazo de adequação dos dispositivos previstos no Decreto nº 10.468, de 2020, que altera o Decreto 9.013, de 2017?

O Ministério da Agricultura e Pecuária estabelecerá procedimentos simplificados para migração ou regularização do registro junto ao órgão competente, quando cabível, dos estabelecimentos fabricantes dos produtos não abrangidos por este Decreto que tenham sido registrados no Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, assegurada a continuidade do exercício da atividade econômica.

O Ministério da Agricultura e Pecuária e os estabelecimentos registrados ou relacionados no Ministério da Agricultura e Pecuária terão o prazo de um ano, contado a partir da publicação do Decreto nº 10.468, de 18 de agosto de 2020, para se adequarem às novas disposições contidas nos art. 28, art. 84-A, art. 207-A, art. 207-B, art. 219-A, art. 267 e art. 487.

Todos os demais itens previstos no referido Decreto encontram-se em vigor no dia da sua publicação.

- **RIISPOA PESCADO**

- **REQUISITOS PARA IMPORTAÇÃO PARA OS ESTADOS UNIDOS**

1. Registro de uma fábrica de produção, processamento ou embalagem de alimentos.

Através do Site:

https://www.fda.gov/food/registration-food-facilities-and-other-submissions/online- registration-food-facilities

Após o registro o remetente receberá um e-mail com o número de registro em alguns dias.

2. Registro dos produtos - Produtos submetidos a processamento deverão ser registrados no site da FDA. O Registro é feito dentro da conta/usuário no site FDA.

3. Boas práticas de fabricação (GMPs) - as operações das instalações devem estar em conformidade comas GMPs da FDA, o que corresponde às BPFs já exigidas dos estabelecimentos, em seus programas de autocontrole, pelo Serviço de Inspeção Federal. Segue abaixo as orientações consultivas:

Consulta 1 : https://www.fda.gov/food/importing-food-products-united-states/imported-seafood-safety-program

Consulta 2 : https://www.fda.gov/food/resources-you-food/seafood

4. Realização do AVISO PRÉVIO – Para cada remessa exportada aos Estados Unidos. O Fabricante deverá preencher o formulário com antecedência, antes da chegada da

remessa comercial. **ATENÇÃO!** O Número do aviso prévio deve aparecer na parte externa da remessa.

Preenchimento do AVISO PRÉVIO- passo a passo (Abrir com o navegador e traduzir a página) : **https://www.fda.gov/food/importing-food-products-united-states/prior- notice-system-interface-pnsi-step-step-instructions-food-articles-sent-international- mail#step1**

- **Outras informações válidas a serem consultadas:**

https://www.fda.gov/food/food-imports-exports/importing-food-products-united- states

- **Link de acesso ao usuário Login/ Criar Conta (FDA) :** https://www.access.fda.gov/oaa/logonFlow.htm;jsessionid=-b8M12Mkmj75q5rKMG8FpRpT8DN2Iau8F8guLxhA2MKCKT7o5X!199918089?execu tion=e1s1

-
- XXXXXXXX
- XXXXXXXX
- XXXXXXXX